قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

ملحق الامر رقم 101/76 المؤرخ في 1976/12/09 المعدل و المتمم، و الملغى و المعوض بالمادة 38 من القانون 36/90 المؤرخ في 1990/12/31 المتضمن قانون المالية لسنة 1991، و ذلك بموجب المادة 54 من المرسوم التشريعي 92- 04 المؤرخ في 1992/10/11 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 المعدلة بموجب المادة 93 من المرسوم التشريعي 18/93 المؤرخ في 1993/12/29 و المتضمن قانون المالية لسنة 1994،

الجزء الأول

الضرائب المحصلة لحساب الدولة

الباب الأول

الضريبة على الدخل الإجمالي

القسم الأول

أحكام عامة

المادة الأولى: تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى"الضريبة على الدخل الاجمالي" وتفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة، المحدد وفقا لأحكام المواد من 85 إلى 98.

المادة 2: م 2 ق م 2009 + م 2 ق م 2015 + م 2 ق م 2017 + م 2 ق م 2021 + م 2 ق م 2022:

يتكون الدخل الصافي الإجمالي من مجموع المداخيل الصافية للأصناف الاتية:

- أرباح صناعية وتجارية،

- أرباح المهن غير التجارية،

- أرباح فلاحية،

- الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية،

- عائدات رؤوس الأموال المنقولة؛

- المرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية،

فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية او غير المبنية والحقوق العقارية الحقيقية، وكذا تلك الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة.

القسم الفرعي الأول
الأشخاص الخاضعون للضريبة

المادة 3:

1) يخضع لضريبة الدخل، على كافة مداخلهم الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم في الجزائر.

ويخضع لضريبة الدخل على عائداتهم من مصدر جزائري، الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر.

2) يعتبر أن موطن التكليف موجود في الجزائر بالنسبة إلى:

أ) الأشخاص الذين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم مالكين له، أو منتفعين به، أو مستأجرين له، عندما يكون الإيجار في هذه الحالة الأخيرة قد إتفق عليه إما باتفاق وحيد، أو باتفاقات متتالية لفترة متواصلة مدتها سنة واحدة على الأقل.

ب) الأشخاص الذين لهم في الجزائر مكان إقامتهم الرئيسية أو مركز مصالحهم الأساسية.

ج) الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا بالجزائر سواء أكانوا أجراء أم لا.

3) يعتبر كذلك أن موطن تكليفهم يوجد في الجزائر، أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم أو يكلفون بمهام في بلد أجنبي والذين لا يخضعون في هذا البلد لضريبة شخصية على مجموع دخلهم.

المادة 4: يخضع كذلك لضريبة الدخل سواء أكان موطن تكليفهم في الجزائر أم لا، الأشخاص من جنسية جزائرية أو أجنبية، الذين يتحصلون في الجزائر على أرباح أو مداخيل يحول فرض الضريبة عليها إلى الجزائر بمقتضى إتفاقية جبائية تم عقدها مع بلدان أخرى.

المادة 5: يعفى من ضريبة الدخل الإجمالي:

1) الأشخاص الذين يساوي دخلهم الإجمالي السنوي الصافي أو يقل عن الحد الأدنى للإخضاع الجبائي المنصوص عليه في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي.

2) السفراء والأعوان الدبلوماسيون والقناصل والأعوان القنصليون من جنسية أجنبية عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس الإمتيازات للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين.

المادة 6:

1) تفرض الضريبة على الدخل الإجمالي على كل مكلف بالضريبة حسب دخله الخاص، ومداخيل أولاده و الأشخاص الذين معه والمعتبرين في كفالته.

ومن أجل تطبيق الفقرة السابقة يعتبر في كفالة المكلف بالضريبة شريطة ألا يتوفر على مداخيل متميزة عن تلك المعتمدة أساسا لفرض الضريبة على المكلف بها:

أ) أولاده إذا قل عمرهم عن 18 عاما أو عن 25 عاما إذا أثبتوا مزاولتهم للدراسة أو يثبتون نسبة عجز محددة بنص تنظيمي.

ب) وفقا لنفس الشروط، الأولاد الذين يأويهم في بيته.

2 يمكن المكلف بالضريبة أن يطالب بفرض ضرائب متميزة على أولاده عندما يتقاضون دخلا من عملهم الخاص أو من ثروة مستقلة عن ثروته.

3 ان فرض ضريبة مشتركة، يمنح الحق في تخفيض نسبة 10% من الدخل الخاضع للضريبة.

المادة 7: يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي بصفة شخصية على حصة الفوائد العائدة لهم من الشركات تناسبيا مع حقوقهم فيها:

- الشركاء في شركات الأشخاص،

- شركاء الشركات المدنية المهنية المشكلة من أجل الممارسة المشتركة لمهنة أعضائها،

- أعضاء الشركات المدنية الخاضعة لنفس النظام الذي تخضع له الشركات بإسم جماعي شريطة ألا تشكل هذه الشركات في شكل شركة أسهم أو شركة محدودة المسؤولية، وأن تنص قوانينها الأساسية على المسؤولية غير المحدودة للشركاء فيما يخص ديون الشركة،

- أعضاء شركات المساهمة الذين لهم مسؤولية تضامنية وغير محددة فيها.

القسم الفرعي الثاني

مكان فرض الضريبة

المادة 8: م 2 ق م 2012 + م 16 ق م 2017 + م 3 ق م 2022:

إذا كان للمكلف بالضريبة محل إقامة وحيد، تقرر الضريبة في مكان وجود محل الإقامة هذا.

و إذا كان للمكلف بالضريبة عدة محلات إقامة في الجزائر، فإنها يخضع للضريبة في المكان الذي توجد فيها مؤسستها الرئيسية.

كما يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي، في المكان الذي توجد فيه على مستوى الجزائر مصالحهم الرئيسية، الأشخاص الطبيعيون الذين يتوفرون على إيرادات صادرة عن ممتلكات أو مستثمرات أو مهن موجودة أو ممارسة في الجزائر دون أن يوجد بها موطن تكليفهم.

القسم الثاني

الدخل الخاضع للضريبة

القسم الفرعي الأول

تعريف الدخل الخاضع للضريبة

المادة 9: تستحق الضريبة في كل سنة على الإيرادات أو الأرباح التي يحققها المكلف بالضريبة أو التي يتصرف فيها خلال السنة نفسها.

المادة 10: م 3 ق م 2009 + م 4 ق م 2017:

1) يتكون الربح أو الدخل الخاضع للضريبة من فائض الناتج الإجمالي المحقق فعلا، بما في ذلك قيمة الأرباح والإمتيازات العينية التي يتمتع بها المكلف بالضريبة، على النفقات المخصصة لكسب الدخل والحفاظ عليها.

2 يحدد الدخل الإجمالي الصافي السنوي المكون لأساس الضريبة على الدخل بجمع الأرباح أو االمداخيل الصافية المبينة في المواد من 11 إلى 76 باستثناء تلك المتعلقة بالضريبة المفروضة بمعدل محرر، و الاعباء المذكورة في المادة 85 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.

3 يحدد الربح أو الدخل الصافي لكل صنف من أصناف الإيرادات المشار إليها فى المقطع الثاني أعلاه، تحديدا مميزا وفقا للقواعد الخاصة لكل صنف.

القسم الفرعي الثاني

تحديد المداخيل أو الأرباح الصافية لمختلف أصناف الدخل

أولا : أرباح صناعية وتجارية:

أ - تعريف الأرباح الصناعية والتجارية:

المادة 11:م 16 ق م 2017 + م 4 ق م 2022:

تعتبر أرباحا صناعية وتجارية، لتطبيق الضريبة على الدخل، الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون والناجمة عن ممارسة نشاط تجاري أو صناعى أوحرفى، وكذلك الأرباح المحققة من الأنشطة المنجمية أو الناتجة عنها.

المادة 12: م 2 ق م 2003 + م 3 ق م 2015 + م 16 ق م 2017 + م 13 ق م 2020 + م 3 ق م 2021 + م 4 ق م 2022:

كما تكتسي طابع الأرباح الصناعية والتجارية لتطبيق الضريبة على الدخل، الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون الذين:

1 يقومون بعمليات الوساطة من أجل شراء عقارات أو محلات تجارية أو بيعها أو يشترون بإسمهم نفس الممتلكات لإعادة بيعها.

2 يستفيدون من وعد بالبيع من جانب واحد يتعلق بعقار، ويقومون بسعي منهم أثناء بيع هذ ا العقار بالتجزئة أو التقسيم، بالتنازل عن الإستفادة من الوعد بالبيع إلى شاري كل جزء أو قسم.

3 يؤجرون:

- مؤسسة تجارية أو صناعية بما فيها من أثاث أو عتاد لازم لاستغلالها سواء أكان الإيجار يشتمل على كل العناصر غير المادية للمحل التجاري أو الصناعي أو جزء منها أم لا.

- القاعات المخصصة لاحياء الحفلات أو لتنظيم اللقاءات والملتقيات والتجمعات.

4 يمارسون نشاط الراسي عليه المناقصة وصاحب الإمتياز ومستأجر الحقوق البلدية.

5 ملغى.

يحدد عند الإقتضاء النشاط المتسم بطابع صناعي عن طريق التنظيم.

6 يحققون إيرادات من استغلال الملاحات أو البحيرات المالحة أو المماح.

7 ملغى.

8 كما تكتسي طابع الأرباح الصناعية والتجارية لتطبيق ضريبة الدخل، المداخيل المحققة من قبل التجار الصيادين، الربابنة الصيادين، مجهزي السفن ومستغلي قوارب الصيد.

9 ملغاة

ب - الإعفاءات:

المادة 13: م 3 ق م 1997 + م 4 ق م 2009 + م 2 ق م ت 2009 + م 2 ق م 2010 + م 2 ق م 2011 + م 4 ق م ت 2011 + م 2 ق م 2014 + م 4 ق م 2015 + م 4 ق م 2021 + م 5 ق م 2022 + م 5 ق م 2024:

تستفيد من الإعفاء الدائم بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي:

1) المداخيل المحققة من طرف المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعتمدة وكذا الهياكل التابعة لها،

2) مبالغ الإيرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية،

3) المداخيل الناتجة عن أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج،

4) المداخيل الناتجة عن عمليات تصدير السلع والخدمات.

يحدد الدخل المعفى على أساس رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة.

تتوقف الاستفادة من أحكام هذه الفقرة، على تقديم المكلف بالضريبة إلى المصالح الجبائية المختصة، وثيقة تثبت دفع هذه الإيرادات لدى بيك موطن بالجزائر وفقا للشروط والآجال المحددة في التنظيم الساري المفعول.

5) المداخيل التي تم استخدامها خلال سنة تحقيقها، في المساهمة في رأسمال شركات إنتاج السلع والأشغال أو الخدمات.

يرتبط منح هذا الإعفاء بالتحرير الكلي للمبلغ الموافق للدخل الذي تم استخدامه في هذه المساهمة.

يجب الاحتفاظ بالسندات المكتسبة لفترة لا تقل عن خمس (5) سنوات، تحتسب ابتداء من السنة المالية التي تلي سنة الاكتساب. ويترتب على عدم الامتثال لهذا الشرط المطالبة بإعادة الامتياز الجبائي الممنوح، مع تطبيق زيادة بنسبة 25 % ".

المادة 13 مكرر (مدرجة بالمادة 6 ق م 2022، معدلة بالمادة 5 ق م 2024:

تستفيد من إعفاء مؤقت من الضريبة على الدخل الإجمالي :

1) الأنشطة التي يمارسها أصحاب الاستثمارات، المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل، التي تسيرها "الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية" أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" أو "الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر" وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.

عندما تمارس هذه الأنشطة في المناطق الواجب ترقيتها والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، ترفع فترة الإعفاء إلى ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال وتمدد هذه الفترة بستين (2) عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (3) عمال، على الأقل، لمدة غير محددة.

ويترتب على عدم احترام التعهد المرتبط بعدد مناصب العمل المنشأة، سحب الاعتماد والمطالبة بالحقوق والرسوم المستحقة التسديد.

عندما تتواجد هذه الأنشطة في منطقة بالجنوب وتستفيد من مساعدة "صندوق تسيير عمليات الاستثمار العمومي، المسجلة بعنوان ميزانية تجهيز الدولة وتطوير مناطق الجنوب والهضاب العليا"، تمدد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي إلى عشر (10) سوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.

2) المداخيل الناجمة عن ممارسة نشاط حرفي تقليدي أو نشاط حرفي فني، لمدة عشر (10) سنوات.

ج - تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة:

المادة 14: م 2 ق م 2003:

1) تكون كيفيات تحديد الأرباح التي تدرج في مجموع المداخيل المعتمدة كأساس لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي مماثلة لتلك الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 139إلى 147 من هذا القانون.

2 ملغى.

3 ملغى.

د - تحديد الربح الخاضع للضريبة:

1 فرض الضريبة حسب النظام الجزافي:

المادة : 15 و 16 ملغاة م 3 ق م 2007.

2 فرض الضريبة حسب نظام الربح الحقيقي:

المادة 17: م 3 ق م 2003 + م 3 ق م 2011 + م 5 ق م 2015:

يحدد الربح الذي يدرج في وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي حسب نظام الربح الحقيقي وجوبا.

المادة 18: م 2 ق م 2010 + م 5 ق م 2021 + م 7 ق م 2022:

يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يحققون أرباحا صناعية وتجارية، أن يكتتبوا، وفقا للشروط نفسها المنصوص عليها في المواد 151 و 151 مكرر و 152 من هذا القانون، بعنوان نتيجة السنة أو السنة المالية السابقة، التصريح الخاص بمبلغ نتيجتهم. ويتعين على المكلفين بالضريبة التابعين للهياكل المزودة بالنظام المعلوماتي "جبايتيك"، اكتتاب كشف سنوي تلخيصي يحتوي على المعلومات التي يجب أن تستخرج من التصريح المذكور أعلاه والكشوف المرفقة.

عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى اليوم الأول المفتوح الموالي.

المادة 19: يجب أن يحتوي التصريح الخاص على كل الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادتين 152 و 153.

المادة 20 (معدلة ب م 7 ق م 2022):

يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 18 من هذا القانون، أن يمسكوا محاسبة نظامية، طبقا لأحكام المادة 152، وعليهم أن يقدموها، عند الإقتضاء، عند كل طلب، لأعوان الإدارة الجبائية، و هذا طبقا للتنظيم الساري المفعول.

3 فرض الضريبة حسب النظام المبسط:

المادة 20 مكرر + 20 مكرر 1 + 20 مكرر 2: ملغاة م 5 ق م 2015.

4 التخفيضات:

المادة 21: م 3 ق م 1998 + م 5 ق م 2011 + م 8 ق م 2022:

1- يطبق على الربح الناتج عن نشاط المخبزة دون سواه، تخفيض نسبة 35 %.

2 ملغى،

3 يطبق على الارباح المعاد استثمارها تخفيض نسبتها 30% فيما يخص تحديد الدخل الواجب ادراجها في اسس الضريبة على الدخل الاجمالي وفقا للشروط الاتية:

1- يجب اعادة استثمار الارباح في الاستثمارات الاهتلاكية (المنقولات او العقارات) باستثناء السيارات السياحية التي لا تشكل الاداة الرئيسية للنشاط خلال السنة المالية لتحقيقها او خلال السنة المالية الموالية. و في هذه الحالة الاخيرة، يجب على المستفيدين من هذا الامتياز اكتتاب التزام باعادة الاستثمار، دعما لتصريحاتهم السنوية.

2- للاستفادة من هذا التخفيض، يجب ان يمسك المستفيدون محاسبة منتظمة. و فضلا عن ذلك، يجب ان يبينوا بصورة مميزة في التصريح السنوي نتائج الارباح التي يمكنها الاستفادة من التخفيض و الحاق قائمة الاستثمارات المحققة مع الاشارة الى طبيعتها و تاريخ دخولها في الاصول و كذا سعر كلفتها.

3 يجب على الاشخاص، في حالة التنازل او وقف التشغيل الذي حدث في اجل اقل من خمس (5) سنوات و لم يتبع باستثمار فوري، ان يدفعوا لقابض الضرائب مبلغا يساوي الفرق بين الضريبة المفروض دفعها و الضريبة المسددة في سنة الاستفادة من التخفيض. و تطبق على الحقوق الاضافية المفروضة على هذا النحو زيادة قدرها 5 %.

كما تؤسس ضريبة تكميلية ضمن نفس الشروط في حالة عدم احترام الالتزام المذكور في الفقرة 3 أ من هذه المادة مع زيادة قدرها 25 %.

المادة 21 مكرر : ملغاة م 2 ق م 1999 .

ثانيا - أرباح المهن غير التجارية:

- تعريف الأرباح الخاضعة للضريبة:

المادة 22 (ملغاة بالمادة 5 من قانون المالية 2015. واعيد انشاؤها بموجب المادة 2 من قانون المالية 2020، وتم إلغاؤها بموجب م 2 ق م ت 2020 ثم تم اعادة انشائها بموجب م 9 ق م 2022):

1) تعتبر كمداخيل متأتية من ممارسة مهنة غير تجارية، أرباح المهن الحرة، والوظائف والمهام التي لا يتمتع أصحابها بصفة التاجر، وكذا كل المهن والمستثمرات المدرة للأرباح، والتي هي مصادر كسب لا تنتمي إلى صنف آخر من الأرباح والمداخيل.

2) وتتضمن هذه الأرباح أيضا:

- ريوع عائدات حقوق المؤلف التي يتقاضاها الكتاب أو المؤلفون الموسيقيون، وورثتهم والموصى لهم بحقوقهم،

- الريوع المحققة من قبل المخترعين، سواء من منح رخصة استغلال شهاداتهم أو بيع علامات الصنع أو طرق أو صيغ الإنتاج أو التنازل عنها.

المادة 23 (ملغاة بالمادة 5 من قانون المالية 2015. واعيد انشاؤها بموجب المادة 2 من قانون المالية 2020، وتم إلغاؤها بموجب م 2 ق م ت 2020 ثم تم اعادة انشائها بموجب م 9 ق م 2022 معدلة ب م 2 ق م ت 2022):

1) يتكون الربح الواجب أخذه بعين الاعتبار في أساس الضريبة على الدخل، من فائض الإيرادات الكلية على النفقات اللازمة لممارسة المهنة.

غير أنه، في حالة عدم وجود مبررات لجميع النفقات الضرورية لممارسة المهنة، يسمح بخصم مبلغ جزافي قدره 10 % من إجمالي الإيرادات المصرح بها.

مع مراعاة أحكام المادة 173 من هذا القانون، يأخذ هذا الربح في الحسيان الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التنازل عن عناصر الأصول المخصصة لممارسة المهنة وكل التعويضات المقبوضة مقابل التوقف عن ممارسة المهنة أو تحويل الزبائن.

تتضمن النفقات القابلة للخصم على وجه الخصوص:

- إيجار المحلات المهنية،

- الضرائب والرسوم المهنية التي يتحملها المكلف بالصريبة بصفة نهائية،

- الاهتلاكات المنجزة وفقا للقواعد المطبقة على نظام الأرباح الصناعية والتجارية.

2) في حال التنازل عن رخصة استغلال براءة اختراع أو التنازل عن طريقة أو صيغة الصنع من طرف المخترع نفسه، فإنه يطبق على ريوع الاستغلال أو على سعر البيع، تخفيض قدره 30 %، قصد مراعاة المصاريف المنفقة لإنجاز الاختراع، إذا لم يتم خصم المصاريف الحقيقية من أجل تأسيس الضريبة.

المادة 24 (ملغاة بالمادة 5 من قانون المالية 2015. واعيد انشاؤها بموجب المادة 2 من قانون المالية 2020، وتم إلغاؤها بموجب م 2 ق م ت 2020 ثم تم اعادة انشائها بموجب م 9 ق م 2022):

تخضع فوائض القيمة المحققة من الأصول الثابتة، للنظام المنصوص عليه في المادتين 172 و 173 من هذا القانون.

المادة 25 (ملغاة بالمادة 5 من قانون المالية 2015. واعيد انشاؤها بموجب المادة 2 من قانون المالية 2020، وتم إلغاؤها بموجب م 2 ق م ت 2020 ثم تم اعادة انشائها بموجب م 9 ق م 2022، ثم تم الغاؤها بالمادة 3 ق م ت 2022):

ب مكرر - الاستثناءات والاعفاءات:

المادة 25 مكرر (محدثة بالمادة 10 ق م 2022):

تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي، المبالغ المحصلة في شكل أتعاب وحقوق المؤلفين والمخترعين المتعلقة بالأعمال الأدبية والعلمية والفنية والسينمائية، من قبل الفنانين والمؤلفين والملحنين والمخترعين الذين يوجد موطن تكليفهم بالجزائر.

المادة 25 مكرر 1 (محدثة بالمادة 10 ق م 2022):

تطبق أيضا الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 13 مكرر - 1 من هذا القانون، على أرباح المهن غير التجارية.

المادة 25 مكرر 2 (محدثة بالمادة 10 ق م 2022):

ستفيد من الإعفاء، المداخيل المحققة من عمليات التصدير.

يمنح هذا الإعفاء تناسبيا مع المداخيل المحققة بالعملة الصعبة.

يشترط للاستفادة من هذه الأحكام، تقديم المكلف بالضريبة إلى المصالح الجبائية المختصة، وثيقة تثبت دفع هذه المداخيل لدى بنك موطن بالجزائر، وفقا للشروط والأجال المحددة في التنظيم المعمول به.

المادة 25 مكرر 3 (محدثة بالمادة 10 ق م 2022):

تستفيد من الإعفاء المداخيل التي تم استخدامها خلال سنة تحقيقها، في المساهمة في رأسمال شركات إنتاج السلع أو الأشغال أو الخدمات.

يرتبط منح هذا الإعفاء بالتحرير الكلي للملع الموافق للدحل الذي تم استخدامه في هذه المساهمة.

يجب الاحتفاظ بالسندات المقتناة لفترة لا تقل عن خمس (5) سنوات تحتسب ابتداء التي تلي سنة الاكتساب . وتترتب على عدم الامتثال لهذا الشرط المطالبة بإعادة الامتياز الجبائي الممنوح، من السنة المالية مع تطبيق زيادة بنسبة 25 % .

المادة 26 (ملغاة بالمادة 5 من قانون المالية 2015 واعيد انشاؤها بموجب المادة 2 من قانون المالية 2020، وتم إلغاؤها بموجب م 2 ق م ت 2020 ثم تم اعادة انشائها بموجب م 11 ق م 2022):

يحدد الأساس الخاضع لتأسيس الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذين يحققون الأرباح المذكورة في المادة 22 من هذا القانون، حسب النظام المبسط للمهن غير التجارية.

المادة 27: ملغاة بالمادة 200 من قانون المالية 2002.

المادة 28: ملغاة بالمادة 5 من قانون المالية 2015. واعيد انشاؤها بموجب المادة 2 من قانون المالية 2020، وتم إلغاؤها بموجب م 2 ق م ت 2020.

المادة 29: ملغاة بالمادة 5 من قانون المالية 2015. واعيد انشاؤها بموجب المادة 2 من قانون المالية 2020، وتم إلغاؤها بموجب م 2 ق م ت 2020.

2 نظام التقدير الإداري:

المادة : 30 ملغاة م 200 ق م 2002.

المادة : 31 ملغاة م 200 ق م 2002.

3- النظام المبسط للمهن غير التجارية:

المادة 31 مكرر (محدثة بالمادة 12 ق م 2022):

يخضع المكلفون بالضريبة الذين يحققون مداخيل تابعة لفئة أرباح المهن غير التجارية المذكورة في المادة 22 أعلاه، للنظام المنسط للمهن غير التجارية.

ويجب على هؤلاء المكلفين أن يدوبوا على تصريح خاص مبلغ الإيرادات المقبوضة والنفقات المدفوعة والنتيجة المحققة يعنوان السبة المعنية.

كما يجب عليهم اكتتاب وتقديم هذا التصريح لمصلحة الضرائب لمكان تواجد النشاط، في أجل أقصاه 30 أبريل من كل سنة.

عندما ينقضي أحل إيداع التصريح في يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى أول يوم عمل موال.

المادة 31 مكرر 1 (محدثة بالمادة 12 ق م 2022):

يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام المبسط للمهن غير التجارية، مسك دفتر يومي، مؤشر وممضى من طرف المصلحة المسيرة، ومتابع يوما بيوم بدون فراغ أو شطب، يظهر بالتفصيل مداخيلهم ونفقاتهم المهنية.

ويجب عليهم كذلك مسك سجل مؤشر وممضى من طرف المصلحة المسيرة، مدعما بسندات الإثبات الموافقة، يتضمن:

- تاريخ الاقتناء أو الإنشاء وسعر تكلفة المعدات المخصصة لممارسة مهنتهم،

- مبلغ الاهتلاك المطبق على هذه المعدات،

- سعر وتاريخ التنازل عنها.

ويجب عليهم الاحتفاظ بالسجلات إضافة إلى كل سندات الإثبات، إلى غاية انتهاء السنة العاشرة الموالية لتلك التي تم فيها تسجيل الإيرادات والنفقات.

يجب تقديم هذه السجلات عند كل طلب من إدارة الضرائب

. يترتب على عدم مسك هذه السجلات، تطبيق غرامة قدرها خمسون ألف دينار (50.000 دج).

4 أحكام مشتركة:

المادة 32 (ملغاة م 5 ق م 2015، واعيد انشاؤها ب م 13 ق م 2022):

يحدد الربح الخاضع للضريبة للشركاء في شركات الأشخاص وشركات المساهمة، بمفهوم القانون التجاري، ولأعضاء الشركات المدنية، حسب الحالة، ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 21 و من 22 إلى 33 من هذا القابون.

5- اقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي من المصدر :

المادة 33: م 10 ق م 2001 + م 2 ق م 2018:

تخضع للإقتطاع من المصدر المحرر للضريبة على الدخل الإجمالي المحدد معدله افي المادة 104، المداخيل التي يدفعها المدينون المقيمون في الجزائر إلى مستفيدين يقيمون جبائيا خارج الجزائر:

1) المبالغ المدفوعة كمكافآت عن نشاط منجز في الجزائر عند ممارسة إحدى المهن المذكورة في المادة 22- 1 من هذا القانون.

2) ريوع العائدات المحددة في المادة 22- 2 من هذا القانون، التي المؤلف التي يتقاضاها المخترعون أو في مجال حقوق المؤلف، وكذا كل العائدات الناتجة عن الملكية الصناعية أو التجارية والحقوق المماثلة،

3) المبالغ المدفوعة كمكافآت عن مختلف أنواع الخدمات المقدمة أو المستعملة في الجزائر. يشمل هذا الإقتطاع الرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة.

تحدد كيفيات الإقتطاع المشار إليه في المقاطع1، 2 و 3 اعلاه، في المادة 108 من هذا القانون.

المادة : 34 ملغاة م 6 ق م 1997.

المادة 34 مكرر ملغاة م 5 ق م 1998.

ثالثا - المداخيل لفلاحية:

أ) - تعريف المداخيل الفلاحية:

المادة 35 (م 14 ق م 2022):

تعتبر مداخيل فلاحية، المداخيل المحققة من الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي، مهما كان طابعها، عصريا أو تقليديا.

كما تعتبر مداخيل فلاحية، المداخيل الناتجة عن:

- أنشطة تربية الدواجن والنحل والأرانب والحلزون،

- استغلال الفطريات في السراديب داخل باطن الأرض،

- المنتوجات الغابية المتعلقة بالفلين ولحاء الشجر واستخراج المادة الصمغية،

- استغلال المشاتل التي تمارس حصريا نشاط إنتاج النباتات الشجرية وزراعة الكروم،

- استغلال الحلفاء.

ب- الإعفاءات :

المادة 36 م 6 ق م 1999 + م 6 ق م 2011 + م 14 ق م 2022 + م 5 ق م 2024:

تستفيد من الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل الإجمالي :

- المداخيل الناتجة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة والتمور،

- المداخيل الناتجة عن عن مبيعات الحليب الطازج،

- مداخيل المستثمرات التي تقل أو تساوي مساحتها :

- ستة (6) هكتارات، بالنسبة للمستثمرات الواقعة في الجنوب،
- ستة (6) هكتارات، بالنسبة للمستثمرات الواقعة في الهضاب العليا،
- هكتاران (2)، بالنسبة للمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى .

تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي، لمدة عشر (10) سنوات، المداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي، الممارسة في:

- الأراضي المستصلحة حديثا، ودلك ابتداء من تاريخ استغلالها،

- المناطق الجبلية، وذلك ابتداء من تاريخ بداية النشاط.

الأراضي والمناطق المذكورة أعلاه، هي تلك المحددة عن طريق التشريع التنظيم المعمول بهما.

ج- تحديد الدخل الفلاحي :

المادة 37 (ملغاة م 200 ق م 2002 واعيد انشاؤها ب م 14 ق م 2022):

توخذ بعين الاعتبار التكاليف المرتبطة بالاستغلال، في تحديد الدخل الفلاحي الموافق للدخل الصافي.

معايير تحديد الدخل الفلاحي، هي تلك المبينة في المادتين 7 مكرر 1 و 7 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية.

المادة 38 (ملغاة م 200 ق م 2002 واعيد انشاؤها ب م 14 ق م 2022):

بالنسبة للنشاط الفلاحي، يكمن الدخل الصافي الخاضع للضريبة في الفرق بين المردود المتوسط بالهكتار المعبر عنه بالقيمة والتكاليف المقبولة مضروبا في المساحة المزروعة.

المادة 39 (ملغاة م 200 ق م 2002 واعيد انشاؤها ب م 14 ق م 2022):

بالنسبة لنشاط تربية المواشي، فإن الدخل الصافي الخاضع للضريبة هو حاصل جداء متوسط قيمة السوق في عدد رؤوس المواشي لكل صنف الموافق للتزايد، مع تطبيق تخفيض بنسبة 60 %.

المادة 40 (ملغاة م 200 ق م 2002 واعيد انشاؤها ب م 14 ق م 2022):

بالنسبة لنشاط تربية الدواجن والنحل والأرائب والحلزون ومنتوجات استغلال الفطريات، يإحدد الدخل الصافي الخاضع للضريبة بتطبيق تعريفة متوسطة، حسب الحالة، على عدد الوحدات أو الكميات المحققة.

المادة 41 ملغاة م 200 ق م 2002.

رابعا - المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار الأملاك المبنية وغير المبنية:

أ تعريف الريوع العقارية:

المادة 42 م 2 ق م 2002 + م 7 ق م 2003 + م 3 ق م 2005 + م 3 ق م 2012 + م 5 ق م 2017 + م 14 ق م 2020 + م 6 ق م 2021 + م 15 ق م 2022):

1) تدرج المداخيل الناتجة عن إيجارالعقارات المبنية أو أجزاء منها، وكذا إيجار كل المحلات التجارية أو الصناعية غير المجهزة بعتادها، إذا لم تكن مدرجة في أرباح مؤسسة صناعية أو تجارية أو حرفية أو مستثمرة، فلاحية أو مهنة غير تجارية وكذا تلك الناتجة عن عقد العارية في تحديد الدخل الإجمالي المعتمد كأساس في تحديد الضريبة على الدخل الإجمالي، في صنف المداخيل العقارية.

يتكون الأساس الضريبي المعتمد في عقد العارية من القيمة الإيجارية المحددة إستنادا إلى السوق المحلية أو حسب المقاييس المقررة عن طريق التنظيم.

2 تدرج كذلك في صنف الريوع العقارية الإيرادات الناتجة عن إيجار أملاك غيرالمبنية بمختلف أنواعها بما فيها الأراضي الفلاحية.

3 يدفع مبلغ الضريبة المستحقة لدى قباضة الضرائب لمكان وجود العقار المبني أو غير المبني المؤجر، في أجل أقصاه اليوم العشرون(20) من الشهر الموالي لتحصيل الايجار.

حالة عدم ذكر الأجل المتفق عليه في العقد تستحق الضريبة على الايجار بحلول اليوم العشرين (20) من كل شهر. ويطبق هذا الحكم حتى إذا لم يسدد مستغل أو مؤجر المكان ثمن الايجار.

مع مراعاة الأحكام السابقة، تستحق الضريبة على الإيجار المحصل مسبقا بتاريخ اليوم العشرين (20) من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه تحصيله.

في حالة الفسخ المسبق للعقد، يمكن للمؤجر أن يطلب إسترداد الضريبة المتصلة بالمرحلة المتبقية في السريان شريطة تبرير استرجاع المستأجر لمبلغ الإيجار المحصل للمرحلة غير المنتهية.

المادة 42 مكرر (معدلة ب م 2 ق م ت 2008 + م 6 ق م 2021):

يوزع حاصل الضريبة على الدخل الإجمالي، صنف الريوع العقارية كمايلي:

50 % لفائدة ميزانية الدولة؛

- 50 % لفائدة البلدية التي يقع فيها العقار.

- تحديد الدخل الخاضع للضريبة:

المادة 43 (ملغاة م 8 ق م 2003، واعيد انشاؤها ب م 16 ق م 2022):

الدخل الخاضع للضريبة يساوي المبلغ الاجمالي للايجار

- الإلتزامات:

المادة 44 (م 7 ق م 1999+ م 17 ق م 2022):

إن المكلفين بالضريبة الذين يتحصلون على مداخيل عقارية بمفهوم المادة 42 إكتتاب وإرسال إلى مصلحة الضرائب لمكان تواجد العقار المبني أو غير المبني المؤجر قبل الفاتح فبراير من كل سنة تصريحا خاصا.تسلم الإستمارة من طرف الإدارة.

خامسا - ريوع رؤس الأموال المنقولة:

أ - ريوع الأسهم أو حصص الشركة والإيرادات المماثلة لها:

المادة 45: تتمثل ريوع الأسهم وحصص الشركة والإيرادات المماثلة لها في الإيرادات التي توزعها:

- شركات الأسهم بمفهوم القانون التجاري؛

- الشركات ذات المسؤولة المحدودة؛

- الشركة المدنية المتخذة شكل شركة أسهم؛

شركات الأشخاص وشركات بالمساهمة التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال.

1 تعريف المداخيل الموزعة:

المادة 46: م 6 ق م 2009+ م 4 ق م 2012 + م 15 ق م 2020 + م 6 ق م ت 2020:

تعتبر مداخيل موزعة على وجه الخصوص:

1 الأرباح أو الإيرادات التي لا تدرج في الإحتياطات أو في رأس المال؛

2 المبالغ أو القيم الموضوعة تحت تصرف الشركاء أو حاملي الأسهم أو حاملي حصص الشركة وغير المقتطعة من الأرباح؛

3 ايرادات الأموال المستثمرة؛

4 القروض أو التسبيقات الموضوعة تحت تصرف الشركاء إما مباشرة وإما بواسطة شخص أو شركة؛

5 المكافآت والإمتيازات والتوزيعات غير المعلن عنها؛

6 المكافآت المدفوعة للشركاء أو المدراء غير المعوضة أو لأداء خدمة أو التي يعد مبلغها مبالغا فيه؛

7 أتعاب مجلس إدارة الشركة والنسب المئوية من الربح الممنوح لمدراء الشركات كمكافأة عن وظيفتهم؛

8 ملغاة.

9- الأرباح المحولة إلى شركة أجنبية غير مقيمة من قبل شركاتها الفرعية المقيمة في الجزائر أو كل منشأة مهنية أخرى بالمفهوم الجبائي.

المادة 47: ملغاة م 200 ق م 2002.

المادة 48: عندما يتوقف خضوع شخص إعتباري للضريبة المطبقة على أرباح الشركات، تعتبر أرباحه واحتياطاته مدفوعة للشركاء تناسبيا مع حقوقهم فيها.

المادة 49: لا تعتبر مداخيل موزعة:

1 المبالغ الموزعة التي تكتسي بالنسبة للشركاء أو حاملي الأسهم طابعا تسديديا لمساهماتهم أو لعلاوات الإصدار.غير أن التوزيع لا يكتسي هذا الطابع، إلا إذا سبق توزيع كل الأرباح والإحتياطات ما عدا الإحتياط القانوني.

ولتطبيق هذا الحكم، لا تعتبر مساهمات:

- الإحتياطات المدرجة في رأس المال؛

- المبالغ المدرجة في رأس المال أو الإحتياطات (مكافآت الإندماج) بمناسبة إندماج شركتين.

2 المبالغ الموزعة نتيجة تصفية شركة عندما:

- تمثل تسديد ا للمساهمات؛

- تتم على مبالغ أو قيم فرضت عليها ضريبة الدخل خلال حياة الشركة.

المادة 50: يعتبر الإدماج المباشر للأرباح في رأس المال إدماج للاحتياطات.

المادة 51:

1) في حالة إندماج شركتين أو أكثر، لا يعتبر منح أسهم أو حصص من الشركة مجانا، من قبل الشركة الجديدة إلى أعضاء الشركة المساهمة، توزيعا للربوع المنقولة إذا كان للشركات التي ساهمت فى عملية الإدماج، شكل شركات أسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة.

2) تطبق أحكام المقطع الأول أعلاه في حالة:

أ) مساهمة جزئية في أصول الشركة؛

ب) مساهمة كلية ومتزامنة في أصول شركتين أو أكثر.

2 تقدير المداخيل الموزعة

المادة 52: لكل فترة فرض الضريبة، تعتبر كتلة المداخيل المدفوعة موزعة بين المستفيدين من أجل تقدير دخل كل منهم.

يجب أن تطابق كتلة المداخيل هذه، مجموع المداخيل الفردية المصرح بها.

3 الإلتزامات:

المادة 53:م 7 ق م 2011: يتعين على الأشخاص المستفيدين من الإيرادات المنصوص عليها في المواد من 45 الى 51 ان يكتتبوا على الاكثر يوم 30 أبريل من كل سنة، تصريحا خاصا يرسلوه إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة عليهم.

عندما ينتهي اجل ايداع التصريح يوم عطلة قانونية يمدد اجل الاستحقاق الى اول يوم مفتوح يليه.

4 إقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي من المصدر:

المادة 54: م 9 ق م 2004، ملغاة بالمادة 7 ق م 2021.

ب - إيرادات الديون والودائع والكفالات:

1 تعريف الإيرادات الخاضعة للضريبة:

المادة 55 (معدلة م 18 ق م 2022):

تعد مداخيل من الديون والودائع والكفالات والفوائد والمبالغ المستحقة من الدخل والأرباح وكافة الحواصل الأخرى:

1) الديون الرهنية الممتازة منها والعادية وكذا الديون الممثلة بالأسهم والسندات العامة وسندات القرض الأخرى القابلة للتداول باستثناء كل عملية تجارية لا تكتسى الطابع القانوني للقرض؛

2) الودائع المالية تحت الطلب أو لأجل محدد، مهما كان المودع ومهم ا كان تخصيص الوديعة؛

3) الكفالات نقدا؛

4) الحسابات الجارية؛

5) سندات الصندوق،

6) الودائع في حسابات الاستثمار المنجزة في إطار العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية.

2 الاعفاءات :

المادة 56: ملغاة م 9 ق م 1995.

المادة 56 مكرر (محدثة ب م 19 ق م 2022):

تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي، أرباح الودائع في حسابات الاستثمار، المنجزة في اطار العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.

3 الحدث المنشىء للضريبة:

المادة 57: تستحق الضريبة بمجرد دفع الفوائد مهما كانت الطريقة التي تتم بها أوتسجيلها في الجانب المدين أو الدائن لحساب ما.

في حالة رسملة الفوائد الناتجة عن ثمن بيع محل تجاري، يؤجل الحدث المنشىء للضريبة إلى تاريخ دفع الفوائد.

4 تحديد الدخل الخاضع للضريبة:

المادة 58: م 7 ق م 1995 + م 8 ق م 1997 + م 9 ق م 2003 + م 4 ق م 2005:

يحدد الدخل الخاضع للضريبة بتطبيق تخفيض قدره خمسين ألف دينار(50.000 دج) من المبلغ الإجمالي، للفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر أو حسابات الادخار للاشخاص.

لا تطبق الأحكام السابقة عند تحديد الإقتطاع من المصدر المشار إليه في المادة 60 و يحدد حاصل القروض المحسوبة » بدون فوائد « بتطبيق معدل تسبيقات البنك المركزي زائد نقطتين على هذه الديون.

5 التزامات المستفيدين من الفوائد:

المادة 59:م 8 ق م 2011 + م 20 ق م 2022:

1) يتعين على المستفيدين من فوائد، المقيمين في الجزائر والذين يتم الدفع أوالتسجيل بالنسبة لهم، في حساب دائن أو مدين خارج الجزائر، أن يكتتبواعلى الاكثر يوم 30 أبريل من كل سنة، تصريحا خاصا يرسل إلى مصلحة الضرائب لمكان فموطن تكليفهم؛

عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية يمدد أجل الاستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه.

2) يسري الإلتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، على المستفيدين من هذه الفوائد عندما يتم دفعها في الجزائر دون وجود بيان مكتوب يثبتها.

6 إقتطاع الضريبةعلى الدخل الإجمالي من المصدر:

المادة 60: م 10 ق م 2003: يترتب على دفع فوائد، بمفهوم المادة 55 أو تسجيلها في الجانب الدائن أوالمدين لحساب ما، عندما يتم بالجزائر، تطبيق إقتطاع من المصدر من طرف المدين يحدد معدله بموجب المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

فيما يتعلق بالتفويضات ذات الفائدة المقتطعة، فإنه يتعين على البائع ان يدفع لدى المؤسسة المكلفة بمتابعة ملكية السندات والقيم، تسبيقا يحسب من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء بنسبة الاقتطاع من المصدر المذكور في الفقرة السابقة.تحدد كيفيات دفع هذا الإقتطاع أو التسبيق في المواد من 123 إلى 127 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.

المادة 61: يتعين على أصحاب البنوك أو شركات القرض وكذا كل المدينين بالفوائد مسك سجلا خاصا يقيد فيه، في أعمدة متميزة، مايلي:

1 اسم صاحب كل حساب ذي فائدة خاضعة للضريبة وعند الاقتضاء رقم الحساب أو رقم تسجيله؛

2 مبلغ الفوائد الخاضعة للاقتطاع؛

3 تاريخ تسجيلها في الحساب.

تسجل الفوائد الدائنة و الفوائد المدينة في أعمدة متميزة، ويلتزم المصرفي أو مؤسسة القرض بدفع الاقتطاع المطابق لهذه الفوائد.

7 التقادم - الإسترجاع:

المادة 62 و 63 ملغاة م 200 ق م 2002.

8 التزامات الغير:

المادة 64 معدلة بالمادة 3 ق م 2014: يتعين على الموثقين الذين يتسلمون عقد التزام، تلاوة أحكام المواد57 و 123 إلى 127 على الأطراف.

ويجب أن يتضمن العقد إشارة صريحة إلى هذه القراءة، تحت طائلة غرامة مالية مبلغها 1000 دج.

المادة 65:

1) لا يجوز شطب الامتياز المتخذ لضمان ثمن بيع محل تجاري إلا إذ ا أثبته دفع ضريبة الدخل على فوائد هذا الثمن؛

2) لا يجوز شطب تسجيلات كل الامتيازات الأخرى أو الرهون أو الكفالات المتخذة لضمان الديون المنتجة لفوائد إلا إذا ثبت دفع الضريبة على الفوائد.

سادسا - المرتبات والأجور والمنح والريوع العمرية:

أ - تحديد المداخيل الخاضعة للضريبة:

المادة 66: تدرج المرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح والريوع العمرية في تكوين الدخل الإجمالي المعتمد أساسا لاقرار الضريبة على الدخل الإجمالي.

المادة 67: م 7 ق م 2001 + م 9 ق م 2015: تعتبر أجورا لتأسيس الضريبة:

1 المداخيل المدفوعة إلى الشركاء و المسيرين لشركات ذات مسؤولية محدودة و الشركاء في شركات الاشخاص و الشركات المدنية المهنية و اعضاء شركات المساهمة؛

2 المبالغ المقبوضة من قبل أشخاص يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير، وهذا مقابل عملهم؛

3 التعويضات والتسديدات والتخصيصات الجزافية المدفوعة لمديري الشركات، لقاء مصاريفهم؛

4 علاوات المردودية والمكافآت أو غيرها التي تمنح لفترات غير شهرية، بصفة اعتيادية من قبل المستخدمين؛

5 المبالغ المسددة لأشخاص يمارسون، إضافة إلى نشاطهم الأساسي كأجراء نشاط التدريس أو البحث أوالمراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة، وكذلك المكافآت الناتجة عن كل نشاط ظرفي ذي طابع فكري.

المادة 68: م 8 ق م 1990+ م 8 ق م 1998 + م 6 ق م 2005 + م 3 ق م ت 2008 + م 8 ق م 2021:

يعفى من الضريبة:

أ) الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل، منصوص عليها في اتفاق دولي؛

ب) الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين، التي أنشىء نظامها الجمركي بمقتضى المادة 196 مكرر من قانون الجمارك؛

ج) الأجور والمكافآت الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب، وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم؛

د) ملغاة

هـ) التعويضات المرصودة لمصاريف التنقل أو المهمة؛

و) التعويضات عن المنطقة الجغرافية؛

ز) المنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع الإجتماعي مثل: الأجر الوحيد والمنح العائلية ومنحة الأمومة؛

ح) التعويضات المؤقتة والمنح والريوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم؛

ط) منح البطالة والتعويضات والمنح المدفوعة على أي شكل كان من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة والتأمين؛

ي) الريوع العمرية المدفوعة كتعويضات عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعويض ضرر جسماني نتج عنه بالنسبة للضحية، عجز دائم كلي ألزمه اللجوء إلى مساعدة الغير للقيام بالأفعال العادية للحياة؛

ك) معاشات المجاهدين والأرامل والأصول من جراء وقائع حرب التحرير الوطنية؛

ل) المعاشات المدفوعة بصفة إلزامية على إثر حكم قضائي؛

م) تعويضة التسريح.

ن) التعويضات المرتبطة بالشروط الخاصة بالاقامة والعزلة، في حدود 70 % من الأجر القاعدي.

ب - تحديد الدخل الخاضع للضريبة:

المادة 69: لتحديد الدخل الواجب إعتماده لإقرار أساس الضريبة على الدخل، يؤخذ في الحسبان مبلغ المرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمعاشات والريوع العمرية المدفوعة إلى المستفيدين وكذا الامتيازات العينية الممنوحة لهم.

المادة 70: فيما يخص الإكراميات والزيادة في السعر مقابل الخدمات:

- إذ ا دفعت مباشرة للمستخدمين من دون وساطة المستخدم، يقدر مبلغها جزافيا بمعدل يكون مقبولا بصفة عامة تبعا لعادات المكان.

و إذا أضيفت إلى أجر ثابت يقوم المستخدم بالإقتطاع كما هو مبين في المادة 75 1.

وإذا كانت تشكل الأجر الوحيد للمستخدمين باستثناء أي أجر ثابت، فإنه ينبغي على هؤلاء أن يحسبوا بأنفسهم الضريبة الخاصة بالمبالغ التي دفعت لهم، وأن يدفعوا مبلغ هذه الضريبة ضمن الشروط والآجال المحددة بخصوص الإقتطاعات التي يقوم بها المستخدمون أو المدينون.

المادة 71 (م 8 ق م 1999 + م 21 ق م 2022):

يقصد بالامتيازات العينية، التغذية والمسكن والألبسة والتدفئة والإنارة التي تقدر من طرف المستخدم، حسب القيمة الحقيقية للعناصرالمقدمة والخاصة بكل ثلاثة أشهر أو بكل شهر أو بكل خمسة عشر (15) يوما، أو بكل يوم أو بكل ساعة، حسب الحالة.

تحدد قيمة الامتياز العيني المتعلق بالتغذية بأربعمائة دينار (400 دج) عن كل وجبة في حالة عدم وجود الإثباتات.

المادة 72: خلافا لأحكام المادة 71 أعلاه، لا تدخل الامتيازات العينية المتمثلة في التغذية والمسكن دون سواهما، التي يستفيد منها العاملون في المناطق الواجب ترقيتها ضمن أساس الضريبة على الدخل.

تحدد المناطق الواجب ترقيتها عن طريق التنظيم.

المادة 73: يحدد مبلغ الدخل الخاضع للضريبة بخصم ما يلي من المبلغ الإجمالي للمبالغ المدفوعة والإمتيازات العينية الممنوحة:

1 المبالغ التي يقتطعها المستخدم لتشكيل معاشات أو منح التقاعد؛

2 المساهمة العمالية في التأمينات الإجتماعية.

ج - طريقة تحصيل الضريبة:

المادة 74:

1 خلافا لأحكام المادة 66، تحصل الضريبة عن طريق الإقتطاع من كل مبلغ مدفوع؛

2 يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يقبضون من أشخاص طبيعيين أو معنويين، لا يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر، مرتبات أو تعويضات أو أتعاب أو أجور أو إكراميات أو معاشات أو ريوع عمرية، بما فيها مبلغ الإمتيازات العينية، أن يحسبوا بأنفسهم الضريبة المطابقة للمبالغ المدفوعة لهم وأن يدفعوا مبلغ هذه الضريبة وفقا للشروط والآجال المحددة بخصوص الإقتطاعات التي يقوم بها المستخدمون والمدينون بالراتب 2

3 يتم اقتطاع ضريبة الدخل من المصدر وفق ا للشروط المنصوص عليها في المواد من 128 إلى 130.

د - التزامات المستخدمين والمدينين بالراتب:

المادة 75 (معدلة بالمادة 9 ق م 2011 + م 9 ق م 2021 + م 22 ق م 2022):

1) يتعين على كل مستخدم أو مدين بالراتب يقيم بالجزائر ويدفع مرتبات وأجور ومعاشات وتعويضات وأتعاب وريوع عمرية، أن يقوم باقتطاع، وفقا للشروط؛ المنصوص عليها في المواد من 128 إلى130.

2) يجب على المستخدمين والمدينين بالراتب أن يسجلوا لكل مستفيد وعن كل دفع مدفوع خاضع للضريبة أم لا، على السند أو البطاقة أو أية وثيقة مخصصة لتسجيل دفع الأجور أو إن تعذر ذلك، في سجل خاص، مايلي:

- تاريخ ونوع ومبلغ هذا الدفع، بما في ذلك الإمتيازات العينية والفترة المتعلقة به؛ المبلغ المتميز للاقتطاعات المتممة؛

عدد الأشخاص المصرح بهم في كفالة المستفيد من الدفع.

ويجب الإحتفاظ بهذه الوثائق إلى غاية إنقضاء السنة الرابعة الموالية للسنة التي تمت فيها الاقتطاعات.

يعاقب على رفض تقديم هذه الوثائق إلى أعوان الإدارة الجبائية بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 314.

وعلاوة على ذلك يجب على المستخدمين أن يبينوا في بطاقة الأجر أو أي وثيقة أخرى تثبت الدفع، والملزمين بتسليمها إلى العامل طبقا لقانون العمل، مبلغ الاقتطاعات المتممة برسم ضريبة الدخل على المرتبات والأجور أو عند الإقتضاء، وضع عبارة "إقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي - المرتبات والأجور :- لا شيء ".

3) يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يدفع مرتبات أو أجورا أو تعويضات أوأتعابا أو معاشات أو ريوعا عمرية، أن يقدم لمصلحة الضرائب التابع لها مكان النشاط أو مقر مؤسسته الرئيسي أو المكتب الذي أجرى الدفع خلال السنة السابقة، على الأكثر يوم 30 أبريل من كل سنة، كشفا بما فيه على حامل معلوماتي، أو عن طريق التصريح عن بعد، يتضمن بالنسبة لكل واحد من المستفيدين، البيانات الآتية:

الإسم واللقب والعمل والعنوان؛

- الحالة العائلية؛

- المبلغ الإجمالي قبل خصم الاشتراكات في التأمينات الإجتماعية والإقتطاعات الخاصة بالتقاعد والمبلغ الصافي بعد خصم هذه الإشتراكات والإقتطاعات، للمرتبات والأجور والمعاشات المدفوعة خلال السنة المالية المعتبرة؛

- مبالغ الإقتطاعات التى تتم من أجل ضريبة الدخل على المرتبات والأجور المدفوعة؛

- الفترة التي تطبق عليها المدفوعات عندما تقل هذه الفترة عن سنة واحدة.

عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية يمدد أجل الاستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه.

4) في حالة بيع أو توقف المؤسسة كليا أو جزئيا أو التوقف عن ممارسة المهنة، يجب أن يقدم الجدول المشار إليه في المقطع الثالث أعلاه، فيما يخص المرتبات المدفوعة خلال سنة البيع أو التوقف، خلال أجل مدته عشرة (10) أيام يحدد كما هو مبين في المادة 132 من هذا القانون.

والأمر كذلك بالنسبة للجدول الخاص بالمكافآت المدفوعة خلال السنة السابقة إذ ا لم يتم تقديمه بعد.

وعندما يتعلق الأمر ببيع مزرعة ووقف نشاطها، يسري أجل العشرة (10) أيام إعتبارا من اليوم الذي يصبح فيه البيع أو التوقف فعليا.

5) في حالة وفاة المستخدم أو المدين بالراتب فإن التصريح بالمرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية التي دفعها المتوفي خلال السنة التي توفي فيها، يجب أن يكتتبه الورثة خلال الستة (6) أشهر الموالية للوفاة.

المادة 76: تطبق أحكام المادة 75 أعلاه على كل شخص طبيعي أو اعتباري يدفع معاشات أم ريوعا عمرية و كذا على المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 74.

سابعا : فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية والحقوق العقارية، وكذا تلك الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة: (م 10 ق م 2021)

أ مجال التطبيق:

المادة 77 (معدلة بالمادة 3 ق م 2017 + م 10 ق م 2021 + م 3 ق م ت 2021): (عرضت م 3 ق م ت 2021 على المجلس الدستوري قرار رقم 22 في 07- 06- 2021 وقرر دستوريتها + م 23 ق م 2022):

بالنسبة لوعاء الضريبة على الدخل الاجمالي، تعتبر فوائض قيمة ناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية او غير المبنية، فوائض القيمة المحققة فعلا من قبل الاشخاص الذين يتنازلون، خارج نطاق النشاط المهني، عن عقارات او اجزاء من عقارات مبنية او غير مبنية، وكذا الحقوق العقارية المرتبطة بهذه الأملاك.

لتطبيق هذه المادة، تعد تنازلات بمقابل، الهبات المقدمة للاقارب ما بعد الدرجة الثانية و كذا لغير الاقارب.

المادة 77 مكرر (مدرجة ب م 10 ق م 2021):

تعتبر على أنها فوائض قيمة ناتجة عن التنازل عن الأسهم، الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة، بالنسبة لوعاء الضريبة على الدخل الإجمالي، فوائض القيمة المحققة من قبل الأشخاص الطبيعيين الذين يبيعون، خارج إطار نشاطهم المهني، كل أو جزء من الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة التي يحوزونها.

تعتبر أيضا بمثابة التنازل بمقابل، الهبات المقدمة للأقارب ما بعد الدرجة الثانية وكذلك لغير الأقارب.

ب - تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة:

المادة 78 (معدلة بالمادة 3 ق م 2017 + م 10 ق م 2021 + م 24 ق م 2022):

يتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة، بعنوان التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية والحقوق العقارية الحقيقية، من الفارق الايجابي بين:

سعر التنازل عن العقار،

و سعر الاقتناء او قيمة انشائه من طرف المتنازل،

يخفض سعر التنازل من مبلغ الحقوق والرسوم المدفوعة والمصاريف المثبتة قانونا، التي يتحملها البائع أثناء هذه العملية.

تضاف إلى سعر الاقتناء أو قيمة الإنشاء، مصاريف الاقتناء والصيانة والتحسين، المثبتة قانونا، وذلك في حدود 30 % من سعر الاقتناء أو قيمة الإنشاء.

عندما يكون العقار المتنازل عنه ناتجا عن هبة أو ميراث، فإن القيمة التجارية للعقار بتاريخ الهبة أو الميراث تحل محل قيمة الاقتناء، بالنسبة لحساب فائض قيمة التنازل الخاضع للضريبة.

فضلا عن ذلك، يمكن للادارة ان تعيد تقييم العقارات او اجزاء العقارات المبنية او غير المبنية على اساس القيمة التجارية الحقيقية و ذلك في اطار احترام الاجراء التناقضي المنصوص عليه في احكام المادة 19من قانون الاجراءات الجبائية.

المادة 79(معدلة بالمادة 3 ق م 2017 + م 3 ق م 2018 + م 10 ق م 2021):

يستفيد الدخل الخاضع للضريبة من تخفيض يبلغ حوالي 5 % سنويا، ابتداء من السنة الثالثة (3) من تاريخ حيازة العقار، وذلك في حدود 50 %.

تحدد شروط تطبيق هذه المادة، عند الحاجة بموجب قرار من وزير المالية.

المادة 79 مكرر (مدرجة بالمادة 10 ق م 2021 + م 25 ق م 2022):

يتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة، بعنوان التنازل بمقابل عن الأسهم و الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة، من الفرق الإيجابي بين سعر التنازل أو القيمة الحقيقية للأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة وسعر الشراء أو اكتتاب الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المالية المتنازل عنها.

يخفض سعر التنازل من مبلغ الحقوق والرسوم المدفوعة والمصاريف المثبتة قانونا، التي يتحملها البائع أثناء هذه العملية.

بالنسبة للأسهم والحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة المتنازل عنها الناتجة عن هبة أو ميراث، تعوض القيمة السوقية الحقيقية لهذه الأوراق عند تاريخ الهبة أو الميراث بقيمة الاقتناء، من أجل حساب فائض قيمة التنازل الخاضعة للضريبة.

ج - وجوب تحصيل و دفع المبالغ الخاضعة للضريبة:

المادة 80 (معدلة بالمادة 3 ق م 2017 + م 10 ق م 2021 + م 5 ق م 2025):

1) يلزم المكلفون بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة المشار إليها في المادة 77 أن يحسبوا وأن يدفعوا بأنفسهم الضريبة المستحقة، لدى قابض الضرائب الذي يتواجد فيه العقار، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إصدار عقد البيع.

إذا كان البائع غير موطن بالجزائر، فإن تصفية ودفع الضريبة يمكن أن يقوم بهما وكيله المؤهل قانونا.

ويتم الدفع لدى صندوق قابض الضرائب الذي يتواجد فيه العقار المتنازل عنه، عن طريق مطبوعة تقدمها الإدارة الجبائية أو يتم تحميلها عبر الموقع الإلكتروني.

2) يلزم المكلفون بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة المشار إليها في المادة 77 مكرر من هذا القانون، بالقيام بحساب و دفع الضريبة المستحقة، لدى قباضة الضرائب االتابع لها المقر الاجتماعي للشركة، خلال اجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ عملية التنازل.

إذا كان البائع غير موطن بالجزائر، فإن تصفية ودفع الضريبة يمكن أن يقوم بهما وكيله المؤهل قانونا، لدى قابض الضرائب التي يتبع له المقر الاجتماعي للشركة التي كانت سنداتها موضوع التنازل.

ويتم الدفع لدى قباضة الضرائب التي يتبع لها المقر الاجتماعي للشركة، عن طريق مطبوعة تقدمها الإدارة الجبائية أو يتم تحميلها عبر الموقع الإلكتروني للإدارة الجبائية.

د- الاعفاءات:

المادة 80 مكرر1 (ملغاة م 8 ق م 2009 واعيد انشاؤها ب م 26 ق م 2022):

تعفى من الضريبة على الدحل الإجمالي، فوائص القيمة على التنازل عن:

- ملك عقاري مرتبط بتركة، من أجل تصفية حقوق عينية شائعة،

تطبق هذه الاحكام اذا اثبت قانونا عدم قابلية العقار المعني بالتنازل للقسمة المادية او القانونية.

- ملك عقاري في إطار عقود تمويل المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك.

هـ - عدم تحقق فائض القيمة الناتج عن التنازل - اكتتاب التصريح

المادة 80 مكرر 2 (مدرجة بالمادة 6 ق م 2025):

يلزم المكلفون بالضريبة الذين لم يحققوا فوائض القيمة الناتجة عن التنازل المذكورة في المادتين 77 و 77 مكرر من هذا القانون ، باكتتاب تصريح لدى مصلحة الضرائب المختصة حسب الاستمارات المذكورة في الفقرتين

1 و 2 من المادة 80 أعلاه، في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إعداد عقد البيع. إذا كان البائع غير موطّن بالجزائر، يكتتب التصريح من طرف وكيله المؤهل قانونا.

ثامنا - الأحكام المشتركة بين مختلف أصناف الدخل:

أ - فوائض القيمة المحققة في نطاق نشاط تجاري أو حرفي أو فلاحي أو حر:

المادة 81: م 7 ق م 2015: تسري على الأشخاص الطبيعيين أيضا الأحكام المتعلقة بشروط إعفاء أو فرض الضريبة على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل الكلي أو الجزئي عن عناصر الأصول في إطار نشاط صناعي، أو تجاري، أو حرفي، أو فلاحي، أو اثناء ممارسة نشاط مهني.

ب) عدم خصم الضريبة على الدخل الإجمالي:

المادة 82 (معدلة م 27 ق م 2022):

لتحديد الإيرادات الصافية المنصوص عليها في المواد من 11 الى 71 مكرر من هذ ا القانون، فلإن الضريبة على الدخل الإجمالي غير قابلة للخصم.

ج) التزامات المنتجين والحرفيين والتجار:

المادة 83: يلزم كل منتج أو حرفي أو تاجر بمسك سجل يقيد فيه إجباريا مبيعات الأدوات، المنتوجات أو المحاصيل التي تتجاوز قيمتها بالوحدة أو بالحصة من الأدوات أو المنتوجات التي هي من نفس الصنف أو بالمحصول 50.000 دج.

إن إلزامية مسك السجل المشار إلي ه أعلاه، لا يعني المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي.

ويجب أن يقدم السجل المشار إليه أعلاه المرقم والموقع من قبل رئيس مفتشية الضرائب المباشرة عند أي طلب يصدر عن الإدارة الجبائية.

د- المكلفون بالضريبة المتوفرون على مداخيل مهنية من أصناف مختلفة:

المادة 84: ملغاة م 200 ق م 2002.

القسم الفرعي الثالث

الدخل الإجمالي

أولا : الدخل الخاضع للضريبة:

المادة 85 (م 12 ق م 2003 + م 28 ق م 2022):

يقرر أساس الضريبة على الدخل الإجمالي حسب المبلغ الإجمالي للدخل الصافي السنوي المتوفر لدى كل مكلف بالضريبة، حيث يتعلق بمجموع المداخيل التي يمتلكها المكلف بالضريبة، باستثناء تلك التي كانت موضوع فرض محرر، مع خصم التكاليف المذكورة أدناه:

1 ملغى؛

2 فوائد القروض والديون المبرمة لاقتناء أو بناء السكنات، على عاتق المكلف بالضريبة؛

3) إشتراكات منح الشيخوخة والضمان الإجتماعي التي يدفعها المكلف بالضريبة بصفة شخصية؛

4) نفقات الإطعام؛

5) عقد التأمين الذي يبرمه المالك المؤجر،

6) مبلغ هامش الربح المتفق عليه مسبقا في إطار عقد بصيغة "المرابحة" المبرم من أجل اقتناء مسكن على عاتق المكلف بالضريبة.

تستفيد المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار السكنات من تخفيض بنسبة 25 %، عند حساب أساس الضريبة على الدخل الاجمالي.

المادة 86: ملغاة م 9 ق م 1995.

المادة 87 (معدلة بالمادة 8 ق م 2009 + م 16 ق م 2017 + م 29 ق م 2022):

1) تقدر الإيرادات الصافية لمختلف الأصناف التي تدخل في تكوين الدخل الصافي الإجمالي، حسب القواعد المحددة في المادتين 9 و 10، وضمن الشروط المنصوص عليها في المقاطع من 2إلى 6 أدناه، دون التمييز، مالم تنص أحكام صريحة على خلاف ذلك، بين الإيرادات التي يوجد مصدرها في الجزائر، وتلك التي يوجد مصدرها في الخارج؛

2) تحدد الارباح الصناعية والتجارية، وأرباح المهن غير التجارية وكذا أرباح النشاط الفلاحي، طبقا لأحكام المواد من 11 الى 21، ومن 22 الى 33 وكذا المواد من 35 الى 40 من هذا القانون.

بالنسبة للمؤسسات الصناعية، أو التجارية أو الحرفية الخاضعة للضريبة على أساس ربحها الحقيقي، والتي تشتمل نتائجها في مجموعها على إيرادات متأتية من أصناف مختلفة، فإنه يتم تبيان هذه النتائج المجموعة دون حاجة إلى التمييز بينها وبين مختلف عناصرها في التصريح المنصوص عليه في المادة 99.

وفيما يخص المؤسسات التي تمارس نشاطها في الجزائر و في الخارج في آن واحد، يعد الربح محققا تناسبيا مع عمليات الإنتاج، أو إن تعذر ذلك، مع المبيعات المنجزة في الجزائر؛

3) يحدد الدخل الصافي العقاري، طبقا لأحكام المواد 42 الى 44 من هذا القانون.

أما فيما يخص المداخيل الناتجة عن إيجار الملكيات العقارية، فإنه يمكن تقديرها من قبل المصالح الجبائية، إعتمادا على القيمة التجارية للملك وقانون السوق؛

4) تشتمل ريوع رؤوس الأموال المنقولة على كافة المداخيل المنصوص إليها في المواد من 45 إلى 60، باستثناء المداخيل المعفاة من الضريبة طبقا للمادة 56 مكرر من هذا القانون.

وعندما يستحق دفعها نقدا، تخضع الإيرادات المشار إليها في الفقرة السابقة، للضريبة على الدخل الإجمالي، عن السنة التي يتم فيها دفعها نقدا أو بواسطة شيك، أو تقييدها لحساب؛

5) تحدد المداخيل الناتجة عن المرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 66 إلى73،

6) ملغى،

7) تعتمد الإيرادات التي يكون مصدرها خارج الجزائر، على أساس مبلغها الحقيقي، في جميع الحالات.

المادة 87 مكرر (م 9 ق م 1998 + م 9 ق م 1999 + م 13 ق م 2003 + ق م 2020 + م 7 ق م ت 2020، ملفاة ب م 30 ق م 2022)

المادة 88:

1) تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي، الإيرادات الناجمة عن التسديدات والاهتلاكات الكلية أو الجزئية التى تقوم بها الشركات الجزائرية والأجنبية على مبلغ أسهمها أو حصصها في الشركات، قبل حلها أو تصفيتها عندما لا تصنف هذه المبالغ ضمن الإيرادات الموزعة طبقا للمادة 49،

2) في حالة توزيع الأرباح أو الإحتياطات أو الأرصدة بمختلف أنواعها في شكل زيادة للرأسمال أو دمج شركات أو عمليات مماثلة لها، يعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي، التخصيص بدون مقابل، للأسهم أو حصص الشركة أو فوائض القيمة الناتجة عن هذا التوزيع.

إن التوزيعات التي تنتج في وقت لاحق عن توزيع الأرباح أو الإحتياطات بين الشركاء أو المساهمين أو الأرصدة بمختلف أنواعها المدرجة في الرأسمال أو الإحتياطات (منح الدمج) بمناسبة دمج شركات أو عمليات مماثلة لها، تدرج فى أسس الضريبة على الدخل.

المادة 89: لا يدرج الربح الممنوح أثناء تصفية شركة، لأصحاب الحقوق في الشركة، زيادة عن دعمهم، في أسس الضريبة على الدخل الإجمالي، إلا في حدود فائض تسديد الحقوق المخصومة من سعر إقتنائها، في حالة ما إذا كان سعر هذا الإقتناء يفوق مبلغ الدعم.

وتطبق نفس القاعدة في الحالة التي تعيد فيها الشركة أثناء وجودها شراء حقوق بعض الشركاء أو المساهمين أو حاملي الحصص المستفيدة.

المادة 90: في حالة تحويل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة إلى شركة أشخاص، يكون كل شريك أو مساهم في الشركة المحولة، خاضعا للضريبة على الدخل تناسبيا مع حصته في الأرباح أو الإحتياطات أو فوائض القيمة.

المادة 91: عندما يحقق مكلف بالضريبة، خلال سنة ما، دخلا إستثنائيا، مثل فائض القيمة عن محل تجاري أو توزيع إحتياطات شركة ما، ويكون مبلغ هذا الدخل الإستثنائي يفوق معدل الإيرادات الصافية التي فرضت على أساسها ضريبة الدخل على المكلف بالضريبة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، يمكن للمعني

بالأمر أن يطلب توزيع هذ ا الدخل الإستثنائي قصد إقرار الضريبة على الدخل، على سنة إنجازه والسنوات السابقة التي لا يشملها التقادم.

ويطبق هذا الحكم عند فرض الضريبة على فائض قيمة محل تجاري على إثر وفاة مستغله.

ويمنح هذا الحق إلى المكلف بالضريبة، الذي يتوفر أثناء سنة واحدة ونتيجة ظروف خارجة عن إرادته، على إيرادات تمثل، نظرا لتاريخ استحقاقها العادي، فترة تمتد على عدة سنوات.

ولا يجوز في أي حال من الأحوال توزيع الإيرادات المنصوص عليها في هذه المادة على الفترة السابقة لاسحتقاقها العادي أوالتاريخ الذي أكتسب فيه المكلف بالضريبة الأموال أو المستثمرات أو شرع في ممارسة المهنة التي تنجم عنها الإيرادات.

ويتعين على المكلفين بالضريبة الراغبين في الإستفادة من هذا الحكم أن يقدموا طلبا ملحقا بتصريحهم السنوي بضريبة الدخل، يشيرون فيه، بالإثباتات الازمة إلى مجموعة الإيرادات التي يطلبون تقسيطها ومصدرها وتوزيعها على فترة الدفع بالتقسيط.

ثانيا - الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للأجانب الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر:

المادة 92: م 2 ق م 2006: يخضع المكلفون بالضريبة من جنسية أجنبية والذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر حسب مفهوم المادة 3، للضريبة طبقا للقواعد المنصوص عليه في المواد من 85 إلى91.

ثالثا :الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للأجانب والأشخاص الذين لا يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر:

المادة 93 (معدلة بالمادة 7 ق م 2009+ م 2 ق م 2017 + م 11 ق م 2021):

1) تحدد المداخيل التي هي من مصدر جزائري العائدة للأشخاص الذين لا يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر حسب القواعد المطبقة على الإيرادات من نفس النوع التي يتقاضاها الأشخاص الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر.

2) تعتبر مداخيل من مصدر جزائري:

أ) ريوع الأملاك الموجودة في الجزائر أو الحقوق المتعلقة بهذه الأملاك.

ب) عائدات القيم المنقولة الجزائرية وكذا عائدات كل رؤوس الأموال الأخرى المنقولة المستثمرة في الجزائر.

ج) عائدات المستثمرات الموجودة في الجزائر.

د) المداخيل الناتجة عن الأنشطة المهنية الممارسة في الجزائر، سواء أكانت بأجر أم لا، أو العمليات ذات الطابع المكسب، والمنجزة في الجزائر.

ه) فوائض القيمة المشار اليها في المادة 77 والأرباح الناتجة عن العمليات المحددة في المادة 12، عندما تتعلق بمحلات تجارية مستغلة في الجزائر، وبعقارات موجودة في الجزائر أو بحقوق عقارية مرتبطة بها.

3) تعتبر كذلك مداخيل من مصدر جزائري، عندم ا يوجد مكان تكليف المدين بالإيرادات أو مكان إقامته في الجزائر:

أ) المعاشات والريوع العمرية؛

ب) العائدات التي يتقاضاها المخترعون أو بعنوان حقوق المؤلف، وكذا كل العائدات المتأتية من الملكية الصناعية أو التجارية والحقوق المماثلة لها؛

ج) المبالغ المدفوعة كمكافآت للخدمات المختلفة الأنواع المقدمة أو المستعملة في الجزائر.

المادة 94: يخضع الأشخاص الذين لا يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر، لكنهم يحوزون فيها على مسكن أو عدة مساكن، للضريبة على الدخل الإجمالي على أساس يساوي خمس (5) مرات القيمة الإيجارية لهذا المسكن، ما لم تكن الإيرادات من مصدر جزائري، للمعنيين بالأمر، أعلى من هذا الأساس، و في هذه الحالة الأخيرة يعتمد مبلغ هذه الإيرادات أساسا لإقرار الضريبة.

المادة 95: يتعين على الأشخاص الذين لا يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر والذين يحققون فيها إيرادات من أملاكهم أو مستثمراتهم أو مهنهم الموجودة أو الممارسة في الجزائر، أن يعينوا ممثلا في الجزائر يرخص له باستلام المراسلات المتعلقة بإقرار أساس الضريبة وتحصيلها والنزاعات الخاصة بها، وذلك في غضون العشرين (02) يوم ا التالية للطلب الذي توجهه لهم بهذ ا الشأن مصلحة الضرائب المباشرة.

رابعا : دخل سنة اكتساب مسكن في الجزائر:

المادة 96: عندما يحول مكلف بالضريبة كان يقيم سابقا في الخارج مكان إقامته إلى الجزائر، لا تحسب المداخيل التي تستحق الضريبة عليها من جراء إقامة المسكن في الجزائر، إلا إعتبارا من تاريخ هذه الإقامة.

خامسا: مداخيل سنة تحويل مكان الإقامة إلى الخارج أو مغادرة الجزائر:

المادة 97:

1) يخضع المكلف بالضريبة المقيم في الجزائر الذي يحول مكان إقامته إلى الخارج للضريبة على الدخل الإجمالي حسب المداخيل التي توفر عليها خلال سنة مغادرته إلى غاية تاريخه، والأرباح الصناعية والتجارية التي حققها منذ نهاية السنة المالية الأخيرة الخاضعة للضريبة وكل الإيرادات التى أكتسبها دون أن يتصرف فيها قبل تاريخ مغادرته.

وتفرض الضريبة على المداخيل المشار إليها في المقطع السابق حسب القواعد السارية المفعول عند تاريخ أول جانفي من سنة مغادرته.

وفيما يخص المداخيل المقدرة جزافيا، يخفض مبلغ الضريبة الجزافية، إذا إقتضى الأمر ذلك، حسب مدة الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى تاريخ مغادرته الجزائر.

2) يقدم تصريح مؤقت بالمداخيل الخاضعة للضريبة طبقا للمقطع1، ضمن الأيام العشرة السابقة لتاريخ تغيير الإقامة ويخضع هذا التصريح للقواعد والعقوبات المنصوص عليها بخصوص التصريحات السنوية.ويمكن إتمامه عند الإقتضاء وإلى غاية إنقضاء الأشهر الثلاث الأولى من السنة التالية لسنة المغادرة. وفي حالة عدم تقديم التصريح التصحيحي هذا ضمن الأجل المحدد، يعتبر أن التصريح المؤقت قد أثبت من قبل المعني بالأمر.

3) وتطبق نفس القواعد في حالة التخلي عن أي مكان إقامة في الجزائر.

سادسا: التقدير الجزافي الأدنى للدخل الذي تفرض عليه الضريبة حسب طريقة المعيشة:

المادة 98: م 4 ق م 2018 + م 8 ق م ت 2020:

في حالة عدم تناسب بين نمط الحياة للمكلف بالضريبة و مداخيله، يتم تحديد الوعاء الضريبي للضريبة على الدخل الإجمالي بتطبيق بعض عناصر نمط الحياة للجدول الوارد أدناه، مع الأخذ بعين الإعتبار، عند الإقتضاء، الزيادة المنصوص علها في النقطة 2، عندما يكون هذا المبلغ، على الأقل، يساوي سقف الإخضاع الضريبي لجدول الضريبة على الدخل الإجمالي :

إن العناصر المبينة لتحديد أساس الضريبة هي تلك التي يتصرف فيها أثناء السنة الضريبية، أفراد الأسرة الضريبية المشار إليهم في المادة 6 .

بالنسبة للعناصر التي يتصرف فيها عدة أشخاص معا، يتم تحديد الأساس بما يتناسب مع حقوق كل واحد منهم.

يتم تطبيق زيادة بنسبة 50 % على المبلغ الجزافي المحدد في الجدول، عندما يفوق هذا الأخير إو يساوي آخر قسط أعلى من الجدول التصاعدي المشار إليه في المادة 104 و عندما يحوز المكلف بالضريبة على اكثر من ستة عناصر لنمط الحياة المبينة في الجدول.

يتم تاسيس المبلغ الجزافي الناتج عن تطبيق الجدول و الزيادة المشار إليها في النقطتين 1 و 2، عند عدم وجود تناسب بين نمط الحياة لمكلف بالضريبة و مداخيله يتجاوز، على الأقل، ثلث مبلغ الدخل الصافي الخاضع للضريبة المصرح به، بما في ذلك المداخيل المعفاة أو التي فرضت عليها الضريبة وفقا لمعدل نسبي أو محرر من الضريبة بتطبيق إقتطاع.

يمكن للمكلف بالضريبة أن يأتي بالأدلة التي تبين بأن مداخيله أو إستخدام رأسماله أو القروض التي تحصل عليها، مكنته من ضمان على نمط حياته.

تحسم من المبلغ الجزافي المحدد بمقتضى هذه المادة، كل الإيرادات التي يثبت المكلف بالضريبة أنه توفر عليها خلال السنة المعنية، والتي هي معفاة، بأي صفة كانت، من الضريبة على الدخل الإجمالي.

القسم الثالث

تصريحات المكلفين بالضريب

المادة 99: (م 4 ق م 2010 + م 7 ق م 2025):

1) يجب على الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل الإجمالي يتسنى إقرار أساس هذه الضريبة، أن يكتتبوا ويرسلوا، على الأكثر يوم 30 يونيو من كل سنة إلى مصلحة الضرائب لمكان إقامتهم، تصريحا بدخلهم الإجمالي الذي تقدم على الأكثر يوم استمارته من قبل الإدارة الجبائية.

عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى اليوم الأول المفتوح الموالي.

ويخضع لهذا الإلتزام أيضا الأجراء الذين يتقاضون، فضلا عن أجرهم الرئيسي والمنح أو التعويضات المتعلقة به، مداخيل أجرية أو غير أجرية، ما عدا:

- الأجراء الذين يتقاضون أجرا وحيدا؛

- والأشخاص الذين يمارسون، فضلا عن نشاطهم الرئيسي كأجراء، نشاطا تعليميا أو يقومون ببحث بصفتهم مستخدمين مؤقتين أو شركاء في مؤسسة تعليمية.

2) يتعين على المكلفين بالضريبة الذين رخص لهم المجلس الشعبي البلدي مسبقا،بممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو تأدية خدمات بالتجول أو البيع المتنقل لبضائع منتجة محليا، أن يقدموا التصريح المشار إليه في المقطع الأول أعلاه.

3) وتبين التصريحات، بصفة متميزة مبلغ المداخيل مهما كانت طبيعتها، المقبوضة في الجزائر من جهة، وفي الخارج من جهة أخرى.

4) ويخضع للتصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من هذه المادة، مهما كان مبلغ دخلهم، الأشخاص الذين يحوزون عنصرا واحدا أو عددا من العناصر الآتي ذكرها:

سيارات سياحية، أو يخوت أو سفن النزهة، أو طائرات سياحية أو الخدم، أو مربون أو مربيات، أو حاضنات وكذا الأشخاص الذين يتوفرون على محل إقامة ثان أو عدة محلات إقامة ثانوية، سواء أكانت دائمة أو مؤقتة في الجزائر أو خارجها.

ويكون التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من هذه المادة، إلزاميا في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 20.000 نسمة، وفي مقرات الولايات وضواحيها، بالنسبة للأشخاص الذين تفوق القيمة الإجمالية الإيجارية لمحل إقامتهم 600 دج سنويا.

وبالنسبة للأشخاص المشار إليهم في المادتين 93 و 94، ينحصر التصريح في إبراز الإيرادات المعرفة بمقتضى هذه الأحكام.

المادة 100: يجب على المصرحين أن يقدموا كل المعلومات اللازمة بخصوص وضعهم وتكاليفهم العائلية.

ويجب عليهم أيضا، لكي يحق لهم الإستفادة من التخفيضات المنصوص عليه ا في المادة 85، أن يقدموا بيانا للتكاليف الواجب حسمها من دخلهم بمقتضى المادة المذكورة.

ويبرز هذا البيان ما يلي :

فيما يخص القروض المبرمة، والريوع الم دفوعة بصفة إلزامية، إسم وعنوان الدائن، وطبيعة السند المثبت للدين وتاريخه، وعند الإقتضاء، الجهة القضائية التي صدر عنها الحكم، وأخيرا مبلغ الفوائد أو الفوائد المستحقة السنوية؛

وفيما يخص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ما عدا الضريبة على الدخل الإجمالي التي يتحملها المكلف بالضريبة، نوع كل ضريبة، ومكان فرض الضريبة، ومادة الجدول ومبلغ الإشتراك.

المادة 101: يجب أيضا على المكلفين بالضريبة أن يصرحوا بالعناصر الآتي ذكرها:

- الإيجار أو القيمة الإيجارية والعنوان:

1) السكن الرئيسي؛

2) محلات الإقامة الثانوية في الجزائر وخارجها:

السيارات السياحية وعربات السكن، واليخوت أو سفن النزهة، و الطائرات السياحية، وقوة كل واحدة منها أو حمولتها؛

- الخدم، المربون، المربيات والحاضنات.

إن العناصر التي يجب إعتمادها هي العناصر التي حازها المكلف بالضريبة المشار إليه في المادة 6 - 1 خلال السنة السابقة.

المادة 102:م 5 ق م 2010 + م 6 ق م 2024:

في حالة القوة القاهرة، يمكن تمديد أجل تقديم التصريح السنوي المرفق بالوثائق الثبوتية الإجبارية، بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية، لا يمكن أن يزيد هذا التمديد عن ثلاثة (03) أشهر.

المادة 103: تحرر كل التصريحات على مطبوعات تعدها وتقدمها الإدارة الجبائية.

ويتعين على مفتش الضرائب تسليم وصل للمكلفين بالضريبة.

في حالة التنازل عن المؤسسة، أو التوقف عن ممارسة النشاط أو المهنة، أو في حالة الوفاة، يجب أن تكتتب التصريحات المتعلقة بها، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 132 .

القسم الرابع

حساب الضريبة

أ) المعدلات القابلة للتطبيق:

المادة 104 (م 10 ق م 1995 + م 10 ق م 1996 + م 9 ق م 1997 + م 6 و 10 و 11 ق م 1998 + م 8 و 10 ق م 1999+ م 10 ق م 2001 + م 14 الى 17 ق م 2003 + م 5 و 7 ق م 2005 + م 3 ق م 2006 + م 4 ق م 2007 + 5 ق م 2008 + م 7 ق م 2009 + م 2 ق م ت 2010 + م 8 ق م 2015 + م 2 ق م 2017 + م 5 ق م 2018 + م 17 ق م 2020 + م 5 ق م ت 2020 + م 9 ق م ت 2020 + م 12 ق م 2021 + م 31 ق م + م 5 ق م 2023 + م 8 ق م 2025):

أولا: - الاخضاع الضريبي للدخل الإجمالي:

يخضع الدخل الصافي، كما هو محدد بموجب أحكام المادة 85 من هذا القانون، إلى الضريبة على الدخل الاجمالي، على مستوى موطن التكليف، تبعا للجدول التصاعدي أدناه:

ثانيا- الإخضاع الضريبي للمداخيل الصافية، حسب أصنافها:

1. الأرباح الصناعية و التجارية وأرباح المهن غير التجارية و المداخيل الفلاحية:

تخضع المداخيل المشار إليها في المواد 11 و 22 و 35 من هذا القانون، تبعا للجدول المبين أعلاه، في مكان ممارسة النشاط.

يشكل هذا الإخضاع الضريبي دينا ضريبيا يخصم من ضريبة الدخل الإجمالي، الذي تعده المصالح الجبائية التابع لها موطن تكليف الخاضع للضريبة.

2. المداخيل الناتجة عن إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية :

تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي، المداخيل المتأتية من الإيجار، بصفة مدنية، للأملاك العقارية ذات الطابع السكني أو المهني المشار إليها في المادة 42، وذلك في مكان وجود العقار المبني وغير المبني المؤجر.

• يخضع مبلغ الإيجار السنوي الإجمالي الذي يساوي أو يقل عن 1.800.000 دج، لمعدل محرر من الضريبة يقدر ب :

• 7 %، يحسب على مبلغ الايجارات الإجمالية، بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار ذي طابع سكني،

• 15 %، يحسب على مبلغ الإيجارات الاجمالي، بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار ذي طابع تجاري أو مهني غير مزود بأثاث أو معدات ضرورية لاستغلاله .كما يطبق هذا المعدل على العقود المبرمة مع الشركات،

• 15 %، تحسب على مبلغ الإيجارات الإجمالية، بالنسبة للأملاك غير المبنية، يخفض هذا المعدل إلى 10 % بالنسبة للإيجارات الفلاحية.

يطبق إخضاع ضريبي مؤقت بمعدل 7 % على مبلغ الإيجارات السنوية الإجمالية الذي يتجاوز 1.800.000 دج، يتم خصمه من الإخضاع الضريبي النهائي للدخل الإجمالي، المعد من طرف المصالح الجبائية التابع لها موطن تكليف الخاضع للضريبة.

3. بالنسبة للمرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح والريوع العمرية :

أ. المداخيل الشهرية :

يحسب الاقتطاع من المصدر للضريبة على الدخل الإجمالي، بعنوان المرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية حسب مفهوم المادة 66، على أساس الدخل الشهري، بناء على الجدول المذكور أعلاه.

تستفيد هذه المداخيل من تخفيض نسبي من الضريبة الإجمالية يقدر ب 40 % .

لا يمكن أن يقل هذا التخفيض عن 12.000 دينار سنويا أو يزيد عن 18.000 دينار سنويا (أي بين 1.000 دج و 1.500 دج / شهريا).

تستفيد من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل الاجمالي، المداخيل التي لا تتعدى 30.000 دج .

تستفيد من تخفيض ثان إضافي، المداخيل التي تفوق مبلغ 30.000 دج وتقل عن الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة بالنسبة لهذه الفئة 35.000 دج، من الدخل، حسب الصيغة الآتية :

الضريبة على الدخل الإجمالي = الضريبة على الدخل الإجمالي (حسب التخفيض الأول) × (137/51) - (27925/8)

بالنسبة للمداخيل التي تفوق 30.000 دج وتقل عن 42.500 دج، بالنسبة للعمال ذوي الإعاقة الحركية أو العقلية أو المكفوفين أو الصم البكم، وكذا العمال المتقاعدين الخاضعين للنظام العام، فإنها تستفيد من تخفيض إضافي على مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، على ألا يتراكم مع التخفيض الثاني المذكور أعلاه

وتحدد الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة بالنسبة لهذه الفئة من الدخل، وفقا للصيغة الآتية :

الضريبة على الدخل الإجمالي = الضريبة على الدخل الإجمالي (حسب التخفيض الأول) × (93/61) - (81.213 / 41)

تطبق نفس طريقة الاقتطاع على المعاشات والريوع العمرية المدفوعة للأشخاص الذين يقع موطن تكليفهم خارج الجزائر .

ب . المداخيل غير الشهرية :

تعتبر الرواتب والمنح والعلاوات والتعويضات المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 67 من هذا القانون، وكذا الاستدراكات المرتبطة بها، كدخل شهري منفصل خاضع للاقتطاع من مصدر الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 10 % .

ج . المداخيل المتأتية من الأنشطة الظرفية ذات الطابع الفكري :

تخضع أنشطة البحث والتدريس والمراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة، المنصوص عليها في المادة 67- 5 من هذا القانون، إلى اقتطاع من المصدر بنسبة 10 % محررة من الضريبة .

بالنسبة للرواتب المتأتية من جميع الأنشطة الظرفية ذات الطابع الفكري، يحدد معدل الاقتطاع ب 15 % محررة من الضريبة .

4. مداخيل رؤوس الأموال المنقولة :

أ . عائدات الأسهم أو الحصص الاجتماعية والمداخيل المماثلة :

تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المطبق على عائدات الأسهم أو الحصص الاجتماعية والمداخيل المماثلة المذكورة في المواد من 45 إلى 48 من هذا القانون، ب 15 % محررة من الضريبة.

ب . إيرادات الديون والودائع والكفالات :

تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المطبق على عائدات الديون والودائع والكفالات ب 10 % . ويمثل هذا الاقتطاع دينا ضريبيا يتم خصمه من الإخضاع النهائي .

تحدد نسبة 50 % محررة من الضريبة، بالنسبة لعائدات الأوراق غير الاسمية أو لحاملها .

بالنسبة للفوائد الناتجة عن المبالغ المدونة في دفاتر أو حسابات الادخار للأفراد، تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر كما يأتي:

- 1 %، محررة من الضريبة، بالنسبة لقسط الفوائد الذي يقل أو يساوي خمسين ألف دينار (50.000 دج)،
- 10 %، فيما يخص قسط الفوائد الذي يزيد عن خمسين ألف دينار (50.000 دج) ويمثل الاقتطاع المتعلق بهذا القسط من الدخل دينا ضريبيا يخصم من الإخضاع النهائي

5. فوائض القيم الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية والحقوق العقارية العينية، وكذا تلك الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة :

أ . تخضع فوائض القيم الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية وكذا الحقوق العقارية الحقيقية، المشار إليها في المادة 77 من هذا القانون، للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 15 % محررة من الضريبة.

تستفيد من تخفيض ضريبي قدره 50% ، التنازلات عن السكن المتواجد في بناية جماعية أو فردية تُشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي.

ب - تخضع فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة، المذكورة في المادة 77 مكرر من هذا القانون، لنسبة 15% محرّرة من الضريبة على الدخل الإجمالي.

يطبق معدل مخفض يحدد بـ 5% ، إذا التزم المكلف بالضريبة بإعادة استثمار مبلغ فائض القيمة المحقق، في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تلي تلك التي تم فيها التنازل.

يجب أن يرفق التزام إعادة الاستثمار بالاستمارة المذكورة في المادة 280 من هذا القانون.

يقصد بإعادة الاستثمار، اكتتاب المبالغ المعادلة لفوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية والأوراق المماثلة، في رأسمال مؤسسة أو عدة مؤسسات، ويتحقق عن طريق شراء أسهم أو حصص اجتماعية أو أوراق مماثلة.

في حال عدم احترام التزام إعادة الاستثمار في الأجل المحدد، تتم المطالبة بإعادة الفارق بين مبلغ الضريبة المفترض تسديده وذلك الذي تم دفعه، مع تطبيق زيادة بنسبة 25 %.

ثالثا- بالنسبة للمداخيل التي يحققها الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطن تكليفهم الجبائي خارج الجزائر :

تخضع للاقتطاع من المصدر في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي، المداخيل التي يحققها الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطن تكليفهم الجبائي خارج الجزائر، حسب النسب المحددة على النحو الآتي :

- 24 %، بالنسبة للمداخيل المنصوص عليها في المادة 33 من ا القانون، المدفوعة من طرف المدينين المقيمين في الجزائر،
- 15 %، بالنسبة لعائدات الأسهم أو الحصص الاجتماعية و كذا المداخيل المماثلة، المشار إليها في المواد من 45 إلى 48 من هذا القانون،
- 20 %، بالنسبة لفوائض القيم الناتجة عن عمليات التنازل على الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة،
- 15 %، بالنسبة للمبالغ المدفوعة في شكل أتعاب أو حقوق التأليف للفنانين، الذين لديهم موطن تكليفهم الجبائي خارج الجزائر .

غير أنه، بالنسبة للمبالغ المحصلة من طرف هؤلاء الفنانين، عند مشاركتهم في إطار اتفاقات التبادل الثقافي والأعياد الوطنية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، التي تنظم تحت وصاية وزارة الثقافة والديوان الوطني للثقافة والإعلام، لا تندرج ضمن أساس فرض الضريبة على الدخل الإجمالي.

ب - خصم الإقتطاعات من المصدر:

المادة 105: ملغاة م 12 ق م 1999.

المادة 106: م 11 ق م 1995 + م 3 ق م 2006 + م 5 ق م 2007:

يمنح الإقتطاع من المصدر المطبق على مداخيل الديون و الإيداعات و الرهون المشار إليها في المادة 55 من هذا القانون للمستفيدين منها الحق في قرض ضريبي يساوي مبلغه مبلغ هذا الإقتطاع، يتم إدراجه في الضريبة على الدخل الصادرعن طريق الجدول.

غير أن القرض الضريبي الممنوح على أساس الإقتطاع من المصدر المطبق على الفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر التوفير أو حسابات التوفير للسكن، يكون مساويا لحصة الإقتطاع المناسبة عند تطبيق نسبة 10 ٪ المنصوص عليها في المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

المادة 107: يستفيد الأجراء الذين يتقاضون مداخيل أجرية فضلا عن أجرهم الرئيسي من قرض ضريبي يساوي الضريبة على الدخل الإجمالي الذي يحسب وهميا على الأجر الرئيسي قبل تطبيق التخفيض الجبائي المقرر لهذه الفئة من المدينين بالضريبة.يقيد هذا القرض الضريبي على الضريبة النهائية المقررة عن طريق الجدول.

المادة 107 مكرر : م 10 ق م 2015: (ملغاة بالمادة 5 من ق م 2020).

القسم الخامس

إقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي من المصدر

أ - الإقتطاع من المداخيل المنصوص عليها في المادة 33:

المادة 108: م 11 ق م 2001 + م 4 ق م 2006 + م 18 ق م 2020: يلزم المدين الذي يقوم بدفع المبالغ المشارإليها في المادة 33 الى اشخاص لهم إقامة جبائية في الجزائر، بإجراء إقتطاع من المصدر عند دفعه لهذه المبالغ.

يحسب الإقتطاع من المصدر بتطبيق المعدل المنصوص عليه في المادة 104 على المبلغ الإجمالي.

غير أنه، يتم تطبيق تخفيض يقدر ب 60 % على المبالغ المدفوعة بعنوان الإيجارات بموجب عقد الإعتماد الإيجاري الدولي، لأشخاص غير مقيمين بالجزائر.

في حالة ابرام عقود تتضمن استعمال برمجيات معلوماتية، يطبق تخفيض بنسبة 30 % من مبلغ الأتاوى.

إن مبلغ الإقتطاع المحسوب بهذه الكيفية، يجبر إلى الدينار، حيث كل كسر يساوي 50 سنتيما أو يزيد عنه، يحسب دينارا، وكل كسر يقل عن 50 سنتيما لا يؤخذ بعين الإعتبار.

ولحساب الإقتطاع، تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية إلى ما يقابلها بالدينارالجزائري حسب قيمة الصرف السارية المفعول عند تاريخ التوقيع على العقد أو العقد الإضافي الذي بموجبه تستحق هذه المبالغ.

المادة 109: يتعين على كل مدين يقوم بالإقتطاع من المصدر، أن يسلم إلى المعنيين بالأمر، وصلا يقتطع من دفتر بقسائم مرقمة تقدمه الإدارة الجبائية.

المادة 110: م 27 ق م 1990:

يجب أن تدفع الإقتطاعات الخاصة بالمدفوعات خلال شهر معين وخلال العشرين يوما (20) الأولى للشهر الموالي لصندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له المدين.

ويكون كل دفع مصحوبا بجدول إشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الذي قام بالدفع مع ذكر تعيينه وعنوانه والشهر الذي تمت فيه الإقتطاعات وأرقام الوصولات المسلمة لاثبات تلك الإقتطاعات، ورقم الدفتر الذي اقتطعت منه هذه الوصولات، وكذا المبلغ الإجمالي للمدفوعات الشهرية المتممة والمبلغ الكلي للاقتطاعات المطابقة.

وتطبق على أي مدين لم يقم خلال هذ ا الأجل، بالمدفوعات التي هو مسؤول عنها، أو قام بدفع غير كاف، العقوبات المنصوص عليها في المادة 1342.

المادة 111: ملغاة م 11 ق م 2009.

المادة 112: يجب أن تتضمن التصريحات المنصوص عليها في المادتين 176 و177، بخصوص المدفوعات التي طبق عليها الاقتطاع من المصدر و فضلا عن المعلومات التي يجب أن تتضمنها بمقتضى المادتين المذكورتين، الإشارة إلى مبلغ المدفوعات و الاقتطاعات الخاصة بها.

المادة 113: ملغاة م 6 ق م 2017.

المادة 114 الى المادة 117: ملغاة.

- الإقتطاع من المصدر الذي تخضع له الأتعاب المدفوعة لأشخاص يمارسون نشاطا يتعلق بالمهن الحرة، من قبل الدولة، والجماعات المحلية، والهيئات العمومية والمؤسسات:

المادة 118 الى 120 ملغاة م 10 ق م 1997.

- الإقتطاع الذي تخضع له ريوع رؤوس الأموال المنقولة الموزعة:

1) ريوع القيم المنقولة:

المادة 121: م 27 ق م 1995 + م 7 ق م 2023:

يتعين على المدينين الذين يوزعون ريوع القيم المنقولة، أن يقوموا حين دفعها، بإجراء الإقتطاع من المصدر المنصوص عليه في المادة 104 من هذا القانون.

يجب أن تدفع الإقتطاعات الخاصة بالمدفوعات المحققة خلال شهر معين، إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يخضع له المدين خلال العشرين (20) يوما الأولى التي تلي الشهر أو الثلاثي الذي تستحق فيه هذه الحقوق.

ويكون كل دفع مصحوبا بجدول إشعار تقدمه الإدارة، يؤرخ ويوقع من قبل الطرف الذي قام بالدفع، ويبين تعيينه، وعنوانه، والشهر الذي تمت فيه الإقتطاعات، وكذا المبلغ الإجمالي الكلي للمدفوعات الشهرية المجراة والمبلغ الإجمالي للإقتطاعات المطابقة لها.

وبالنسبة للمدينين الذين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر، يجب على المؤسسات المصرفية أن تتأكد، قبل القيام بأي تحويل للأموال، من أن المدين استوفى كل الإلتزامات الجبائية الواقعة على عاتقه.وبهذا الصدد، يتعين على المدين المذكور أن يقدم، مع ملف التحويل، شهادة تثبت دفع الإقتطاع من المصدر، ويسلم له هذه الشهادة قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مكان إقامة الجماعة المدينة.

المادة 122: تطبق على المدينين الذين لم يقدموا، ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة 121، المدفوعات الواقعة على عاتقهم، أوقاموا بمدفوعات غير كافية، العقوبات المنصوص عليها في المادة 134 2.

2) ريوع الديون، والودائع، والكفالات:

المادة 123: تخضع ريوع الديون، والودائع، والكفالات، كما هي معرفة في المادة 55 لاقتطاع من المصدر، عندما يتم دفع الفوائد أو تسجيلها لحساب أو عليه، في الجزائر.

ويودع المدين خلال العشرين (20) يوما الأولى الموالية لكل ثلاثي، لدى قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مقر المؤسسة، جدولا مصادقاعليه بالنسبة للثلاثي السابق يبين مجموع المبالغ التي تستحق بموجبها الضريبة، ويدفع مبلغ الضريبة المستحقة على الفور عن طريق الإقتطاع من المصدر.

المادة 124: خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الثالث من كل ثلاثي تودع البنوك، وشركات القرض وغيرها من المدينين بالفوائد، لدى قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مقر المؤسسة جدولا مصادقا عليه يبين بالنسبة للثلاثي السابق ما يلي:

1) مجموع المبالغ التي يقرر على أساسها الإقتطاع من المصدر، حسب المعلومات؛ المقيدة في السجل الخاص المشار إليه في المادة 61،

2) مبلغ الإقتطاع من المصدر المستحق الذي يتم الوفاء به على الفور.

المادة 125: يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 124 بغرامة يدفعها الدائن، يساوي مبلغها أربع مرات مبلغ الحقوق التي حرمت منها الخزينة.

غير أنه، تكون هذه الغرامة على عاتق المدين في جميع الحالات التي يخول له فيها، طبقا للمادة 124، القيام بالاقتطاع من المصدر.

وتطبق أيضا، زيادة على ذلك، أحكام المادة 134 2،

المادة 126: يجبر مبلغ الاقتطاع من المصدر إلى عشرة دنانير الأقرب، حيث كل كسر يقل عن 05 دج لا يؤخذ بعين الإعتبار، وكل كسر يساوي 05 دج او يزيد عنه يحسب 10 دج.

ويحدد مبلغ التحصيل الأدنى ب 10 دج في الحالات التي يؤدي فيها تطبيق التعريفة إلى تحصيل يقل عن هذا المبلغ.

المادة 127: تدفع المبالغ المستحقة على الأشخاص الاعتباريين، نتيجة لاقتطاع من المصدر، إلى قباضة الضرائب المختلفة التي تعينها الإدارة والتي يمكن أن تكون إما تلك التي يتبع لها المقر الإداري أو تلك التي تتبع لها المؤسسة الرئيسية.

د - الإقتطاع من المصدر الذي تخضع له المرتبات والأجور، والمعاشات، والريو ع العمرية:

المادة 128: م 5 ق م 2006 + م 5 ق م 2012:

1) يخضع للاقتطاع من المصدر، الأجراء وأصحاب المعاشات والريوع العمرية الذين يزيد أجرهم الإجمالي المحسوب، عند الإقتضاء، بالشهر، عن حد يحدد مبلغه بموجب قانون المالية باستثناء الفئة المنصوص عليها في المادة 68 المقطع د من هذا القانون.

2) يتكون أساس هذا الاقتطاع من قيمة المبالغ المحددة وفقا لأحكام المادة 69 من هذا القانون.

3) أ) فيما يتعلق باستدراكات الأجور والرواتب والمعاشات والريوع العمرية، فإنها تقسم على عدد الشهور التي تتعلق بها.

إقتطاع الضريبة يتحصل عليه بضرب هذا العدد من الشهور بالفارق الضريبي المحسوب من خلال الزيادة بصفة وهمية مبلغ الاستدراك الموافق لكل شهر والمتعلق بنفس الدفع أو الذي دفع حديثا؛

ب) هذ ا النمط الحسابي المحدد أعلاه يطبق أيضا على الاستدراكات المتعلقة بالمبالغ التي تعتبر كأجور منفردة؛

ج) من أجل تحديد عدد الشهور، كل مدة أقل من 15 يوما تعتبر غير محتسبة، كل مدة تعادل أو تفوق 15 يوما تحتسب كشهر كامل؛

د) تحدد الضريبة الخاصة بكل استدراك، مهما تكن الفترة التي يتعلق بها، بتطبيق الجدول والأحكام الجبائية السارية المفعول وقت الدفع مع أخذ الحالة العائلية وأعبائها في اليوم الأول من الشهر نفسه بعين الاعتبار.

الاستدراكات المتعلقة بالمكافآت والتعويضات والمنح والعلاوات المذكورة في الفقرتين4 و 5 من المادة 67 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ليست معنية بتطبيق هذا الجدول.

4) الحالة العائلية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار هي التي توجد في اليوم الأول من الشهر الذي تدفع خلاله أو بمقتضاه الرواتب والأجور والمعاشات والريوع العمرية.

5) يعتبرون بأنهم على عاتق المدين بالضريبة عند الشهر الذي يقع فيه الدفع وبشرط عدم وجود مداخيل متميزة على المداخيل التي تستعمل كأساس لفرض الضريبة:

أ) أبناؤه، عندما يكون عمرهم أقل من 18 سنة أو أقل من 25 سنة، عندما يثبت مواصلتهم للدراسة أو عند إثباتهم لإصابتهم بإعاقة تحدد نسبتها عن طريق نص تنظيمي كما هو منصوص عليه في المادة 6 1أ،

ب) ضمن نفس الشروط، الأولاد المتكفل بهم في بيته والذين يتقاضى عليهم المنح العائلية أو تعويضات خاصة بالحضانة؛

6) خلافا للأحكام السابقة، تعتبر الزوجة الأجيرة متزوجة بدون أولاد في كفالتها وهذا مهما كان عدد الأولاد في العائلة عندما يتقاضى الزوج الأجير، بهذا الشأن، منحا عائلية.

بالعكس، يعتبر الزوج الأجير متزوجا بدون أولاد في كفالته مهما كان عدد الأولاد في العائلة عندما تتقاضى الزوجة الأجيرة، بهذا الشأن، منحا عائلية.

7) يتم حساب الاقتطاع من المصدر طبقا للجدول المنصوص عليه في المادة 104الفقرة 3 من هذا القانون.

المادة 129:م 27 ق م 1990 + م 12 ق م 2009 + م 7 و 16 ق م 2017 + م 6 ق م 2023:

1) يجب أن تدفع الإقتطاعات المستحقة عن شهر معين، خلال العشرين (20) يوما الأولى التي تلي الشهرأو الثلاثي، إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة.

غير أنه، يتوجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام المبسط للمهن غير التجارية ولنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، دفع المبالغ المستحقة، في أجل أقصاه العشرون (20) من الشهر الذي يلي الثلاثي المدني المنقضي الذي تمت خلاله الاقتطاعات.

بصفة استثنائية تبقى الاقتطاعات المتممة بعنوان الثلاثي الاول لسنة 1992 مطبقة على اساس التشريع الجبائي السابق.

في حالة تحويل المسكن، أو المؤسسة، أو المكتب إلى خارج دائرة القباضة، وفي حالة التنازل عن المؤسسة أو وقف نشاطها، يجب أن تدفع على الفور ضريبة الدخل المستحقة على المرتبات والأجور.

وفي حالة وفاة المستخدم أو المدين بالراتب تدفع الضريبة خلال العشرين (20) يوما التالية لتاريخ الوفاة.

2) يكون كل دفع مصحوبا بجدول إشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الذي يقوم بالدفع، وتذكر فيه المعلومات التالية:

- الفترة التي تمت فيها الإقتطاعات؛

التعيين والعنوان والمهنة ورقم الهاتف، ورقم الحساب الجاري البريدي أو الحساب الجاري المصرفي، وعنوانه، ورقم تعريف المستخدم أو المدين بالراتب؛

رقم بطاقة التعريف الجبائية؛ مبلغ الأجور الخاضعة للإقتطاع.

3) في حالة التوقف عن دفع الضريبة على الدخل المؤسسة على المرتبات والأجور، يلزم المستخدمون والمدينون بالراتب، بموافاة مفتشية الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة عليهم، بتصريح معلل للتوقف عن المدفوعات، خلال الشهر الموالي للفترة المعتبرة.

المادة 130: م 9 ق م 2005:

1) فيما يخص المستخدمين أوالمدينين بالراتب الذين لم يستوفوا بعد الإلتزامات المنصوص عليها في المادتين 75 و 129 أعلاه، يمكن للإدارة في نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تنقضي فيه الآجال المشار إليها في المادة 129 1، ان تحدد تلقائيا مبلغ الحقوق المستحقة بصدد ضريبة الدخل عن المرتبات والأجور لكل شهر من الشهورالتي تأخر فيها دفعها.

2) تحسب هذه الحقوق بتطبيق نسبة 20 % على أساس تقدره تلقائيا الإدارة، ويبلغها العون المراقب إلى المدين بالضريبة، الذي يتعين عليه دفعها إلى الخزينة خلال الأيام العشرة التالية لتاريخ التبليغ.

3) وفي حالة عدم دفع الحقوق في الآجال المنصوص عليها في المقطع 2 أعلاه، يستحق الدفع كليا من المستخدم أو المدين بالراتب وعلاوة على ذلك، تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 134- 2 اعلاه. و يتم تحصيل الحقوق و العقوبات المالية و الغرامات عن طريقجدول التحصيل.

القسم الخامس مكرر

الضريبة المؤقتة على الدخل الإجمالي

المادة 130 مكرر (م 18 ق م 2003، ملغاة ب م 32 ق م 2022)

القسم السادس

نظام فرض الضريبة التلقائي

المادة 131: ملغاة م 200 ق م 2002.

القسم السادس مكرر

التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية

المادة 131 مكرر : ملغاة م 200 ق م 2002.

القسم السابع

أحكام خاصة قابلة للتطبيق في حالة التنازل، أو وقف النشاط أو الوفاة

المادة 132: م 6 ق م 2007 + م 16 ق م 2017 + م 3 ق م 2020 + م 3 ق م ت 2020:

1) في حالة التنازل جزئيا أو كليا عن مؤسسة مستغلة من قبل أشخاص طبيعيين أو ما شاب ههم، خاضعين لنظام فرض الضريبة الجزافية الوحيدة، و كذا في حالة التوقف عن ممارسة مهنة حرة أو إستغلال مزرعة يقرر على الفور أساس ضريبة الدخل المستحقة على الأرباح الصناعية، والتجارية، وغير التجارية التي لم تفرض عليه الضريبة بعد.

يعتبر فسخ عقد إيجار الممتلكات المبينة من قبل أشخاص طبيعيين وما يقابلهم،توقفا للنشاط.

وعلى المكلفين بالضريبة أن يشعرو ا المفتش في غضون أجل مدته عشرة (10) أيام يحدد كما هو مبين أدناه، بالتناز ل أو وقف النشاط، وإخباره بالتاريخ الذي أصبح أو يصبح فيه فعليا.

وعند الإقتضاء، باسم، ولقب وعنوان المتنازل له أو الخلف حسب الحالة، يسري أجل العشرة (10) أيام:

- حينما يتعلق الأمر ببيع محل تجاري أو التنازل عنه إعتبارا من التاريخ الذي نشر فيه البيع أو التنازل في جريدة إعلانات قانونية؛

- وحينما يتعلق الأمر ببيع مؤسسات أخرى أو التنازل عنها، إعتبارا من اليوم الذي اتخذ فيه الشاري أو المتنازل له إدارة المستثمرات فعلا؛

- وحينما يتعلق الأمر بالتنازل عن مؤسسة، إعتبارا من يوم اغلاق المؤسسات إغلاقا نهائيا.

و في حالة التوقف عن ممارسة مهنة حرة، يسري أجل العشرة (10) ايام اعتبارا من تاريخ التوقف عن النشاط.

2) يتعين علي المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، أن يرسلوا إلى مفتش الضرائب ضمن أجل العشرة (10) أيام المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية الملحق بتلك المنصوص عليها في المادة 99 المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي.

وعندما يوقفون نشاطهم خلال السنة الأولى من السنتين، أو في حالة التجديد الضمني، خلال السنة التالية للسنة التي يغطيها هذا التجديد، يحدد تقدير الضريبة الجزافية الوحيدة أو الربح وجوبا بمبلغ التقدير المقرر للسنة السابقة المعدل تناسبيا مع الفترة المنصرمة مع فاتح يناير إلى اليوم الذي أصبح فيه وقف النشاط فعليا.

وإذا حدث وقف النشاط خلال السنة الثانية من فترة السنتين، فإن تقدير الضريبة الجزافية الوحيدة أو الربح الواجب اعتماده هو التقدير المقرر للسنة المعتبرة بعد تخفيضه تناسبيا مع فترة الزمن المنصرمة، وفقا للشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من هذه الفقرة.

وأما في حالة التنازل عن مؤسسة أو وقف نشاطها، فإنه يضاعف الربح الخاضع للضريبة المحددة تبعا لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة بمبلغ الأرباح الإستثنائية الناتجة عن بيع المحل التجاري أو التنازل عن المخزونات وعن عناصرالأصول المجمدة وفقا للشروط الواردة في المادة 173 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.

ولتطبيق هذا الحكم، يتعين على المكلفين بالضريبة التابعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، أن يذكروا في تصريحهم، المبلغ الصافي للأرباح الإستثنائية المشار إليها في الفقرة السابقة وأن يقدموا كل الإثباتات اللازمة.

يترتب عن عدم التصريح أو التعليل، أو نقص المعلومات والوثائق المقدمة وفقا لهذا المقطع، على مستوى الضريبة على الدخل الإجمالي تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 192 و193.

3) ملغاة

4) بالنسبة للمكلفين بالضريبة المذكورين بالترتيب في المقطعين الثاني من هذه المادة، تطبق الأحكام الآتية:

في حالة التنازل بالمقابل، يمكن إقحام مسؤولية خلف المكلف بالضريبة بصفة تضامنية مع سلفه فيما يخص دفع الضرائب المستحقة لقاء الأرباح التي يحققها هذاالأخير خلال سنة توقيف النشاط إلى غاية يوم هذا التوقيف، وكذا الأرباح المحققة في السنة السابقة إذا لم يصرح بها قبل تاريخ توقيف النشاط رغم أن هذا الأخير تم ضمن الأجل القانوني لتقديم التصريح.

إلا أن مسؤولية خلف المكلف بالضريبة تنتهي في حدود سعر التنازل، ولا يمكن إقحامها سوى مدة سنة تسري إبتداء من يوم التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من هذه المادة إذا تم تقديم هذا التصريح ضمن الأجل المحدد في نفس المقطع، أو إبتداء من آخر يوم لهذا الأجل في حالة عدم تقديم التصريح.

5) باستثناء الفقرتين 4 و 5 من المقطع 2، تطبق أحكام هذه المادة في حالة وفاة المستغل أو المكلف بالضريبة ويقدم ذوي حقوق الفقيد، في هذه الحالة،

المعلومات اللازمة لتأسيس الضريبة المستحقة في أجل ستة (06) أشهر من تاريخ الوفاة.

المادة 133:

1) تخضع للضريبة المداخيل التي حققها المكلف بالضريبة خلال سنة وفاته إبتداء من نهاية السنة المالية الأخيرة التي خضعت للضريبة، وذلك حسب القواعد المطبقة عند فاتح يناير من سنة الوفاة.

كما تخضع للضريبة المداخيل التي تم توزيعها أو دفعها بسبب وفاة المكلف بالضريبة، إذا لم تكن قد أخضعت للضريبة من قبل، وكذا المداخيل التي حققها المكلف بالضريبة دون أن تكون بحوزته قبل وفاته.

ومن أجل إقرار أساس الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة طبقا للأحكام السالفة الذكر، يقبل تخفيض الرسوم المشار إليها في المادتين 217 و 230، التي تم دفعها أثناء سنة فرض الضريبة أو التي تضمنتها التصريحات التي قدمها الفقيد ضمن الآجال القانونية، أو ورثته عند الوفاة.

2) يقدم التصريح بالمداخيل الخاضعة للضريبة بموجب هذه المادة ذوو حقوق الفقيد في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الوفاة ويخضع هذا التصريح للقواعد والعقوبات المقررة بشأن التصريحات السنوية.

يمكن أن ترسل قانونا طلبات التوضيح أو الإثبات وكذا الإشعارات المنصوص عليها في المادة 187 إلى أي واحد من ذوي الحقوق أو الموقعين على التصريح بالميراث.

القسم الثامن

الزيادات الخاصة بالضريبة على الدخل الإجمالي

المادة 134: م 12 ق م 1990 + م 5 ق م 2000+ م 38 ق م 2001:

1) يعتبر المكلف بالضريبة الذي يقبض بصفة مباشرة أو غير مباشرة مداخيل خارج الجزائر، ولا يشير إليها على إنفصال في تصريحه طبقا لأحكام المادة 993 انه قد أغفلها، ويتعين عليه دفع تكملة الضريبة المطابقة، وكذا الزيادة المضافة إلى الضريبة.

كما يترتب على إخفاء المداخيل أو التقديم المعتمد لتصريحات غير صحيحة بشأنها، وكذلك في حالة العود، وعلى عدم تقديم التصريح بهذه المداخيل، وكذا إغفال أو نقص في التصريح بها، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 303 .

2) يلزم كل مدين أو مستخدم لم يقم بالإقتطاعات المنصوص عليها في المواد 54،34،33، 60و 74 أو قام باقتطاعات غير كافية بدفع مبلغ الإقتطاعات غير المتممة تضاف اليه نسبة 25 %.

ويترتب عن عدم إيداع جدول الإشعار بالدفع ووفاء الحقوق المطابقة في الآجال المحددة تطبيق غرامة على المدين تحدد بنسبة 10%.

وترفع هذه العقوبة إلى نسبة 25 % في حالة إعذار الإدارة الشخص الملزم بإجراء الإقتطاع بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل إستلام لتسوية وضعيته خلال شهرواحد.

يتعرض كل من تهرب أو حاول التهرب، كليا أو جزئيا من وعاء الإقتطاعات أو من تصفية الإقتطاعات الواردة في المقطع الأول من هذه الفقرة باستعماله لوسائل الغش، للزيادة المقررة في المادة 193 2 و العقوبات المنصوص عليها في المادة : 303

الباب الثاني

الضريبة على أرباح الشركات

القسم الأول

عموميات

المادة 135: تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح أو المداخيل التي تحققها الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 136 وتسمى هذه الضريبة " الضريبة على أرباح الشركات".

القسم الثاني

مجال تطبيق الضريبة

المادة 136: م 11 ق م 1996 + م 11 ق م 2015 + م 6 ق م 2020: تخضع للضريبة على أرباح الشركات:

1) الشركات مهما كان شكلها وغرضها، باستثناء :

1 شركات الأشخاص وشركات المساهمة بمفهوم القانون التجاري، إلا إذا اختارت هذه الشركات الخضوع للضريبة على أرباح الشركات.وفي هذه الحالة، يجب أن يرفق طلب الاختياربالتصريح المنصوص عليه في المادة 151 . ولا رجعة في هذا الاختيار مدى حياة الشركة.

2 الشركات المدنية التي لم تتكون على شكل شركة بالأسهم، باستثناء الشركات التي اختارت الخضوع للضريبة على أرباح الشركات.وفي هذه الحالة، يجب أن يرفق طلب الاختيار بالتصريح المنصوص عليه في المادة 151. ولا رجعة في هذا الإختيار مدى حياة الشركة.

ج) هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المكونة والمعتمدة حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

د) ملغى

2) المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.

كما تخضع لهذه الضريبة:

1 الشركات التي تنجز العمليات والمنتجات المذكورة في المادة 12 .

2 الشركات التعاونية والاتحادات التابعة لها باستثناء الشركات المشار إليها في المادة 138 .

المادة 136 مكرر (محدثة ب م 32 ق م 2022):

لا تندرج ضمن مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات، التجمعات التي ينص القانون التجاري على إنشائها وتنظيمها وعملها.

تدرج الأرباح والخسائر المحققة في إطار تنفيذ عقد التجمع، ضمن النتيجة الجبائية لكل شركة من الشركات الأعضاء بعنوان سنة تحقيقها، في حدود حقوقها المحددة في عقد التجمع، أو إذا تعذر ذلك، بحصص متساوية.

القسم الثالث

المجال الإقليمي للضريبة

المادة 137 (معدلة م 34 ق م 2022):

تستحق الضريبة عن الأرباح المحققة بالجزائر.

تعتبر أرباحا محققة بالجزائر على الخصوص:

- الأرباح المحققة في شكل شركات، والعائدة من الممارسة العادية لنشاط ذي طابع صناعي أو تجاري أو فلاحي عند عدم وجود منشأة دائمة حسب ما تنص عليه أحكام الاتفاقيات الجبائية،

- أرباح المؤسسات التي تستعين في الجزائر بممثلين ليست لهم شخصية مهنية متميزة عن هذه المؤسسات.

- أرباح المؤسسات، وإن كانت لا تملك إقامة أو ممثلين معينين، إلا أنها تمارس بصفة مباشرة أو غير مباشرة، نشاطا يتمثل في إنجاز حلقة كاملة من العمليات التجارية.

إذا كانت مؤسسة ما تمارس في آن واحد نشاطها بالجزائر وخارج التراب الوطني، فإن الربح الذي تحققه من عمليات الإنتاج أو عند الإقتضاء من عمليات البيع المنجزة بالجزائر يعد محققا فيها، ماعدا في حالة إثبات العكس من خلال مسك محاسبتين متباينتين.

- الأرباح والنواتج والمداخيل المحققة في الجزائر من طرف الشركات الأجنبية والمترتبة على عمليات تتعلق بالممتلكات التي تحوزها في الجزائر،

- الأرباح التي يعود حق الاخضاع الضريبي بشأنها إلى الجزائر بموجب معاهدة جبائية.

القسم الرابع
الإعفاءات

(م 35 ق م 2022)

المادة 138: م 13 ق م 1995 + م 12 ق م 1996 + م 12،11، 13 ق م 1997+ م 9 ق م 2001 + م 6 ق م 2006 + م 6 ق م 2008 + م 7 ق م 2010 + م 10 ق م 2011+ م 5 ق م ت 2011 + م 4 ق م 2014 + م 6 ق م 2018 + م 36 ق م 2022 + م 7 ق م 2023 + م 8 ق م 2024 + م 9 ق م 2025):

تعفى من الضريبة على أرباح الشركات :

أولا- بصفة دائمة :

1- التعاونيات الاستهلاكية التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية،

2- المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعتمدة وكذا الهياكل التي تتبعها،

3- صناديق التعاون الفلاحي بعنوان العمليات البنكية والتأمين والمحققة مع شركائها فقط،

4- التعاونيات الفلاحية للتموين والشراء وكذا اتحاداتها المستفيدة من اعتماد تسلمه المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة والمسيرة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكمها، باستثناء العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء،

5- الشركات التعاونية لإنتاج وتحويل وحفظ وبيع المنتوجات الفلاحية وكذا اتحاداتها المعتمدة حسب نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه، والمسيرة طبقا للأحكام القانونية أو التنظيمية التي تسيرها، باستثناء العمليات الآتية :

أ) المبيعات المحققة في محلات التجزئة المنفصلة عن مؤسستها الرئيسية،

ب) عمليات التحويل التي تخص المنتوجات أو المنتوجات الفرعية، باستثناء تلك الموجهة لتغذية الإنسان والحيوان أو التي يمكن استعمالها كمواد أولية في الفلاحة والصناعة،

ج) العمليات المحققة، المستعملين غير الشركاء والتي رخصت بها التعاونيات أو ألزمت بقبولها .

ويطبق هذا الإعفاء على العمليات المحققة من طرف تعاونيات الحبوب واتحاداتها مع الديوان الجزائري المهني للحبوب والمتعلقة بشراء أو بيع أو تحويل أو نقل الحبوب . ويطبق نفس الشيء بالنسبة للعمليات المحققة من طرف تعاونيات الحبوب مع تعاونيات أخرى للحبوب في إطار برامج يعدها الديوان أو بترخيص مع منه .

6) المداخيل الناتجة عن أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج،

7- عمليات تصدير السلع والخدمات، باستثناء تلك المنجزة من طرف مؤسسات النقل البري والبحري والجوي وعمليات إعادة التأمين والبنوك وكذا بالنسبة لمتعاملي الهاتف النقال وحاملي تراخيص إقامة واستغلال خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنيت والمؤسسات الناشطة في المجال القبلي أو البعدي للإنتاج في القطاع المنجمي مقارنة مع عمليات تصدير المنتجات المنجمية على حالها الخام أو بعد تحويلها.

يحدد الربح المعفى على أساس رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة .

ترتبط الاستفادة من أحكام هذه الفقرة، بتقديم الشركة إلى المصالح الجبائية المختصة، وثيقة تثبت دفع هذه الإيرادات لدى بنك موطن بالجزائر، وفقا للشروط والآجال المحددة في التنظيم الساري المفعول.

8 - تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا اتحاداتها المسيرة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها، باستثناء العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء.

ثانيا- بصفة مؤقتة :

1- الأنشطة التي يمارسها أصحاب الاستثمارات المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، لمدة (3) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في استغلالها .

ترفع مدة الإعفاء إلى ست (6) سنوات، إذا كانت الأنشطة ممارسة في منطقة يجب ترقيتها، وذلك ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال .

وتمدد فترة الإعفاء هذه بسنتين (2)، عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (3) عمال على الأقل لمدة غير محددة

ويترتب على عدم احترام التعهد المتعلق بعدد مناصب العمل المنشأة، سحب الاعتماد والمطالبة بالحقوق والرسوم المستحقة التسديد .

عندما يمارس هؤلاء الشباب المستثمر النشاط في مؤسسة، بصفة متزامنة، داخل وخارج منطقة من المناطق التي يجب ترقيتها والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، فإن الربح المعفي من الضريبة ينتج من النسبة بين رقم الأعمال المحقق في المنطقة التي يجب ترقيتها ورقم الأعمال الإجمالي .

إذا تواجدت الأنشطة التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة " الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية " أو " الصندوق الوطني للتأمين على البطالة " أو " الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر "، في منطقة بالجنوب، وتستفيد من مساعدة " صندوق تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة في ميزانية التجهيز للدولة وتطوير مناطق الجنوب والهضاب العليا "، تمدد مدة الإعفاء إلى عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال .

2- المؤسسات السياحية المنشأة من قبل مستثمرين وطنيين أو أجانب، باستثناء وكالات السياحة والأسفار، لمدة عشر (10) سنوات،

3- وكالات السياحة والأسفار وكذا المؤسسات الفندقية، لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ بداية النشاط .

يحدد الربح المعفى على أساس رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة .

ترتبط الاستفادة من أحكام هذه الفقرة بتقديم الشركة إلى المصالح الجبائية المختصة، وثيقة تثبت دفع هذه الإيرادات لدى بنك موطن بالجزائر وفقا للشروط والآجال المحددة في التنظيم الساري المفعول.

4- أرباح الودائع في حسابات الاستثمار، المنجزة في إطار العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من أول جانفي سنة 2023.

النظام الخاص بمجمعات الشركات

(م 37 ق م 2022)

المادة 138 مكرر(م 14 ق م 1997+ م 7 ق م 2008 + م 3 ق م ت 2009 + م 6 ق م 2012 + م 38 ق م 2022):

1- يقصد بمجمع الشركات، كل كيان اقتصادي مكون من شركتين أو أكثر ذات أسهم مستقلة قانونا، تدعى إحداها " الشركة الأم " والتي تحكم الشركات الأخرى المسماة " الشركات الأعضاء " تحت تبعيتها لامتلاكها المباشر لنسبة 90 % أو أكثر من رأسمال الشركة، والتي لا يكون رأسمالها ممتلكا كليا أو جزئيا من طرف هذه الشركات أو بنسبة 90 % أو أكثر من طرف شركة أخرى يمكنها أخذ طابع الشركة الأم .

يجب أن تكون العلاقات بين الشركات الأعضاء في المجمع، في المفهوم الجبائي، مسيرة أساسا وفق أحكام القانون التجاري .

يتم الإقصاء التلقائي من محيط مجمع الشركات، في المفهوم الجبائي، لكل شركة تتوقف عن استيفاء الشروط المبينة أعلاه .

2- يمكن مجمعات الشركات، مثلما هي معرفة في هذه المادة، أن تختار الخضوع لنظام الميزانية الموحدة باستثناء الشركات البترولية،

يقصد بالميزانية الموحدة، جمع مجموع حسابات الميزانية، ويتم الاختياز من طرف الشركة الأم ويتم قبوله من طرف مجموع الشركات الأعضاء، وهو غير قابل للتراجع عنه لمدة أربع (4) سنوات .

في حالة الممارسة المتزامنة لعدة أنشطة خاضعة لمعدلات مختلفة من طرف شركات أعضاء في المجمع، يخضع الربح المتأتي من هذا التوحيد بعنوان كل معدل، تبعا لحصة رقم الأعمال المصرح به لكل صنف من النشاط.

المادة 138 مكرر1: م 10 ق م 2005 + ملغاة ب م 39 ق م 2022)

القسم السادس

تحديد النتيجة الجبائية

(م 40 ق م 2022)

المادة 139: م 7 ق م 2018: تستحق الضريبة سنويا على الأرباح المحققة خلال السنة المنصرمة أو أثناء مدة أثنى عشر (12) شهرا التي أستعملت النتائج المحققة فيها لإعداد آخر حصيلة عندما لا تتزامن هذه المدة مع السنة المدنية.

إذ ا إمتدت السنة المالية المختتمة في السنة المنصرمة إلى أكثر من الإثنى عشر (12) شهرا تدفع الضريبة المستحقة حسب النتائج المحققة في تلك السنة المالية.

في حالة عدم إعداد أية حصيلة خلال سنة ما، تؤسس الضريبة المستحقة بصدد السنة الموالية على الأرباح المحققة في الفترة المنصرمة إبتداء من نهاية آخر فترة فرضت فيها الضريبة، أو من بداية العمليات بالنسبة

للمؤسسات الحديثة، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المعتبرة ثم تخفض فيما بعد هذه الأرباح من نتائج الحصيلة التي تضمنتها.

عندما يتم إعداد حواصل متتالية في ظرف سنة واحدة، تجمع نتائج هذه الحواصل لتحديد وعاء الضريبة المستحقة بصدد السنة الموالية.

وتخضع الإمكانية المتاحة أمام المؤسسات لإختتام سنتها المالية في تاريخ آخر، غير 31 ديسمبر، لأحكام القانون رقم 0711 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 و المتضمن النظام المحاسبي المالي.

المادة 140 (م 4 ق م ت 2009 + م 41 ق م 2022):

1) تحدد النتيجة الجبائية انطلاقا من النتيجة المحاسبية لمختلف العمليات أيا كانت طبيعتها، أخذا بعين الاعتبار التشريع والتنظيم الجبائيين الساريي المفعول، المحققة من طرف كل مؤسسة أو وحدة أو مستثمرة تابعة لنفس المؤسسة، بما في ذلك على وجه الخصوص التنازل عن عناصر الأصول سواء خلال فترة الاستغلال أو في نهايتها .

2) يتشكل الربح الصافي من الفرق في قيم الأصول الصافية لدى إختتام وإفتتاح الفترة التي يجب إستخدام النتائج المحققة فيها كأساس للضريبة المحسومة من الزيادات المالية، وتضاف إليها الإقتطاعات التي يقوم بها صاحب الإستغلال أو الشركاء خلال هذه الفترة.

ويقصد بالأصول الصافية، الفائض في قيم الأصول من مجموع الخصوم المتكونة من ديون الغير، والاهتلاكات والمؤونات المبررة.

3) إن الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للعقود الطويلة المدة المتعلقة بإنجاز المواد أوالخدمات أو مجموعة من المواد أو الخدمات والتي يمتد تنفيذها على الأقل بمرحلتين (2) محاسبيتين أو سنوات مالية والمقتناة بصورة حصرية

تبعا لطريقة المحاسبة، حسب التقدم، المستقلة عن الطريقة المعتمدة من طرف المؤسسة في هذا المجال، وذلك بغض النظر عن صنف العقود سواء كانت عقود جزافية أو عقود مسيرة.

ويقبل بهذه الصفة وجود أدوات التسيير ونظام حساب التكلفة والرقابة الداخلية التي تسمح بالأخذ بالنسبة المئوية للتسبيق و بمراجعة تقديرات الأعباء والحوا صل والنتائج، تماشيا مع التسبيق.

ويتم حساب ربح مؤسسات الترقية العقارية تبعا لطريقة محاسبة الأعباء و الحواصل والنتائج حسب وتيرة تقدم العملية.

4) يتم تقييم النواتج والأعباء المحررة بالعملات الأجنبية على أساس أصغر سعر الصرف الساري عند تاريخ تحقيقها.

يتم تقييم الحقوق والديون المحررة بالعملات الأجنبية في نهاية كل سنة مالية، على أساس سعر الصرف الأخير . لا تدرج أرباح وخسائر الصرف المنجرة عنها، في تحديد النتيجة الجبائية لسنة معاينتها . تربط هذه الأخيرة بالنتيجة الجبائية المتعلقة بسنة تحقيقها.

المادة 140 مكرر (محدثة ب م 42 ق م 2022):

لتحديد النتيجة الجبائية، ومع مراعاة الشروط الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يخضع خصم الأعباء بمختلف أنواعها لاستيفاء الشروط الآتية :

- يجب أن يصرف العبء في المصلحة المباشرة للاستغلال ويكون مرتبطاً بالتسيير العادي للمؤسسة،

- يجب أن يكون العبء فعلياً ومبرراً بالمستندات الثبوتية المحررة قانونيا،

- يجب أن يؤدي العبء إلى انخفاض صافي الأصول،

- يجب أن يقيد العبء محاسبيا ويدرج في نتيجة السنة المالية المطابقة لالتزامه.

القسم السادس

تحديد الربح الصافي

المادة 141:م 12 ق م 1998 + م 2 ق م ت 2001 + م 2 ق م 2004 + م 5 ق م ت 2009 + م 8 ق م 2010 + م 8 ق م 2018 + ق م 2019 + م 4 من ق م ت 2021) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها) + م 43 ق م 2022 + م 8 ق م 2023):

. تحدد النتيجة الجبائية بعد خصم كل التكاليف، تتضمن هذه التكاليف خصوصا:

1) المصاريف العامة من أى طبيعة كانت، وأجور كراء العقارات التي تستأجرها المؤسسة، ونفقات المستخدمين واليد العاملة، مع مراعاة أحكام المادة 169.

إن المبالغ المخصصة للدفع مقابل الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة مقيمة بالخارج، كتكاليف المساعدة التقنية، المالية، أو المحاسبية، لا تخضع لتخفيض الربح الخاضع للضريبة إلا في حدود:

- 20 % من التكاليف العامة للمؤسسة المدينة و 5 % من رقم الأعمال،

- 7 % من رقم الأعمال بالنسبة لمكاتب الدراسات والمهندسين - المستشارين.

لا يطبق هذا التحديد على تكاليف المساعدة التقنية والدراسات المتعلقة بالمنشآت الضخمة في اطار نشاط صناعي، لاسيما تشييد المصانع.

إن الفوائد الممنوحة الى الشركاء فيما يخص المبالغ الموضوعة تحت تصرف الشركة إضافة الى نصيبهم في رأس المال، مهما كان شكل الشركة، تكون قابلة للخصم وهذا في حدود معدلات الفوائد الفعلية المتوسطة المعلن عنها من طرف بنك الجزائر.

غير أنه، يرتبط هذا الخصم بشرطين وهما أن يتم تحرير رأس المال كليا وأن لا تتجاوز المبالغ الموضوعة تحت تصرف الشركة نسبة 50 % من رأس المال.

ولتأسيس الضريبة، فان المبالغ التي تضعها الشركة تحت تصرف الشركاء تعتبر موزعة طبقا للمادة 46- 4.

تعتبر الفوائد المترتبة على القروض الممنوحة بين المؤسسات المشتركة قابلة للخصم في حدود معدلات الفوائد الفعلية المتوسطةالمعلن عنها من طرف بنك الجزائر.

لتأسيس الضريبة على أرباح الشركات، يحدد ناتج القروض الممنوحة بين المؤسسات بدون فائدة أو بفوائد مخفضة، عن طريق تطبيق معدلات الفوائد الفعلية المتوسطة المعلن عنها من طرف بنك الجزائر على المبالغ التي تم اقتراضها.

فيما يخص الفوائد وأرباح الصرف وغيرها من المصاريف المالية الخاصة بالإقتراضات المبرمة خارج الجزائر، وكذلك الأتاوى المستحقة عن البراءات ورخص الإستعمال وعلامات الصنع ومصاريف المساعدة التقنية والأتعاب المدفوعة بعملة أخرى غير العملة الوطنية، فإن خصمها لفائدة المؤسسات التي تدفعها، مرهون باعتماد التحويل الذي تسلمه السلطات المالية المختصة.

وفيما يخص هذه المؤسسات نفسها، تخصم مصاريف المقر في حدود 1% من رقم الأعمال في مجرى السنة المالية المطابقة لالتزامها.

أما فيما يخص المكلفين بالضريبة الآخرين، فإن خصم المصاريف المشار إليها أعلاه، وكذا مصاريف المقر، يبقي مرهون بدفعها فعليا أثناء السنة المالية.

2) يمكن أن يقيد في المحاسبة من أجل تحديد الربح الخاضع للضريبة قيمة مواد التجهيز وقطع الغيار والمواد المستوردة بدون دفع وبإعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف من جهة، ومن جهة أخرى قيمة

المنتوجات المستوردة بدون دفع ضمن الشروط المذكورة أعلاه، والمخصصة للنشاطات التي يرخص مجلس النقد والقرض بمزاولتها، والتي يمارسها تجار الجملة أو الوكلاء.

يصرح المستورد بالواردات المنصوص عليها في المقطع الأول من هذه الفقرة حسب القيمة الحقيقية التي تقابلها بالدينار الجزائري.

يجب تقديم سندات الإثبات الخاصة بالواردات كلما طلبتها المصالح الجبائية، والاحتفاظ بها ضمن وثائق المحاسبة للمستورد طيلة عشر (10) سنوات طبقا لأحكام القانون التجاري.

3) الاهتلاكات المطبقة وفقا لأحكام المادة 174 من هذا القانون، والتي تحدد مدتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

يمكن تسجيل العناصر ذات القيمة المنخفضة التي لا تتجاوز 60.000 دج خارج الرسم، كأعباء قابلة للخصم للسنة المالية التي ترتبط بها.

تسجل الأملاك المقتناة بصورة مجانية في الأصول بحسب قيمتها التجارية.

غير أن قاعدة حساب الأقساط السنوية للاهتلاك المالي القابلة للخصم تحدد فيما يخص السيارات السياحية بقيمة شراء للوحدة قدرها 3.000.000 دج.

لا يطبق سقف 3.000.000 دج إذا كانت السيارات الساحية تشكل الأداة الرئيسية لنشاط المؤسسة.

أما قاعدة الاهتلاك المالي للتثبيتات المخصصة لنشاط غير خاضع للرسم على القيمة المضافة فيتم حسابها مع إدراج الرسم على القيمة المضافة.

و يحسب الاهتلاك المالي للتثبيتات حسب النظام الخطي.غير أنه، بإمكان المكلفين

بالضريبة أن يطبقوا ضمن الشروط المحددة في المادة 174(الفقرتين 2 و3) الاهتلاك التنازلي أو الاهتلاك التصاعدي.

في إطار عقد القرض الإيجاري وعقد "الإجارة" يتم حساب الاهتلاك على أساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض الإيجاري،

4) الضرائب الواقعة على كاهل المؤسسة والمحصلة خلال السنة المالية باستثناء الضريبة على أرباح الشركات.

إذا منحت فيما بعد تخفيضات في هذه الضرائب فإن مبلغها يدخل ضمن إيرادات السنة المالية التي تم خلالها إشعار المؤسسة بدفعها.

5) المؤونات المشكلة لغرض مواجهة تكاليف أو خسائر القيم في حساب المخزونات أوغير المبنية بوضوح والتي يتوقع حدوثها بفعل الأحداث الجارية، شريطة تقييدها في كتابات السنة المالية وتبيانها في كشف الأرصدة المنصوص عليه في المادة 152 .

يمكن المؤسسات المصرفية أو مؤسسات القرض التي تبرم قروضا متوسطة الأمد أو الطويلة وكذا الشركات المرخص لها بالقيام بعمليات في مجال القرض العقاري أن تشكل رصيدا معفى من الضريبة على أرباح الشركات، يخصص لمواجهة الأخطار الخاصة المرتبطة بهذه القروض أو العمليات على ألا تتجاوز الحصة السنوية لهذا الرصيد نسبة 5% من مبلغ القروض المستعملة على الأمد المتوسط والطويل.

ويمكن للمؤسسات التي تمنح قروضا متوسطة الأمد من أجل تسوية المبيعات أو الأشغال التي تقوم بها في الخارج، أن تشكل رصيدا معفى من الضريبة على أرباح الشركات يخصص لمواجهة الأخطار الخاصة المرتبطة بهذه القروض، على ألا تتجاوز حصة هذا الرصيد في كل سنة مالية 2 % من مبلغ القروض المتوسطة

الأمد المبينة في حصيلة اختتام السنة المالية المعتبرة، والمتعلقة بالعمليات المنجزة في الخارج التي تدخل نتائجها ضمن قواعد الضريبة على أرباح الشركات.

تحول كل الحصص التي وظفت جزئيا أو كّليا في مجال غير مطابق لمجال تخصيصها، أو التي تصبح بدون غرض خلال السنة المالية الموالية للسنة التي تشكلت فيها، إلى نتائج السنة المعنية، وإذا لم تقم المؤسسة نفسها بتحويل هذه الحصص، تقوم الإدارة بالتصحيحات الضرورية.

في حالة تحويل شركة ذات أسهم أو ذات مسؤولية محدودة إلى شركة أشخاص، فإن المبالغ المقبولة من قبل الإعفاء الضريبي في شكل مئونات والتي لم يخصص لها استعمال مطابق لتخصيصها يعاد دمجها ضمن الربح المحقق في السنة المالية التي وقع فيها تحويل الشركة.

لا تجمع الأرصدة الموجهة لمجابهة الأخطار الخاصة المتصلة بعمليات القرض المتوسطة أو الطويلة المدة مع الأشكال الأخرى من المؤونات.

6) ملغاة،

7) ملغاة.

المادة 141 مكرر:م 8 ق م 2007+ م 9 ق م 2008 + م 4 ق م ت 2010 (ملغاة م 4 ق م التصحيحي 23- 15).

المادة 141 مكرر2: م 6 ق م ت 2009 : يجب على المؤسسات احترام التعاريف المنصوص عليها في النظام المحاسبي الآلي، مع مراعاة عدم تعارضها مع القواعد الجبائية المطبقة بالنسب ة لوعاء الضريبة.

المادة 141 مكرر3:م5 ق م ت 2010: لا تقبل كأعباء قابلة للخصم لتأسيس الضريبة، الفوائد والمبالغ المستحقة من الدخل وكافة الحواصل الأخرى الناتجة عن السندات والديون والودائع والكفالات وأتاوى

الامتياز أو التنازل عن رخصة الاستغلال وبراءات الاختراع أو بيع علامات صنع أو طرق أو صيغ الصنع وغيرها من الحقوق المماثلة أو المكافآت عن الخدمات المقدمة المسددة أو المستحقة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين أو المستقرين في الجزائر لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين أو مستقرين في دولة أجنبية، باستثناء الدول التي أبرمت معها الجزائر اتفاقيات جبائية، إلا إذا قدم المدين دليلا يثبت أن النفقات لها علاقة بالعمليات الحقيقية وأنها لا تمثل طابعا غير عادي أو مبالغا فيه.

كما تطبق أحكام الفقرة الأولى على كل عملية دفع تتم على حساب تمسكه الهيئة المالية المتواجدة في إحدى الدول أو الأقاليم الواقعة خارج الجزائر.

المادة 141 مكرر 4 (مدرجة بالمادة 5 ق 23- 15): يعتبر الشخص خاضعا لنظام جبائي تفضيلي في دولة أو إقليم، إذا كان غير خاضع فيها للضريبة أو إذا كان خاضعًا فيها لضرائب على الأرباح أو المداخيل يقل مبلغها عن 40 % أو أكثر من الضريبة على الأرباح أو المداخيل التي كان من الممكن أن يكون مدينا بها وفقا لشروط القانون العام في الجزائر ، إذا كان موطنا أو مستقرا فيها

المادة 142: م 15 ق م 1997+ م 4 ق م ت 2008 + م 5 ق م 2014 + م 2 ق م 2016 + م 9 ق م 2023):

يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من اعفاءات او تخفيضات في الضريبة على أرباح الشركات، و الرسم على النشاط المهني الممنوح خلال مرحلة الاستغلال في إطاراجهزة دعم الإستثمار، إعادة إستثمار ثلاثين بالمائة (30 %) من حصة الأمتيازات الموافقة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع (4) سنوات، إبتداء من تاريخ إختتام السنة المالية التي تخضع نتائجها للنظام التفضيلي.

يقتطع المبلغ الواجب إعادة استثماره، المحدد وفقا لأحكام الفقرة أعلاه، من الربح القابل للتوزيع للسنة المعنية، في حدود 30 % من هذا الأخير.

يمكن أن يعاد استثمار هذا المبلغ المسجل في ختام كل سنة من مرحلة الإعفاء، خلال السنة أو السنوات التي تلي السنة التي يرتبط بها، في حدود الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه.

في حالة تراكم مبالغ المزايا الجبائية المتعلقة بعدة سنوات، يتم حساب الفترة الرباعية بطريقة منفصلة لكل سنة.

يتم إعادة الاستثمار في شكل :

- اقتناء الأصول المادية أو المعنوية التي تدخل مباشرة في أنشطة إنتاج السلع والخدمات، - اقتناء سندات التوظيف

- شراء الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المالية المماثلة، التي تسمح بالمشاركة في رأسمال شركة أخرى تعمل في إنتاج السلع أو الأعمال أو الخدمات، شريطة التحرير الكامل لمبلغ الامتياز الواجب إعادة استثماره،

- المساهمة في رأسمال مؤسسة حاملة لعلامة "مؤسسة ناشئة" أو "مؤسسة حاضنة"، شريطة التحرير الكامل لمبلغ الامتياز الواجب إعادة استثماره.

تستثنى من إعادة الاستثمار، المزايا الجبائية للشركات المنشأة عن طريق الشراكة بين الشركات، عمومية أو خاصة، مع شركات أجنبية عندما يتم احتساب هذه الاعتمادات في السعر النهائي للسلع أو الخدمات المنتجة من طرف هذه الشركات.

المادة 142 مكرر (محدثة م 44 ق م 2022):

1) مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، تخضع أرباح شركات الإنتاج للمعدل المخفض المنصوص عليه في المادة 150 من هذا القانون، في حدود الربح الخاضع المصرح به، عندما تكون موجهة لاقتناء معدات الإنتاج المتعلقة بالنشاط الممارس خلال السنة التي تم فيها تحقيق هذا الربح .

كما يطبق هذا الحكم، على الأرباح التي استعملت لاقتناء الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المالية المماثلة التي تسمح بالمساهمة في حدود 90 %، على الأقل، في رأسمال شركة أخرى لإنتاج السلع أو الأشغال أو الخدمات، شريطة أن يكون المبلغ المعاد استثماره، محررا كليا .

لا يمكن أن تستفيد الأرباح الموافقة لمبلغ الاستثمارات المنجزة التي لم يتم إخضاعها للمعدل المخفض بعنوان سنة الإنجاز، من هذه الإجراءات خلال السنوات الموالية

2) للاستفادة من المعدل المخفض للضريبة على أرباح الشركات، يجب على الشركات، من جهة، أن تبين بشكل منفصل في تصريحاتها السنوية للنتائج، الأرباح التي يمكن أن تخضع لهذا المعدل . ومن جهة أخرى، إرفاق قائمة مفصلة للاستثمارات التي تم إنجازها، مع تقديم المعلومات الآتية :

- طبيعة المعدات المقتناة،

- تاريخ تسجيل هذه المعدات في الأصول،

- تكلفة اقتناء هذه المعدات،

- عناصر تعريف وتحديد موقع الشركات، محل المساهمة في رأسمالها، وكذا عدد السندات التي تم اقتناؤها.

يجب الاحتفاظ بالاستثمارات التي تم إنجازها، بالمبلغ الموافق للجزء من الربح الخاضع للمعدل المخفض للضريبة على أرباح الشركات، لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، ابتداء من تاريخ تسجيلها في الأصول .

يترتب على عدم الامتثال لأي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، استرجاع مبلغ الضريبة على أرباح الشركات غير المدفوع، زيادة على غرامة قدرها 25 % "

المادة 143: م 3 ق م ت 2006:

1) تعفى من الضريبة على أرباح الشركات فوائض القيم، غير تلك المحققة من السلع، التي تنتج عن منح أسهم أو حصص مجانا في الشركة (حصص في رأسمال) عقب إدماج شركات أسهم في شركات ذات مسؤولية محدودة.

2) يطبق نفس النظام عندما تنقل شركة ذات أسهم أو ذات مسؤولية محدودة:

-كامل أصولها إلى شركتين أو عدة شركات تم تشكيلها وفق أحد هذه الأشكال؛

جزء من عناصر أصولها إلى شركة أخرى تم تشكيلها وفق أحد هذه الأشكال.

يتوقف تطبيق أحكام هذه المادة على الإلتزام في عقد الإدماج أو الإسهام بحساب علاوة على السلع المتضمنة في الحصص، الإهتلاكات المالية السنوية التي يجب إقتطاعها من الأرباح وكذا فوائض القيم اللاحقة التي تنتج عن إنجاز هذه العناصر حسب سعر التكلفة، والخاصة بالشركات المدمجة والمساهمة، مع خصم الإهتلاكات المالية التي سبق أن حققتها.

ويقع هذا الإلتزام، في الحالة المشار إليها في الفقر ة أعلاه، على عاتق الشركة الدامجة أو الحديثة.أما في الحالات المشار إليها في ا لفقر ة 2 فإنه يق ع، على التوالي، إما على عاتق الشركات المستفيدة من الإسهامات بالتناسب مع قيمة عناصر الأصول الممنوحة لها وإما على عاتق الشركة المستفيدة من الأسهم الجزئية.

3) تفيد فوائض قيم التنازل عن الأسهم المحققة من طرف شركات الرأسمال الاستثماري غير المقيمة من تخفيض بنسبة 50 % من مبالغها الخاضعة للضريبة.

المادة 144 (معدلة بالمواد 9 ق م 2007+ م 9 ق م 2010+ م 7 ق م 2012 + م 6 ق م 2014 + م 13 ق م 2021):

تدخل إعانات التجهيز التي تمنحها الدولة أو الجماعات الإقليمية للمؤسسات ضمن نتائج السنة المالية كما يأتي:

- فيما يخص الإعانات الموجهة لاقتناء تجهيزات قابلة للإهتلاك، يتم حسب مدة الاهتلاك، - فيما يخص الإعانات الموجهة لاقتناء تجهيزات غير قابلة للاهتلاك، يتم على امتداد خمس (5) سنوات، بأجزاء متساوية. وفي حالة التنازل عن التثبيتات التي تم اقتناؤها عن طريق هذه الإعانات، ومن أجل تحديد فائض أو ناقص القيمة، يتم طرح جزء الإعانة التي لم يتم ربطها بعد، بأسس الضريبة، حسب الحالة - من القيمة المحاسبية الصافية، بالنسبة للأصول القابلة للاهتلاك، - من سعر الاقتناء للأصول الثابتة، بالنسبة للأصول غير القابلة للاهتلاك. 2) تدخل إعانات الاستغلال والموازنة ضمن النتائج المحققة في السنة المالية التي تم تحصيلها فيها.

المادة 145:

1) تؤسس الضريبة المستحقة على مؤسسات التأمين أو إعادة التأمين أو مؤسسات تقويم الرأسمال أو الإدخار على مبلغ الدخل الصافي الإجمالي الذي يتشكل من مبلغ الربح الصافي والحواصل المنقولة والعقارية الصافية أيا كانت طبيعتها.

تقع الضريبة على عاتق المؤسسات أو الشركات أو المؤمنين دون سواهم، ولا يحق الإلتجاء إلى المنظمين فيها أو المؤمنين، بغض النظر عن جميع البنود أو الاتفاقيات المخالفة مهما كان تاريخها.

2) إن المرتبات والتسديدات الجزافية للمصاريف وكل الأجور الأخرى الممنوحة من جهة للشركاء المسيرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة ولمسيري شركات الأسهم بالتوصية، ومن جهة أخرى للشركاء في شركات أشخاص إختاروا النظام الجبائي لشركات الأسهم، وكذا لأعضاء الشركات المدنية التي تأسست على شكل شركات الأسهم، يمكن خصمها من ربح الشركة من أجل تأسيس الضريبة شريطة أن تتطابق مع عمل فعلي تمت تأديته.

المادة 146: يمكن تخفيض:

1) فيما يخص الشركات التعاونية الإستهلاكية، الأرباح الإضافية المتأتية من عمليات تمت مع الشركاء ووزعت عليهم حسب حصة الطلب التي قدمها كل واحد منهم.

2) فيما يخص الشركات التعاونية العمالية للإنتاج، جزء الأرباح الصافية الموزع على العمال ضمن الشروط التي أقرها التنظيم المعمول به.

3) فيما يخص البنوك الوطنية، المبالغ المدفوعة تسديدا للتسبيقات التي منحتها الدولة.

المادة 147: م 10 ق م 2010: في حالة تسجيل عجز في سنة مالية ما، فإن هذ ا العجز يعتبر عبئا يدرج في السنة المالية الموالية ويخفض من الربح المحقق خلال نفس السنة المالية.

و إذا كان هذ ا الربح غير كاف لتخفيض كل العجز، فإن العجز الزائد ينقل بالترتيب إلى السنوات المالية الموالية، إلى غاية السنة المالية الرابعة الموالية لسنة تسجيل العجز.

المادة 147 مكرر : م 13 ق م 1999+ م 19 ق م 2003 + م 19 ق م 2020 + م 7 ق م ت 2020 + ملغاة م 45 ق م 2022)

المادة 147 مكرر 1 (مدرجة بالمادة 5 ق م ت 2021) (قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 9 ق م 2024:

لا تحسب في وعاء الضريبة على أرباح الشركات :

- غرامات التأخير والنواتج الأخرى التي لا تتوافق مع قواعد الصيرفة الإسلامية، المحصلة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار العقود المتضمنة منتجات الصيرفة الإسلامية، عندما توجه هذه المبالغ لإنفاقها على الأعمال الخيرية، وهذا تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية،

- ناتج التوظيف الإلزامي لأدوات مالية، المحقق في إطار التأمين التكافلي، عندما يتم صرف هذه المبالغ في الأعمال الخيرية، وهذا تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.

المادة 147 مكرر 2 (محدثة بالمادة 10 ق م 2025): تستفيد النفقات المدفوعة في أنشطة البحث والتطوير داخل المؤسسة، وكذا تلك المدفوعة في إطار برامج الابتكار المفتوح، المحققة مع المؤسسات الحاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة" أو "حاضنة أعمال"، من تخفيض لتحديد الربح الخاضع للضريبة.

يمثل هذا التخفيض مبلغ النفقات المذكورة آنفا، في حدود 30 % من مبلغ الربح المحاسبي، في حدود سقف قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج).

عندما تتعلق النفقات المدفوعة بالبحث والتطوير والابتكار المفتوح في آن واحد، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التخفيض 30% من مبلغ الربح المحاسبي، ودون أن يتعدى سقف مائتي مليون دينار (200.000.000 دج).

تحدد أنشطة البحث والتطوير في المؤسسة ونفقات البحث والتطوير التي تعتبر مؤهلة وكذا النفقات المصروفة في إطار برامج الابتكار المفتوح بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف باقتصاد المعرفة.

القسم السابع
نظام فرض الضريبة على الشركات

المادة 148: يخضع الأشخاص المعنويون المشار إليهم في المادة 136 وجوبا لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي مهما كان مبلغ رقم الأعمال المحقق.

يحدد الربح الحقيقي على أساس محاسبة تمسك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، ولأحكام المادتين 152 و153 .

القسم الثامن
الأشخاص الخاضعون للضريبة

مكان فرض الضريبة

المادة 149: تؤسس الضريبة على أرباح الشركات باسم الأشخاص المعنويين بدلا من مقر شركتهم أو إقامتهم الرئيسية.

يجب على كل شخص معنوي ليست له إقامة بالجزائر ويحقق فيها مداخيل وفق الشروط الواردة في المادة 137، أن يعين لدى الإدارة الجبائية ممثلا عنه يسكن بالجزائر، ومؤهلا قانونا لأن يلتزم بالقيام بالإجراءات التي يخضع لها الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على أرباح الشركات، وأن يدفع هذه الضريبة عوض الشخص المعنوي المعني.

و إذا تعذر ذلك فإن الضريبة على أرباح الشركات والغرامات المرتبطة بها عند الإقتضاء،يدفعها الشخص الذي يتصرف باسم الشخص المعنوي الذي ليست له إقامة بالجزائر.

المادة 149 مكرر (محدثة بموجب المادة 14 ق م 2021 معدلة م 12 ق م 2025):

يتعين على الشركات التي لا تملك منشأة مهنية دائمة بالجزائر تحقق فوائض للقيمة عن التنازل المشار إليها في المادة 77 مكرر، أن يحسبوا وأن يدفعوا بأنفسهم الضريبة المستحقة، خلال مدة ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ عملية التنازل.

يمكن للشركة تعيين وكيل مؤهل قانونا للقيام بإجراءات التصريح والدفع.

ويتم الدفع لدى قباضة الضرائب التي يتبع لها المقر الاجتماعي للشركة التي كانت سنداتها محل التنازل، عن طريق مطبوعة تقدمها الإدارة الجبائية أو يتم تحميلها عبر الموقع الإلكتروني للإدارة الجبائية.

كما يجب تقديم المطبوعة المذكورة في الفقرة أعلاه إلى قباضة الضرائب، في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إبرام عملية التنازل، حتى لو لم يتم تحقيق فائض قيمة.

القسم التاسع

حساب الضريبة

المادة 150: (م 14، 15 ق م 1999+ م 10 ق م 2001+ م 20 ق م 2003 + م 2 ق م ت 2006 + م 5 ق م ت 2008+ م 7 ق م ت 2009 + م 7 ق م 2014 + م 12 ق م 2015 + م 2 ق م ت 2015 + م 20 ق م 2020 + م 10 ق م ت 2020 + م 15 ق م 2021 + م 46 ق م 2022):

1) يحدد معدل الضريبة على أرباح الشركات كما ياتي:

19% بالنسبة لانشطة انتاج السلع،

23 % بالنسبة لانشطة البناء و الاشغال العمومية و الري، وكذا الانشطة السياحية و الحمامات،باستثناء وكالات الاسفار، 26 % بالنسبة للانشطة الاخرى.

يجب على الاشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على ارباح المؤسسسات الذين يمارسون العديد من الانشطة في نفس الوقت، ان يقدموا محاسبة مفصلة لهذه الانشطة، تسمح بتحديد حصة الارباح عن كل نشاط مناسب لومعدل الضريبة على ارباح الشركات الواجب تطبيقه.

عدم احترام مسك محاسبة مفصلة يؤدي الى تطبيق منهجي لمعدل 26 % بالنسبة للنشاطات الأخرى.

في حالة الممارسة المتزامنة لعدة أنشطة خاضعة لمعدلات مختلفة، يتم تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة بعنوان كل معدل وفقا لحصة رقم الأعمال المصرح به أو الخاضع للضريبة بالنسبة لكل نشاط.

بغض النظر عن احكام المادة 4 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، يقصد بانشطة انتاج السلع تلك المتمثلة في استخراج او صنع او تشكيل او تحويل المواد باستثناء انشطة التوضيب او العرض التجاري بغرض اعادة بيعها.

لا تشمل عبارة "انشطة الانتاج" المستعملة كذلك في هذه المادة، الانشطة المنحجمية و المحروقات.

و يقصد بانشطة البناء و الاشغال العمومية و الري المؤهلة لمعدل 23 %، الانشطة المسجلة بتلك الصفة في السجل التجاري و التي يترتب عليها دفع الاشتراكات الاجتماعية الخاصة بالقطاع.

تخضع الأرباح المعاد استثمارها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 142 مكرر من هذا القانون، للضريبة على أرباح الشركات بمعدل مخفض قدره 10 %. ويطبق هذا المعدل على نواتج سنة 2022 والسنوات التي تليها.

2) تحدد نسب الاقتطاع من المصدر بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات كما يأتي:

10 % بالنسبة لعوائد الديون والودائع والكافلات.ويمثل الاقتطاع المتعلق بهذه العوائد إعتمادا ضريبيا يخصم من فرض الضريبة النهائي؛

40 % بالنسبة المداخيل الناتجة عن سندات الصناديق غير الاسمية أو لحاملها ويكتسي هذا الاقتطاع طابعا محررا؛

- 20 % بالنسبة للمبالغ المحصلة من قبل المؤسسات في إطار عقد تسيير الذي يخضع إلى الاقتطاع من المصدر.يكتسي هذا الاقتطاع طابعا محررًا؛

- 30 %، بالنسبة:

• للمبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر في إطار صفقات تأدية الخدمات،

• المبالغ المدفوعة مقابل خدمات من كل نوع تؤدى أو تستعمل في الجزائر،

• للحواصل المدفوعة للمخترعين المقيمين في الخارج، إما بموجب امتياز رخصة استغلال براءتهم، وإما بموجب التنازل عن علامة الصنع أو أسلوبه، أو صيغته، أو منح امتياز ذلك.

- 10 %، بالنسبة للمبالغ التي تقبضها شركات النقل البحري الأجنبية إذا كانت بلدانها الأصلية تفرض الضريبة على مؤسسات جزائرية للنقل البحري.

غير أنه بمجرد ما تطبق هذه البلدان نسبة عليا أو دنيا، تطبق عليها قاعدة المعاملة بالمثل.

- 15 % محررة من الضريبة، بالنسبة لعائدات الأسهم أو الحصص الاجتماعية وكذا المداخيل المماثلة المذكورة في المواد من 45 إلى 48 من هذا القانون، المحققة من طرف الأشخاص المعنويين الذين لا يملكون منشأة مهنية دائمة في الجزائر.

- 5 % محررة من الضريبة، بالنسبة للمداخيل المتأتية من توزيع الأرباح التي تم إخضاعها للضريبة على أرباح الشركات أو تم إعفاؤها صراحة.

3) تخضع لمعدل 20%، فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة المحققة من طرف الأشخاص المذكورين في المادة 149 مكرر من هذا القانون.

المادة 150 مكرر (مدرجة بموجب م 9 ق م ت 2021): (قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 10 ق م 2024 + م 13 ق م 2025:

تؤسس ضريبة إضافية على أرباح شركات صناعة التبغ، يكون الوعاء الضريبي الخاضع لها هو نفس الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الشركات.

يحدد معدل الضريبة الاضافية على ارباح الشركات كما يأتي :

- 20 %، بالنسبة لصانعي تبغ النشق و / أو المضغ،
- 31 % ، بالنسبة لصانعي تبغ التدخين بما في ذلك السيجارة الإلكترونية والشيشة.

يتم تحصيل الضريبة الإضافية على أرباح شركات صناعة التبغ بنفس شروط تحصيل الضريبة على أرباح الشركات.

القسم العاشر

إلتزامات الشركات

المادة 151: م 6 ق م ت 2008+ م 14 ق م 2009 + م 11 ق م 2011:

1) يتعين على الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 136 أن يكتتبوا قبل 30 أفريل على الأكثر من كل سنة لدى مفتش الضرائب الذي يتبع له مكان تواجد مقر الشركة أو الإقامة الرئيسية لها، تصريحا بمبلغ الربح الخاضع للضريبة الخاص بالسنة المالية السابقة.

إذ ا سجلت المؤسسة عجزا، يقدم التصريح بمبلغ العجز ضمن نفس الشروط.

تقدم الإدارة الجبائية الإستمارة الخاصة بالتصريح.

عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية يمدد أجل الاستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه.

2) يمكن لقوة قاهرة، تمديد أجل تقديم التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى بناء على قرار من المدير العام للضرائب، غير أنه لا يمكن أن يتجاوز تمديد هذا الأجل ثلاثة (3) أشهر.

3) يمكن للمؤسسات ذات الجمعية التي يجب أن تبت بشأن الحسابات، إكتتاب تصريح تصحيحي، على الأكثر خلال واحد و عشرين (21) يوم التي تلي إنقضاء الأجل القانوني، المنصوص عليه في القانون التجاري، لانعقاد هذه الجمعية. و يجب أن ترفق، تحت طائلة عدم قبول التصريح، ضمن نفس الأجل، الوثائق في شكلها القانوني التي تؤسس التصحيح لا سيما محضر الجمعية وتقرير محافظ الحسابات.

المادة 151 مكرر (مدرجة بالمادة 16 ق م 2021) معدلة بالمادة 11 ق م تص 23- 15):

المادة 151 مكرر : 1) يتعين على الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة 136 من هذا القانون، اكتتاب التصريح عن بعد وقبل الثلاثين (30) سبتمبر كحد أقصى من كل سنة، كشفا تلخيصيا سنويا يتضمن المعلومات التي يجب أن تستقى من التصريح السنوي للنتائج والكشوف المرفقة.

عندما ينتهي أجل اكتتاب هذا الكشف يوم قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى اليوم الأول المفتوح الموالي.

2) إن عدم اكتتاب الكشف التلخيصي السنوي إلكترونيا أو الاكتتاب المتأخر و/أو اكتتاب كشف يحتوي على بيانات لا تتوافق مع تلك المدرجة في التصريح السنوي للنتائج، يؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 192 مكرر من هذا القانون.

المادة 151 مكرر 2 (مدرجة م 6 ق 23- 15):

1) يجب على المؤسسات المستقرة في الجزائر التابعة لمؤسسات موجودة في الجزائر أو خارجها، أو تمارس عليها رقابة، بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون، المستوفية لأحد الشروط المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة، أن تكتتب عن طريق التصريح عن بعد، وفقا للنموذج المعد من طرف الإدارة الجبائية، تصريحا سنويا لأسعار التحويل، في الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون.

2) تطبق إلزامية التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على كل مؤسسة :

- لديها رقم أعمال سنوي خارج الرسوم أو أصل إجمالي يفوق أو يساوي واحد (1) مليار دينار (1.000.000.000دج)، أو

- تمتلك عند نهاية السنة المالية، بشكل مباشر أو بواسطة شخص آخر، أكثر من 50 % من رأسمال الشركة، أو أكثر من 40 % من حقوق التصويت في مؤسسة مستقرة في الجزائر أو خارجها التي يكون مبلغ رقم أعمالها السنوي خارج الرسوم أو أصولها الإجمالية يفوق أو

يساوي واحد (1) مليار دينار (1.000.000.000 دج)، أو

- يكون أكثر من 50 % من رأسمالها الاجتماعي، أو أكثر من 40 % من حقوق التصويت، مملوكاً عند نهاية السنة المالية، بشكل مباشر أو بواسطة شخص آخر، من طرف مؤسسة يكون مبلغ رقم أعمالها السنوي خارج الرسوم أو أصولها الإجمالية، يفوق أو يساوي واحد (1) مليار دينار (1.000.000.000)

3) يشمل التصريح السنوي لأسعار التحويل، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، ما يأتي :

أ - معلومات عامة عن مجمع المؤسسات المرتبطة التي تنتمي إليها المؤسسة المصرحة، تتمثل في :

- التسمية الاجتماعية، وعنوان المقر الاجتماعي ودولة أو إقليم الإقامة الجبائية للمؤسسة الأم النهائية للمجمع،

- وصف للأنشطة الأساسية للمجمع،

- وصف عام لسياسة أسعار التحويل المطبقة من طرف المجمع والمتعلقة بالمؤسسة المصرحة،

- قائمة الأصول غير المادية المملوكة من طرف المجتمع، والتسمية الاجتماعية للمؤسسات المالكة أو المشتركة في ملكية هذه الأصول وكذا دولة أو إقليم الإقامة الجبائية لهذه المؤسسات،

- وصف موجز لعمليات إعادة الهيكلة التي أجريت على مستوى المجمع وأثرت على المؤسسة المصرحة خلال السنة المالية، وآثارها على إعادة منح الوظائف أو الأخطار أو الأصول.

ب- معلومات خاصة متعلقة بالمؤسسة المصرحة :

- وصف للنشاط الممارس، يتضمن التعديلات التي تم إدخالها خلال السنة المالية،

- كشف تلخيصي للعمليات المحققة مع المؤسسات المرتبطة بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون، - معلومات عن القروض والاقتراضات بين المؤسسات المرتبطة بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون،

- معلومات عن العمليات المحققة مع المؤسسات المرتبطة بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون، بدون مقابل أو بمقابل غير نقدي،

- معلومات عن المعاملات المحققة مع المؤسسات المرتبطة بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون، محل اتفاق مسبق للأسعار أو محررات جبائية مبرمة مع دولة أو إقليم آخر.

4) يترتب على عدم اكتتاب التصريح السنوي لأسعار التحويل أو اكتتاب تصريح يحتوي على بيانات غير كاملة أو غير صحيحة، في الأجل المحدد، تطبيق غرامة جبائية محدد مبلغها في الفقرة 3 من المادة 192 من هذا القانون.

المادة 152:م 10 ق م 2007+ م 12 ق م 2011 + م 8 ق م 2017:

يجب على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 136 أن يذكروا في التصريح المنصوص عليه في المادة 151، مبلغ رقم أعمالهم، ورقم تسجيلهم في السجل التجاري، وكذا لقب المحاسب أو المحاسبين أو الخبراء المكلفين بمسك محاسبتهم وعناوينهم أو تحديد أو مراقبة النتائج العامة لمحاسبتهم، مع ذكر ما إذا كان هؤلاء التقنيون من بين المستخدمين الأجراء لمؤسستهم.ويجب عليهم إرفاق تصريحاتهم بالملاحظات الأساسية والخلاصات الموقعة التي استلموها من الخبراء المحاسبين أو المحاسبين المعتمدين الذين كلفوهم، في حدود اختصاصهم، بإعداد ومراقبة وتقييم حواصلهم وحساباتهم الخاصة بنتائج النشاط.

يجب أن تمسك المحاسبة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، و إذا كان مسك هذه المحاسبة بلغة أجنبية مقبولة، فإنه يجب تقديم ترجمة لها يصادق عليها مترجم معتمد وذلك كلما طلبها مفتش الضرائب.

وإلى جانب تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 151، فإن المكلفين بالضريبة ملزمون بأن يسجلوا على الإستمارات التي تعدها وتقدمها الإدارة:

- مستخلصات الحسابات الخاصة بعمليات المحاسبة كما تحددها القوانين والأنظمة المعمول بها، ولا سيما منها ملخص عن حساب النتائج ونسخة من حصيلتهم وكشف للمصاريف العامة، حسب طبيعتها والاهتلاكات

المالية والأرصدة المشكلة باقتطاع من الأرباح مع الإشارة بدقة إلى غرض هذه الاهتلاكات المالية والأرصدة؛

- جدولا للنتائج للسماح بتحديد الربح الخاضع للضريبة؛

كشف للمدفوعات الخاصة بالرسم على النشاط المهني المذكور؛

- وتقدم الشركات، فيما يخصها، كشفا مفصلا للتسبيقات المدفوعة بصدد الضريبة على أرباح الشركات.

ويتعين على المصرح بالضريبة أن يقدم، كلما طلب منه ذلك مفتش الضرائب، كل الوثائق المحسابية والجرود ونسخا من الأوراق والوثائق الخاصة بالإيرادات والنفقات التي من شأنها إثبات صحة النتائج المبينة في التصريح.

تلزم الشركات المذكورة في المادة 169مكرر من قانون الاجراءات الجبائية بمسك محاسبة تحليلية و تقديمها عند كل طلب يقدمه عون التحقيق عند القيام بالتحقيقات المنصوص عليها في المادتين 20 و 20 مكرر من قانون الاجراءات الجبائية.

المادة 153: يتعين على المكلفين بالضريبة المشار إليهم في المادة 136 أعلاه، أن يقدموا في آن واحد مع التصريح بالنتائج الخاص بكل سنة مالية، جدولا يتضمن الإشارة إلى تخصيص كل سيارة سياحية مقيدة في أصولها أوالتي تحملت بشأنها المؤسسة مصاريف أثناء تلك السنة المالية.

ويتعين على نفس هؤلاء المكلفين بالضريبة وجوبا، أن يقيدوا، في محاسبة وبشكل واضح طبيعة الإمتيازات العينية الممنوحة لمستخدميهم وقيمتها.

يترتب على كل مخالفة للأحكام الواردة في المقطعين السابقي الذكر، تطبيق الغرامة المنصوص عليها المادة 192 .2

وتفرض هذه الغرامة كلما تبين أن هناك إغفالات أو نقائص في المعلومات المقدمة، وكلما وجد أجراء، لم تقيد طبيعة الإمتيازات العينية الممنوحة لهم وقيمتها في المحاسبة.

المادة 153 مكرر (محدثة ب م 47 ق م 2022):

يتعين على الشركات أعضاء التجمع المنشأ وفقا لأحكام القانون التجاري، تقديم إلى المصالح الجبائية التابع لها مقرها الرئيسي :

- نسخة من عقد التجمع، خلال مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إنشاء التجمع، و في حالة فسخ العقد، يتم إبلاغ المصالح الجبائية وفقا لنفس هذه الشروط،

- نسخ من عقود الأشغال أو التوريد أو الخدمات، وكذا الملاحق المعدلة لهذه العقود المبرمة من قبل التجمع، خلال الثلاثين (30) يوماً التي تلي تاريخ توقيعها .

وينتج عن أي خرق لهذه الالتزامات تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 194- 5 من هذا القانون.

القسم الحادي عشر

إقتطاع الضريبة على أرباح الشركات من المصدر

أ - إقتطاع من المصدر يتم على ريوع رؤوس الأموال المنقولة:

1) ريوع القيم المنقولة:

المادة 154: (ملغاة م 17 ق م 1997) واعيد انشاؤها بالمادة 11 ق م 2024:

يتعين على المدينين الذين يوزعون ريوع القيم المنقولة القيام بإجراء اقتطاع الضريبة من المصدر المنصوص عليها في المادة 150 من هذا القانون، عند تسديدها، حسب سب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 121 و 122 من نفس القانون.

2) عائدات الديون والودائع والكفالات:

المادة 155: يترتب على عائدات الديون والودائع والكفالات كما هي محددة في المادة 55، إقتطاع من المصدر حسب النسبة المنصوص عليها في المادة 150، عندما يتم دفع الفوائد أو تقييدها في الخصوص والأصول لحساب ما، بالجزائر، حسب الكيفيات.المنصوص عليها في المادتين 123 و124 .

ويعطي الإقتطاع الذي يتم بصدد هذه العائدات، الحق في قرض ضريبي يحسم من مبلغ الضريبة على أرباح الشركات.

ب - إقتطاع من المصدر يتم على مداخيل المؤسسات الأجنبية التي ليست لها إقامة مهنية دائمة بالجزائر:

1) إجراء الإخضاع للضريبة:

المادة 156: م 11،10 ق م 2001+ م 7 ق م 2006 + م 21 ق م 2020:

1) تخضع المداخيل التي تحققها المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر، والتي تقوم مؤقتا، في إطار صفقات، بنشاط للإقتطاع من المصدر بعنوان الضريبة على أرباح الشركات، تبع ا للنسب المذكورة في المادة 150 .

وزيادة على ذلك، وبصرف النظر عن أحكام المادة 137، يطبق كذلك الإقتطاع من المصدر بالنسبة المنصوص عليها في المادة 150 على ما يأتي، عندما يدفع مدين مقيم بالجزائر لشركات تخضع للضريبة على أرباح الشركات التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر:

المبالغ التي تدفع مقابل خدمات من كل نوع تؤدى أو تستعمل في الجزائر؛

الحواصل التي يقبضها المخترعون إما بعنوان إمتياز رخصة إستغلال براءاتهم، وإما بعنوان التنازل عن علامة الصنع أو أسلوبه أو صيغته أو منح إمتياز ذلك.

وتخضع أيضا للإقتطاع من المصدر في مجال الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة المنصوص عليها في المادة 150، المبالغ المدفوعة للشركات الأجنبية للنقل البحري،

باستثناء تلك المشار إليها في اتفاق جبائي دولي مبرم بين الجزائر والبلد الأصلي لهذه الشركات من أجل تفادي كلتا الجهتين إزدواجية فرض الضريبة.

2) يتم قتطاع من المبلغ الإجمالي لرقم الأعمال االمقبوض. ويغطي هذ ا الإقتطاع الرسم على النشاط المهنى والرسم على القيمة المضافة.

يخفض وعاء الإقتطاع من المصدر ب 60 % بالنسبة للمبالغ المدفوعة بعنوان الإيجارات، بموجب عقد إعتماد إيجاري دولي، لأشخاص غير مقيمين بالجزائر. فيما يخص العقود المتضمنة استعمال البرامج المعلوماتية، يتم تطبيق تخفيض بنسبة 30 % من مبلغ الأتاوى.

عندما تكون الخدمات مصحوبة أو مسبوقة ببيع تجهيزات، في إطار العقد نفسه أو الصفقة نفسها، فإن مبلغ هذ ا البيع لا يخضع للإقتطاع من المصدر شريطة أن تكون عملية البيع محررة في فاتورة منفصلة.

غير أن الفوائد المدفوعة للقيام بالدفع الآجل لسعر الصفقة غير مدرجة في أساس فرض الضريبة.

لحساب الإقتطاع، تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية إلى الدينار الجزائرى، حسب سعر الصرف المعمول به عند تاريخ إمضاء العقد أو الملحق الذي تستحق بموجبه هذه المبالغ.إن السعر الواجب اعتماده هو سعر بيع العملة الأجنبية المعنية.

المادة 156 مكرر: م 11 ق م 2007 + م 3 ق م 2019 + م 10 ق م ت 2020:

يمكن المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشأة مهنية دائمة بالجزائر أن تختار نظام فرض الضريبة على الربح الحقيقي المنصوص عليه في المادة 148 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.في هذه الحالة، يتم

الإختيار عن طريق البريد المرسل، حسب الحالة، إلى مديرية كبريات المؤسسات أو الى المدير الولائي للضرائب أو إلى رئيس مركز الضرائب، المختص اقليميا، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد أو ملحق العقد.

2 كيفيات دفع الإقتطاع:

المادة 157: يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يدفعون المبالغ الخاضعة للضريبة، القيام بإقتطاع الضريبة من المصدرعلى أرباح الشركات، عند دفع هذه المبالغ إلى المؤسسات الأجنبية وذلك حسب الكيفيات المحددة في المادتين 158 و159.

يسلم للمعنيين وصل يستخرج من دفتر ذي قسائم، تقدمه الإدارة.

المادة 158: يحسب مبلغ الدفع بتطبيق النسبة المعمول بها على مدفوعات الفترة.

المادة 159: م 27 ق م 1990+ م 3 ق م 2002:

1) يلزم بدفع الحقوق في العشرين يوما (20) الأولى التي تلي الشهر أو الثلاثي الذي تمت فيه الإقتطاعات من صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مقر أو سكن الأشخاص أو الشركات، والمؤسسات والجمعيات التي تدفع المبالغ الخاضعة للضرائب.

2) يرفق لكل دفع جدول إشعار في نسختين يكون مؤرخا وموقعا من قبل الجهة القائمة بالدفع.

يجب أن يوضح جدول الإشعار الذي تسلمه الإدارة، على الخصوص، ما يلي:

- تسمية الهيئة الجزائرية صاحبة الأشغال وعنوانها؛

- إسم الشركة وعنوان مقرها، والمكان الذي تنجز فيه المؤسسة الأجنبية أشغالها فى الجزائر أو تؤدى فيه خدماتها؛

- رقم التعريف الجبائي الخاص بالمؤسسة الأجنبية؛

- الشهر الذي تمت فيه الإقتطاعات؛

- أرقام الوصولات المسلمة لإثبات هذه الإقتطاعات؛

- طبيعة الأشغال أو الخدمات المنجزة؛

- المبلغ الإجمالي الكلي للمدفوعات الشهرية التي تمت والمبلغ الكلي للإقتطاعات المطابقة لها.

في حالة عدم الدفع خلال شهر معين، يجب إيداع جدول إشعار يتضمن علامة " لا شيء" ويبين أسباب عدم القيام بالدفع، ضمن الشروط المقررة أعلاه.

المادة 160: ملغاة م 11 ق م 2009.

3 الإلتزامات الخاصة بالمؤسسات الأجنبية التي تمارس نشاطا مؤقتا بالجزائر والتي لا تتوفر على إقامة مهنية دائمة:

المادة 161 (م 48 ق م 2022):

تلزم المؤسسات الأجنبية بما يأتي :

1) إرسال، عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، نسخة من العقد المبرم إلى المصلحة الجبائية المسيرة للملف الجبائي التابع لها مكان فرض الضريبة، خلال الشهر الذي يلي إقامتها بالجزائر .

يجب إعلام المصلحة الجبائية المسيرة على كل ملحق أو تعديل في العقد الرئيسي، خلال العشرة (10) أيام التي تلي إعداده .

تقوم المصلحة الجبائية المسيرة التابع لها مقر فرض الضريبة، بإعلام المؤسسات الأجنبية المتعاقدة، بالالتزامات الواقعة عليها، وذلك خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاستلام هذه الوثائق .

وينتج عن أي خرق لهذه الالتزامات تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 194- 5 من هذا القانون .

2) مسك دفتر ترقم المصلحة صفحاته وتوقعه، ويتضمن، حسب ترتيب تسلسلي ودون بياض أو شطب، مبلغ مختلف الشراءات والإقتناءات والإيرادات والمرتبات والأجور والعمولات والأتعاب والإيجارات بكل أنواعها.

المادة 162: م 13 ق م 2011: تلزم المؤسسات الأجنبية باكتتاب تصريح وفق النموذج الذي تقدمه الإدارة وإرساله إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة على الأكثر يوم 30 أبريل من كل سنة.

يجب أن يرفق هذا التصريح بكشف مفصل للمبالغ التي دفعتها المؤسسة للغير، لقاء أشغال المقاولة من الباطن وأشغال الدراسات وتأجير العتاد أو المستخدمين، ومختلف أجور الكراء والمساعدة التقنية.

عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية يمدد أجل الاستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه.

المادة 162 مكرر (م 23 ق م 2009 + م 49 ق م 2022):

لا تخضع للالتزامات المذكورة في المواد 161- 2 و 162 و 183 من هذا القانون، المؤسسات التي ليس لها مقر مهنى دائم في الجزائر و التي تقوم، إنطلاقا من الخارج، بعمليات خاضعة للضريبة في الجزائر، وفقا لنظام الاقتطاع من المصدر المذكور في المادة 156 وكذا المؤسسات التي تخضع لنفس النظام، و المرتبط تدخلها بتواجد خبرائها في الجزائر لمدة لا تتجاوز 183 يوما خلال فترة اثني عشر (12) شهرا مهما كانت هذه الفترة.

4 العقوبات:

المادة 163: م 9 ق م 2018:

1) يترتب على عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 162 الفقرة 1 في الأجل المقرر في نفس المادة، فرض غرامة قدرها 1 مليون دينار.

2) ترفع هذه الغرامة إلى 10 ملايين دينار، إذا لم يصل الكشف المفصل للمبالغ المدفوعة للغير، المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 162 ضمن أجل ثلاثين (30) يوما، إبتداء من تاريخ تبليغ الإنذار في ظرف موصى عليه يقضي بتقديم هذا الكشف في الأجل المحدد.

المادة 164: م 8 ق م 2014: تطبق غرامة جبائية تتراوح من 1000 دج الى 10.000 دج تفرض بقدر عدد المرات التي يتم فيها الكشف عن اغفالات او عدم صحة الوثائق والمعلومات المكتوبة المقدمة بموجب المادة 162.

المادة 165: تفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة 134 . 2 على الاشخاص الذين لم يدفعوا الضريبة ضمن الأجل المشار إليه في المادة 159 أو قاموا بدفع غير كاف.

غير أن المؤسسة الأجنبية مسؤولة سويا وتضامنيا مع المؤسسة أو الهيئة صاحبة الإنجاز، عن الإقتطاعات المستحقة وغير المدفوعة.

المادة 166: يترتب على كل نقص ملحوظ في رقم الأعمال الإجمالي، المصرح به حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 162 والمحدد في المادة 156، فرض العقوبات التي تقرها المادة 165 على المؤسسة الأجنبية.

يتم تحصيل تسوية الحقوق والغرامات المتصلة بها عن طريق الجداول.

5 تسوية الحقوق:

المادة 167:

1) فيما يخص الأعمال العقارية، تستحق الضريبة الواجب دفعها، بصدد: المبالغ التي لم يتم قبضها عند الإستلام النهائي للإنجاز ويجب دفعه مباشرة إلى صندوق قابض الضرائب؛

2) يتعين على المؤسسات الأجنبية إرسال التصريح المنصوص عليه في المادة 162 إلى مفتش الضرائب المباشرة، ضمن أجل عشرين(20) يوما، إبتداء من تاريخ الإستلام النهائي للإنجاز.

الباب الثالث

أحكام مشتركة للضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات

القسم الأول

التكاليف الواجب خصمها

المادة 168: لا يخصم من الربح الخاضع للضريبة، الأجر الممنوح لزوج مستغل مؤسسة فردية أو زوج شريك أو أي زوج حائز على أسهم في شركة، لقاء مشاركته الفعلية والفردية في ممارسة المهنة، إلا في حدود الأجر الممنوح لعون له نفس التأهيل المهني،

أو يشغل نفس منصب العمل، مع مراعاة دفع الإشتراكات الخاصة بالمنح العائلية والإقتطاعات الإجتماعية الأخرى المعمول بها.

ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يقل التخفيض المشار إليه أعلاه، عن الأجر الوطني الأدنى المضمون.

المادة 169 (م 13 ق م 1998+ م 3 ق م 2004 + م 13، 16 ق م 2007 + م 8 ق م 2009+ م 11 ق م 2010 + م 9 ق م 2014: + م 10 ق م 2018 + م 22 ق م 2020 + م 11 ق م ت 2020 + م 17 ق م 2021 + م 50 ق م 2022 + م 10 ق م 2023):

1) تعتبر غير قابلة للخصم من أجل تحديد النتيجة الجبائية:

- مختلف التكاليف والأعباء وأجور الكراء الخاصة بالمباني غير المخصصة مباشرة للإستغلال؛

- الهدايا المختلفة، باستثناء تلك التي لها طابع إشهاري مالم تتجاوز قيمة كل واحدة منها مبلغ 1.000 دج، في حدود مبلغ اجمالي قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)،

- الإعانات والتبرعات، ما عدا تلك الممنوحة لصالح المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الإنساني، مالم تتجاوز مبلغا سنويا قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج)؛

- مصاريف حفلات الإستقبال بما فيها مصاريف الإطعام والفندقة والعروض، باستثناء المبالغ الملتزم بها والمثبتة قانونا والمرتبطة مباشرة باستغلال المؤسسة،

- الأعباء التي تستوفي شروط الخصم و التي تم تسديدها نقدا عندما يفوق مبلغ الفاتورة قيمة مليون دينار (1.000.000دج) مع احتساب كل الرسوم. غير أنه يتم قبول الخصم عندما يسدد مبلغ الفاتورة عن طريق الدفع نقدا في حساب بنكي أو بريدي.

- مصاريف التكفل المدفوعة من قبل مؤسسة بدل طرف ثالث دون أن يكون هذا التكفل له علاقة بالنشاط الممارس.

2) غير أنه، يمكن خصم المبالغ المخصصة للإشهار المالي والكفالة والرعاية الخاصة بالأنشطة الرياضية وترقية مبادرات الشباب، من أجل تحديد الربح الجبائي، شريطة إثباتها في حدود نسبة 10 % من رقم أعمال السنة المالية بالنسبة للاشخاص المعنويين و /أو الطبعيين وفي حد أقصاه ثلاثون مليو ن دينار (30.000.000 دج).

وتستفيد كذلك من هذ ا الخصم، النشاطات ذات الطابع الثقافي التي تهدف إلى:

- ترميم المعالم الأثرية والمناظر التاريخية المصنفة، وتجديدها ورد الإعتبا ر لها وتصليحها وتدعيمها وترقيتها؛

- ترميم التحف الأثرية والمجموعات المتحفية وحفظها؛

- توعية الجمهور وتحسيسه بجميع الوسائل فيما يتعلق بالتراث التاريخي المادي والمعنوي؛ إحيا ء المناسبات التقليدية المحلية؛

- المهرجانات الثقافية المؤسسة أو في إطار النشاطات المساهمة في ترقية الموروث الثقافي و نشر الثفافة و ترقية اللغتين الوطنيتين.

تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.

3) ملغاة.

4) لا تكون قابلة للخصم، على الصعيد الجبائي، سوى في حدود 1 % من رقم الأعمال السنوي، النفقات المتعلقة بالترويج الطبي للمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية.

تشمل فئات نفقات الترويج الطبي على وجه الخصوص، تلك المتعلقة بالاشهار بجميع أشكاله وتكاليف اطلاق المنتجات.

5) لا تكون قابلة للخصم:

- المعاملات والغرامات والمصادرات والجزاءات، مهما كانت طبيعتها، التي يتحملها مخالفو الأحكام القانونية وكذا الغرامات التعاقدية، عندما يتم دفعها لأشخاص غير خاضعين للضريبة بالجزائر،

- حصة إيجارات المركبات السياحية التي تزيد عن 200.000 دج سنويا وكذا تكاليف صيانة وإصلاح المركبات السياحية التي لا تشكل الأداة الرئيسية للنشاط، التي تزيد عن 20.000 دج عن كل مركبة،

- الرسم على التكوين المهني والرسم على التمهين.

المادة 170: يخصم مبلغ نفقات التسيير المترتبة عن عمليات البحث العلمي أو التقني من أرباح السنة أو السنة المالية التي تم فيها إنفاق هذه المصاريف، وذلك من أجل تحديد الضريبة.

المادة 171: م 9 ق م 2009 + م 3 ق م 2016 + م 11 ق م 2023 ملغاة بالمادة 11 ق م 2025)

القسم الثاني

فوائض القيم الخاصة بالتنازل

المادة 172:

1) خلافا لاحكام المادة 1401، تخضع للضريبة فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأملاك التي هي جزء من الأصول المثبتة، حسبما كانت قصيرة أو طويلة الأمد، تطبيقا للمادة 173.

2) تنتج فوائض القيم القصيرة الأمد، من التنازل عن عناصر مكتسبة ومحدثة منذ ثلاث (3) سنوات أو أقل.

أما فوائض القيم الطويلة الأمد، فهي تلك التي تنتج عن التنازل عن عناصر مكتسبة أو محدثة منذ أكثر من ثلاث (3) سنوات.

3) تعد أيضا مماثلة للتثبيتات، شراءات الأسهم أو الحصص التي يقصد من ورائها ضمان تمليك المستغل ملكية كاملة، حصة 10 % على الأقل من رأسمال شركة أخرى.

4) تعد جزء من الأصول المثبتة، القيم التي تشكل السندات المالية للدخول في ذمة المؤسسة، منذ سنتين (2) على الأقل قبل تاريخ التنازل.

المادة 173: م 19 ق م 1997+ م 10 ق 2008 + م 6 ق م ت 2021 (قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة):

1) يحدد مبلغ فوائض القيم الناتجة عن التنازل الجزئي أو الكلي عن عناصر أصول مثبتة في إطار نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي أو فلاحي، أو في إطار ممارسة نشاط مهني يربط بالربح الخاضع للضريبة، حسب طبيعة فوائض القيم، كما هي مبينة في المادة السابقة:

إذ ا تعلق الأمر بفوائض قيم قصيرة الأمد، يحسب مبلغها في حدود 70 % من الربح الخاضع للضريبة.

و إذا تعلق الأمر بفوائض قيم طويلة الأمد يحسب مبلغها في حدود 35 % من الربح الخاضع للضريبة.

2) خلافا لاحكام المادة 1401، لا تدخل فوائض القيم الناتجة عن التنازل أثناء إستغلال عناصر الأصول المثبتة، ضمن الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للسنة المالية التي تحققت فيها، إن إلتزم المكلف بالضريبة بأن يعيد إستثمار مبلغ يساوي مبلغ فوائض هذه القيم في شكل تثبيتات في مؤسسته قبل انقضاء أجل ثلاث (3) سنوات، إبتداء من إختتام هذه السنة المالية، مع إضافته إلى سعر تكلفة عناصر الأصول المتنازل عنها، يجب أن يرفق هذ ا الإلتزام بإعادة الإستثمار بالتصريح بنتائج السنة المالية التي تحققت فيها فوائض القيم.

إذا تمت إعادة الإستثمار في الأجل المنصوص عليه أعلاه، تعتبر فوائض القيم المخصومة من الربح الخاضع للضريبة، مخصصة للإهتلاك المالي للتثبيتات الجديدة وتخصم من سعر التكلفة، من أجل حساب الإهتلاكات المالية وفوائض القيم المحققة لاحقا.

وفي حالة العكس، تنقل فوائض القيم إلى الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية التي إنقضى فيها الأجل المذكور أعلاه.

3) لا تدخل ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة فوائض القيم المذكورة أعلاه والمحققة بين شركات من نفس التجمع كما هو محدد في المادة 138 مكرر.

4) لا تدخل فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن عنصر من عناصر الأصول من طرف المقرض المستأجر للمقرض المؤجر في إطار عقد القرض الإيجاري من نوع ليزباك (lease- back) ضمن الارباح الخاضعة للضريبة.

5) لا تدخل فوائض القيمة الناتجة عن إعادة التنازل عن عنصر من عناصر الأصول من طرف المقرض المؤجر لفائدة المقرض المستأجر بعنوان نقل الملكية لهذا الأخير ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة.

6) لا تدخل ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة، فوائض القيمة المحققة من طرف البنوك والمؤسسات المالية عند التنازل عن عنصر من الأصول في إطار عقود التمويل في صيغتي "المرابحة" و "الاجارة المنتهية بالتمليك".

القسم الثالث

نظام الإهتلاك المالي

المادة 174: م 8 ق م 2006 + م 11 ق م 2008+ م 7 ق م ت 2008 + 12 ق م 2010:

1) يطبق بقوة القانون نظام الإهتلاك المالي الخطي على كل التثبيتات.

2)

أ) غير أنه، يمكن حساب الإهتلاك المالي للتجهيزات التي تساهم مباشرة في الإنتاج داخل المؤسسات، من غير المباني السكنية و الورشات و المحلات المستعملة في ممارسة المهنة حسب نظام الإهتلاك المالي التنازلي.

كما يطبق الإهتلاك المالي التنازلي على المباني والمحلات التي تستعملها مؤسسات القطاع السياحي في ممارسة نشاطها السياحي.

ب) يطبق الاهتلاك المالي التنازلي، سنويا، على القيمة المتبقية للملك الواجب إهتلاكه ماليا.

ج) تحدد المعاملات المستعملة في حساب الإهتلاك المالي التنازلي، على التوالي، ب 1،5 و 2 و 2، 5 تبعا للمدة العادية لإستعمال التجهيزات ثلاث (3) أو أربع (4) سنوات، خمس (5) أو ست (6) سنوات أو تزيد عن ست (6) سنوات.

د) و للإستفادة من الإهتلاك المالي التنازلي، يجب على المؤسسات المذكورة أعلاه الخاضعة للنظام الضريبي المفروض حسب الربح الحقيقي، أن تختار وجوبا هذا النوع من الإهتلاك المالي.و يجب الإدلاء كتابيا بهذا الإختيار الذي لا رجعة فيه بخصوص نفس التثبيتات، أثناء تقديم التصريح بنتائج السنة المالية المقفلة.

يتم إعداد قائمة التجهيزات التي يمكن أن تخضع للإهتلاك المالي التنازلي، عن طريق التنظيم.

هـ) بالنسبة للممتلكات الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر، يحسب الإهتلاك المالي على أساس سعر الشراء أو التكلفة.

3) كما يمكن للمؤسسات أن تقوم باهتلاك استثماراتها ماليا، حسب نظام الإهتلاك المالي التصاعدي.

يحصل على الإهتلاك المالي التصاعدي بضرب القاعدة القابلة للإهتلاك المالي في الجزء الذي يقبل كبسط عدد السنوات المطابقة لمدة الإستعمال المنقضية و كمقام ن (ن+1) و تمثل "ن" عدد سنوات الإهتلاك المالي.

وللإستفادة من نظام الإهتلاك المالي هذا، يجب على المؤسسات إرفاق رسالة وختيار هذا النظام بتصريحها السنوي.

ويقضي إختيار الإهتلاك المالي التصاعدي فيما يخص الإستثمارات الخاضعة له، إستبعاد تطبيق أي نوع من أنواع الإهتلاك المالي الآخر.

القسم الرابع

مؤسسات الملاحة البحرية أو الجوية

المادة 175: تعفى الأرباح التي تحققها مؤسسات الملاحة البحرية أو الجوية المقيمة بالخارج والتي تنتج عن استغلال بواخر أو طائرات أجنبية، من الضريبة، شريطة أن تكون مؤسسات جزائرية من نفس النوع تتمتع من إعفاء مماثل ومساوي.

تحدد بالنسبة لكل بلد، كيفيات الإعفاء والضرائب التي يتناولها الإعفاء، عن طريق اتفاقية أو اتفاق ثنائي.

القسم الخامس

التصريح بالعمولات والمكافآت عن الوساطة

والإنقاصات والأتعاب والمناولات ومختلف المكافآت الأخرى (م 5 ق م 2019)

المادة 176 (م 3 ق م 2002 + م 16 ق م 2017 + م 6 ق م 2019 + م 18 ق م 2021 + م 5 ق م 2022):

يجب على مسيري المؤسسات، الذين يدفعون، أثناء ممارسة مهنهم، أتعابا وأتاوى عن براءات ورخص وعلامات الصنع ومصاريف المساعدة التقنية والمقر والمناولة والدراسات وتأجير العتاد وتوفير المستخدمين والايجارات بكل أنواعها وكذا المكافآت مهما كانت طبيعتها، أن يرفقوا بتصريح نتائجهم السنوية كشفا بما في ذلك على متن وسيط إلكتروني أو عن طريق التصريح عن بعد، يتضمن المعلومات الآتية عن كل مستفيد من هذه المبالغ:

- الاسم و اللقب أوتسمية الشركة،

- رقم التعريف الجبائي،

- رقم التسجيل في السجل التجاري،

- رقم الاعتماد،

- العنوان الفعلي لمقرها ومكان مزاولة نشاطها،

- مرجع وتاريخ ومبلغ الصفقة أو الاتفاقية،

- طبيعة العمليات التي ترتبط بها هذه المبالغ المدفوعة،

- مبلغ التسديدات المنجزة لحسابها،

- مبلغ الرسم على القيمة المضافة المفوتر من طرف المتعامل المستفيد من المبالغ المدفوعة،،

- طريقة الدفع المستعملة،

يتعين على المكلفين بالضريبة، تحت طائلة تطبيق الغرامة المنصوص عليها بموجب المادة 194- 4 من هذا القانون:

- التأكد قبل الشروع في دفع هذه المبالغ، من صحة أرقام السجل التجاري للاشخاص المستفيدين من هذه المبالغ على الموقع الالكتروني للمركز الوطني للسجل التجاري، وكذا أرقام تعريفهم الجبائي عبر الموقع الإلكتروني للترقيم الجبائي للمديرية العامة للضرائب.

- تقديم الوثائق المحاسبية والإثباتات الضرورية للتحقق من هذه العمليات، وذلك عند كل طلب يقدمه مفتش الضرائب.

تخضع هذه المبالغ، حسب الحالة، للضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات. إن الطرف المسدد الذي لم يصرح بالمبالغ المذكورة في هذه المادة و لميقم بالتأكد من صحة المراجع التجارية والجبائية

للمستفيدين من المبالغ المدفوعة ولم يستجب في أجل ثلاثين (30) يوما، للإشعار المنصوص عليه في المادة 192، أو لطلب مفتش الضرائب الرامي إلى الحصول على الوثائق والمبررات لهذه العمليات، يفقد الحق في ادراج المبالغ المذكورة ضمن مصاريفه المهنية من أجل تحديد الضرائب المفروضة عليه.

اضافة الى ذلك، فان عدم احترام هذه المادة يعد بمثابة حالة من المناورات التدليسية كما هو محدد في المواد 303 وما يليها.

ونتيجة لذلك يتعرض مرتكبو المخالفة المذكورة أعلاه، إلى العقوبات الجبائية والجزائية المطبقة على الضرائب التي يخضعون لها والمنصوص عليها في المواد 303 وما يليها.

المادة 177:

1) يتعين على المؤسسات و الشركات و الجمعيات التي تقوم بقبض حقوق التاليف او الاختراع او دفعها ان تصرح وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 176 بالمبالغ التي تتجاوز 20 دج سنويا، التي تدفعها إلى أعضائها أو موكليها.

2) غير أنه، في حالة التنازل أو التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة أو في حالة التوقف عن ممارسة النشاط، يجب تقديم الكشف المشار إليه في المقطع الأول أعلاه، ضمن الشروط المحددة في المادتين 132 و195 .

المادة 178: يترتب عن كل مخالفة لأحكام المادة 176 تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 292 2.

المادة 179:

1) لا يمكن لأي شخص أو شركة أو جماعة تتمثل مهنتهم في دفع فوائد أو أرباح مداخيل أو غيرها من الحواصل المتأتية من القيم العقارية أو تتناول بصفة ثانوية عمليات من هذا القبيل، أن يقوموا بهذا الصدد، بأي دفع أو يفتحوا أي حساب، دون المطالبة من صاحب الطلب إثبات هويته وتبيان مقره الحقيقي.

كما يتعين عليهم تسليم كشف المبالغ التي يدفعونها حسب أي شكل من الأشكال بناء على تقديم القسائم لمدير الضرائب الذي يتبع له مقر المؤسسة صاحبة الدفع، وفق الشروط التي تحدد بقرار من المدير العام للضرائب، ويبين هذا الكشف إسم صاحب الطلب ولقبه ومقره الحقيقي والمبالغ الصافية التي قبضها أو قيمة الإمتياز العيني الذي إستفاد منه. ويمكن للمدير العام للضرائب أن يتخذ قرارا يقضي بأن تكون هذه المبالغ مخصصة حسب طبيعة القيم.

وتقع نفس هذه الإلتزامات على عاتق الجماعات لقاء الأرباح والفوائد المتأتية من أسهمهم الخاصة أو الحصص أو الإلتزامات التي يدفعونه ا لأشخاص أو شركات، غير تلك المكلفة بمصلحة القسائم الخاصة بهم.

يترتب على الأشخاص والشركات والجماعات الخاضعة لأحكام هذه المادة، الذين لا يمتثلون لها أو يقيدون عمدا معلومات خاطئة في الكشف الذي قدموه للإدارة، دفع الغرامة المقررة في المادة 192 2، كلما ثبت إغفال أو عدم صحة في المعلومات.

تحدد الشروط التي يتعين على الصناديق العمومية تطبيق هذه الأحكام وفقها، بموجب قرارات يصدره ا الوزير المكلف بالمالية.

2) تعد القسائم المقدمة ملك صاحب الطلب، ما عدا إذا ثبت العكس.وفي حالة تقديمها من طرفه لحساب الغير، يمكنه تسليم قائمة للمؤسسة صاحبة الدفع، يبين فيها أسماء المالكين الحقيقيين وألقابهم ومقراتهم الحقيقية وكذا مبلغ القسائم التي تعود لكل واحد منهم.

ترفق المؤسسة صاحبة الدفع، هذه القائمة، بكشف يقدم إليها تطبيقا للمقطع الثاني من 1 وتطبق العقوبات الواردة في المادة 303على كل من ثبت ضده قبض قسائم تعود للغير باسمه قصد تجنبهم تطبيق الضريبة.

يجب تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 314، أن تكون الدفاتر والأوراق والوثائق التي من شأنها أن تساعد على التحقيق في الكشف المقرر في هذه المادة، والتي لا تخضع لأجل أوسع للحفظ، محفوظة في المكتب أو الوكالة أو الفرع حيث أعدت، وتوضع تحت تصرف أعوان إدارة الضرائب المباشرة، إلى غاية السنة الرابعة الموالية للسنة التي تمت فيها عمليات الدفع المطابقة.

المادة 180: ملغاة م 200 ق م 2002 .

المادة 181:

1) ينبغي على الأشخاص المعنويين، غير أولئك المشار إليهم في 2 و3 أدناه، أن يقدموا إلى مفتش الضرائب المباشرة، رفقة التصريح السنوي المنصوص عليه في المادة 151، كشفا يبين:

أ) محاضر ومستخلصات مداولات مجالس الإدارة أو أصحاب الأسهم، كما تقدم مؤسسات التأمين وإعادة التإمين، ومؤسسات تثبيت الرأسمال أو الإدخار، محضرا مفصلا في نسختين، وجداول ملحقة إلى مديرية التأمينات.

ب) ألقاب وأسماء وصفات ومقر سكن أعضاء مجلس إدارة هذه المؤسسات، وكذا مبلغ المكافآت والأتعاب المدفوعة لكل واحد منهم خلال السنة السابقة.

ج) المبالغ المدفوعة لكل شريك أو مساهم خلال السنة السابقة كفوائد أو أرباح أو حواصل أخرى، والمبالغ الموضوعة تحت تصرفهم خلال نفس السنة، إما مباشرة إما عن طريق أشخاص أو شركات، لقاء التسبيقات أو الإقتراضات أو الدفعات الحسابية، وكذا ألقاب وأسماء وعناوين المعنيين.

2) ينبغي لمسيري الشركات ذات المسؤولية المحدودة تقديم كشف ضمن الشروط الواردة في الفقرة الأولى، يبين ما يلي:

أ) ألقاب الشركاء وأسماءهم وصفاتهم وعناوينهم؛

ب) عدد الحصص العائدة لكل شريك في الشركة، إما عن طريق الملكية وإما عن طريق الإنتفاع؛

ج) المبالغ المدفوعة لكل شريك خلال الفترة المحددة لوعاء الضريبة على الشركات، لقاء المرتبات والمكافآت والتعويضات والتسديدات الجزافية للمصاريف، وغيرها من المرتبات التي يتقاضونها عن وظائفهم في الشركة و كذا السنة التي تم فيها دفع هذه المبالغ.

د) المبالغ المدفوعة لكل شريك في السنة السابقة كفوائد أو أرباح أو حواصل أخرى، عائدة من حصصهم في الشركة.وكذا المبالغ الموضوعة تحت تصرفهم خلال نفس السنة، إما مباشرة وإما عن طريق أشخاص أو شركات لقاء التسبيقات أو القروض أو الدفعات الحسابية.

3) ينبغي لشركات الأشخاص وشركات المساهمة التي لم تختار النظام الجبائي المطبق على الشركات ذات رؤوس الأموال، أن تقدم رفقة التصريح السنوي المنصوص عليه في المواد 15، 11، 18، 28 و 30 كشفا يبين ما يلي :

ألقاب الشركاء أوالأعضاء وأسماؤهم وعناوينهم.

حصة الربح المحققة في السنة المالية أو السنوات المالية المختتمة، خلال السنة السابقة، والمطابقة لحقوق كل شريك أو عضو.

المادة 182: يترتب على كل مخالفة لأحكام المادة أعلاه تطبيق الغرامة المقررة في المادة 292 2.

المادة 182 مكرر:م 9 ق م 2006: ينبغي على الأشخاص الطبيعيين و الجمعيات و الشركات المتواجدة مقراتها أو المقيمة في الجزائر و الخاضعة للتصريح الجبائي، التصريح في نفس الوقت الذين يصرحون فيه

بمداخيلهم بمراجع حساباتهم التي تم فتحها أو استعمالها في إطار نشاط تجاري في أجل شهرين (2) من تاريخ فتح أو استعمال الحساب أو إقفاله من طرفهم في الخارج.

يجب أن يكون كل حساب موضوع تصريح مستقل.

يعاقب على عدم التصريح بالحسابات تطبيق غرامة جبائية تقدر ب 500.000 دج عن كل حساب غير مصرح به.

القسم الخامس مكرر

تصريح خاص بالتحويلات

المادة 182 مكرر 2 (م 10 ق م 2009 + م 23 ق م 2020 + م 19 ق م 2021):

يجب التصريح مسبقا، لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميا، بتحويلات الأموال التي تتم لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين في الجزائر.

تعد معنية بهذا التدبير، المبالغ الخاضعة للضريبة أو تلك التي تستفيد من الاعفاء أو التخفيض تطبيقا للتشريع الجبائي الجزائري أو أحكام الاتفاقات الجبائية الدولية.

يتعين تقديم شهادة توضح المعالجة الجبائية للمبالغ محل التحويل إلى المصرح في أقصى أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بهدف عرضها لتدعيم ملف طلب التحويل ولا يطبق هذا الأجل المحدد بسبعة (7) أيام في حالة عدم احترام الإلتزامات الجبائية، وفي هذه الحالة، لا تسلم الشهادة إلا بعد تسوية الوضعية الجبائية.

توضح الشهادة على الخصوص، الاقتطاعات الجبائية المنجزة أو عند تعذر ذلك، المراجع القانونية والأنظمة التي تمنح الإعفاء أو التخفيض.

ان تسليم الشهادة لا يستثني المبالغ موضوع طلب التحويل الى الخارج من المراقبة طبقا للتشريع والتنظيم الجبائيين المعمول بهما.

يجب على المؤسسات البنكية، إلزام تقديم الشهادة المذكورة في الفقرة السابقة لتدعيم طلب التحويل.

وتعفى من هذا الإلزام المبالغ المدفوعة مقابل عمليات استيراد السلع أو البضائع.

تحدد نماذج التصريح والشهادة وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

القسم السادس

التصريح بالوجود

المادة 183: م 14 ق م 2007 + م 14 ق م 2025:

يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات أو للضريبة على الدخل الإجمالي أو للضريبة الجزافية الوحيدة، أن يقوموا في الثلاثين (30) يوما من بداية نشاطهم، لدى مصلحة الوعاء التابعين لها، باكتتاب تصريح مطابق للنموذج الذي تقدمه الإدارة.

بالنسبة للتجار، يعتد "ببداية النشاط"، التاريخ المدون في السجل التجاري المسلم للمكلف بالضريبة.

أما بالنسبة لغيرهم من المكلفين بالضريبة، فإن هذا التاريخ هو ذلك المدوّن في الوثيقة التي تُخَوِّل لهم مزاولة نشاطهم.

يجب أن يحتوي هذا التصريح المدعم بنسخة مطابقة قانونا لشهادة الميلاد ، معدة قانونا و مستخرجة من مصالح الحالة المدنية التابعة للبلدية التي ولد فيها المكلفون بالضريبة ذوو الجنسية الجزائرية أو الأجنبية بالنسبة للذين ولدوا فوق التراب الوطني، خاصة، على الأسماء والألقاب والعنوان التجاري والعنوان بالجزائر وخارج الجزائر، إذا تعلق الأمر بأشخاص طبيعيين أو معنويين يحملون الجنسية الأجنبية.كما يجب تدعيم

التصريح بنسخة مطابقة لعقد، أو عقود الدراسات أو الأشغال التي يتولى هؤلاء الأشخاص الأجانب إنجازها بالجزائر.

عندما يكون الخاضع للضريبة مالكا إلى جانب مقره الرئيسي، وحدة أو عدة وحدات، يجب عليه تقديم تصريح شامل بالوجود عن المؤسسة إلى مفتشية الضرائب المباشرة المختصة.

و يجب أن يشير هذ ا التصريح الشامل إلى كل المعلومات المذكورة أعلاه عن مكونات المؤسسة.

المادة 183 مكرر : ملغاة م 23 ق م 2009 .

قسم سادس مكرر

اكتتاب كشف الزبائن

المادة 183 مكرر 2 : 1) يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يحقق عمليات منجزة حسب شروط البيع بالجملة كما هو محدد أدناه، إيداع كشف في نفس الوقت الذي تكتتب فيه التصريحات المنصوص عليها في المادتين 18 و 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بما في ذلك على متن وسيط إلكتروني أو عن طريق التصريح عن بعد، يتضمن المعلومات الآتية :

- الاسم واللقب أو تسمية الشركة،

- رقم التعريف الجبائي،

- رقم التسجيل في السجل التجاري،

- رقم المادة الخاضعة للضريبة،

- العنوان الصحيح للزبون،

- مبلغ خارج الرسم لعمليات البيع المنجزة خلال السنة المدنية، مبلغ الرسم على القيمة المضافة المفوتر.

يجب أن يتم اكتتاب كشوف الزبائن المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، إجباريا، عن طريق التصريح عن بعد.

تعتبر بيعا بالجملة :

- عمليات التسليم المتضمنة أشياء لا يستعملها الأشخاص العاديون عادة نظرا لطبيعتها أو لاستخدامها،

- عمليات تسليم سلع تتم بأسعار مماثلة، سواء أنجزت بالجملة أو بالتجزئة،

- عمليات تسليم منتوجات موجهة لإعادة بيعها مهما يكن حجم الكميات المسلمة.

يترتب على عدم تقديم أو إيداع المتأخر أو الإغفالات أو الأخطاء المرتكبة عند ملء الكشف المنصوص عليه أعلاه، تطبيق الغرامات والعقوبات المذكورة في المادة 194- 6 من هذا القانون.

2) يتعين على المكلفين بالضريبة تقديم الوثائق المحاسبية والإثباتات الضرورية لتدقيق الكشف المكتتب، عند كل طلب من الإدارة الجبائية.

كما يتعين على هؤلاء المكلفين بالضريبة، تحت طائلة تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 194- 6 من هذاالقانون:

- القيام، قبل إتمام عمليات بيع المواد والسلع وفق شروط البيع بالجملة، بالمصادقة على أرقام السجلات التجارية لشركائهم الزبائن عبر موقع الإنترنت للمركز الوطني للسجل التجاري، وكذا أرقام تعريفهم الجبائي عبر موقع الترقيم الجبائي للمديرية العامة للضرائب،

- تقديم، عند كل طلب من الإدارة الجبائية، مجموع المستندات والوثائق التي ينبغي إدراجها ضمن ملفات زبائنهم، طبقا للتشريع المعمول به.

زيادة على ذلك، يجب تقديم الوثائق التبريرية المتعلقة بكيفيات الدفع المستعملة وكذا صفحات كل السجلات المحاسبية التي قيدت فيها هذه العمليات.

3) يمكن للمؤسسات الخاضعة لإلزامية تقديم كشف قائمة زبائنها وفقا لأحكام هذه المادة، في حالة وجود أخطاء واضحة مرتكبة عند إعداد هذا الكشف المقدم على هامش التصريحات المنصوص عليها في المواد 11 و 18 و 151 من نفس هذا القانون، تقديم كشف الزبائن التصحيحي في حدود الأجل المنصوص عليه في المادة 151- 3، المنظم لكيفيات اكتتاب التصريح الجبائي التصحيحي.

يجب أن يتم تقديم كشف الزبائن التصحيحي في نفس الشروط التي تم فيها تقديم الكشف الأولي بما في ذلك في شكل إلكتروني، مدعماً بالمبررات الضرورية للتدقيق في التعديلات المدرجة.

القسم السابع

تغيير مكان فرض الضريبة

المادة 184 (معدلة بالمادة 20 ق م 2021 + م 51 ق م 2022):

عندما يقوم المكلف بالضريبة بتحويل إما مقر إدارة المؤسسة أو الاستغلال أو مكان مقره الرئيسي أو مكان ممارسة مهنته أو سكناه أو إقامته الرئيسية، فإن إعداد المساهمات التي هو مدين بها والمتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة عن السنة المالية التي حصل فيها التحويل، والسنوات السابقة التي لم يمسها التقادم، على حد سواء، تقع ضمن اختصاص المصلحة الجبائية الذي يتبعها مقر فرض الضريبة وفقا للوضعية الجديدة.

القسم الثامن

إعادة تقييم الأصول

المادة 185:م 14 ق م 1996+ م 10 ق م ت 2009 و ملغاة ب م 52 ق م 2022)

المادة 186: م 14 ق م 1996+ م 10 ق م ت 2009: يقيد فائض مخصصات الاهتلاكات المتأتى من عمليات إعادة التقييم في نتيجة السنة.

المادة 186 مكرر (م 4ق م 2019): لا يدرج في النتيجة الجبائية فائض القيمة الناتج عن اعادة تقييم التثبيتات غير القابلة للاهتلاك.

يسجل فائض القيمة الناتج عن اعادة التقييم في خصوم الميزانية ضمن حساب يحتوي على فارق اعادة التقييم، ويكون هذا الاخير غير قابل للتوزيع.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 186 مكرر1 (م 4 ق م 2019): يحسب فائض أو ناقص القيمة للتنازل عن التثبيتات القابلة للاهتلاك، انطلاقا من القيمة الأصلية قبل اعادة التقييم.

القسم التاسع

المراقبة الجبائية

القسم الفرعي الأول

التحقيق في التصريحات

المادة 187: ملغاة م 200 ق م 2002 .

المادة 188: يمكن إستدعاء مهندسو المناجم في مكان أعوان الضرائب المباشرة أو سويا،

إلى التحقيق في تصريحات المكلفين بالضريبة الذين يمارسون نشاطا منجميا والمؤسسات التي تستغل المحاجر.

المادة 189 (معدلة م 7 ق 23- 15):

1) من أجل إعداد الضريبة على أرباح الشركات المستحقة على المؤسسات التابعة لمؤسسات توجد في الجزائر أو خارجها أو تمارس عليها رقابة بمفهوم الفقرة 2 من هذه المادة، فإن الأرباح المحولة بشكل غير مباشر إلى هذه الأخيرة، بأي وسيلة، تدمج في نتائج تلك المؤسسات ويتم تحديد الأرباح المحولة بشكل غير مباشر بالمقارنة مع تلك التي كان من الممكن تحقيقها في حالة غياب رابطة التبعية أو الرقابة.

2) يعتبر وجود رابطة تبعية أو رقابة قائمة بين مؤسستين :

أ) عندما تمتلك إحداهما، بشكل مباشر أو بواسطة شخص آخر، أكثر من 50 % من رأس المال الاجتماعي، أو أكثر من 40% من حقوق التصويت للمؤسسة الأخرى، أو تمارس فيها فعليا سلطة اتخاذ القرار، أو

ب) عندما تخضع هاتان المؤسستان، حسب الشروط المحددة في الفقرة أ)، لرقابة نفس المؤسسة أو نفس الشخص.

3) لا يطبق شرط التبعية أو الرقابة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عندما يتم التحويل مع مؤسسات مستقرة في دولة أجنبية أو في إقليم يقع خارج الجزائر، ذي نظام جبائي تفضيلي بمفهوم المادة 141 مكرر 4 من هذا القانون

القسم الفرعي الثاني
التحقيق في المحاسبات

المادة 190: ملغاة 200 ق م 2002 .

المادة 190 مكرر (ق م 2002 + م 53 ق م 2022):

يترتب على كل نقص في التصريح تمت معاينته على إثر مراقبة جبائية للمكلفين بالضريبة المستفيدين من امتيازات جبائية أو من تطبيق أنظمة جبائية تفضيلية، طبقا لأحكام جبائية اتفاقية، المطالبة بالحقوق والرسوم وفقا لشروط القانون العام، وذلك بغض النظر عن الإعفاءات الممنوحة في إطار القانون العام أو الأحكام الجبائية الاتفاقية المطبقة.

القسم الفرعي الثالث

حالة رفض المحاسبة

المادة 191: م 18 ق م 1999: ملغاة م 9 ق م 2017 .

القسم الفرعي الرابع

الإحصاء السنوي للمكلفين بالضريبةوالنشاطات والأملاك العقارية

المادة 191 مكرر: م 16 ق م 1996 + م 10 ق م 2006: تقوم الإدارة الجبائية كل سنة بإحصاء المكلفين بالضريبة والنشاطات والأملاك العقارية المبنية وغير المبنية.

يتعين على المصالح المكّلفة بالعمران والبناء إفادة المديرية الولائية للضرائب التي تتبع دائرة إختصاصها الإقليمي، بكل المعلومات المتعلقة بإحصاء وانتهاء عمليات البناء والهدم والتغيير المتعلقة بالعقارات.

القسم العاشر

الزيادات في الضريبة والغرامات الجبائية

القسم الفرعي الأول

الزيادات بسبب عدم التصريح أو التأخير في تقديمه

المادة 192:م 9 ق م 2000+ م 38 ق م 2001+ م 22 ق م 2003 + م 11 ق م 2006 + م 15 ق م 2007+ م 9 ق م 2009 + م 6 ق م 2010 + م 2 ق م 2013 + م 10 و 16 ق م ق م 2017 + م 7 ق م 2020 + م 8 ق م تص 23- 15 + م 15 ق م 2025:

1) تفرض تلقائيا الضريبة على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح السنوي، حسب الحالة، إما بصدد الضريبة على الدخل وإما بصدد الضريبة على أرباح الشركات. و يضاعف المبلغ المفروض عليه بنسبة 25%.

تخفض هذه الزيادة الى 10 % او20 % ضمن الشروط المحددة في المادة 322.

اذا لم يحصل التصريح الى الادارة خلال اجل قدره ثلاثين (30) يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ في ظرف موصى عليه مع شعار بالاستلام و القاضي بوجوب تقديم هذا التصريح في هذا الاجل، تطبق زيادة بنسبة 35 %.

2) يترتب على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم في الاجال المحددة، او عند اثبات تصريحه، الوثائق و المعلومات المطلوبة بموجب المواد 152 و 153 و 180 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، دفع غرامة جبائية قدرها 1.000 دج وهذا في كل مرة يسجل فيها إغفال الوثائق المقدمة أو عدم صحتها.

في حالة عدم تقديم الوثائق المطلوبة في أجل ثلاثين (30) يوما إبتداء من تاريخ الإنذار الموجه إلى المعني بالأمر، في ظرف موصى عليه مع إشعار بالإستلام، تفرض الضريبة تلقائيا ويضاعف مبلغ الحقوق بنسبة 25 %. تعد التصريحات الخاصة المقررة في المواد 18 و 44 و 53 و 59 و الوثائق المرفقة بها، والتي

تستعمل في مراقبة الدخل الوارد في التصريح بالضريبة على الدخل الإجمالي كوثائق إثبات من أجل تطبيق أحكام المقطعين 1 و 2 من هذه الفقرة.

3) يترتب على عدم الاكتتاب أو الاكتتاب غير الكامل أو غير الدقيق، في الأجل المحدد، للتصريح السنوي لأسعار التحويل المنصوص عليه في المادة 151 مكرر2 من هذا القانون، تطبيق غرامة جبائية تساوي خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج).

4) يترتب على الإيداع المتأخر للتصريحات الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الإجراءات الجبائية، والمادتين 18 و 31 مكرر من هذا القانون وكذا الوثائق المرفقة بها، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 322 من هذا القانون.

المادة 192 مكرر (محدثة بموجب المادة 21 ق م 2021)، معدلة بالمادة 11 ق م تص 23- 15:

1) تفرض غرامة جبائية بنسبة 25% تحسب على النتيجة الجبائية المصرح بها، دون أن تتعدى هذه الغرامة مبلغ 1.000.000 دج، تطبق على المكلفين بالضريبة المشار إليهم في المادتين 18 و136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الذين لم يقدموا الكشف التلخيصي السنوي عن بعد، في الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 151 مكرر : 1) المذكورة أعلاه.

وفي حالة تسجيل عجز في النتيجة الجبائية المصرح بها، تطبق غرامة قدرها 100.000 دج.

تطبق على هذه الغرامة الجبائية زيادة بنسبة 35% عندها لا يكتتب المكلفون بالضريبة المعنيون الكشف التلخيصي السنوي بعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الإخطار الرسمي.

2) تفرض على المكلفين بالضريبة المشار إليهم في المادتين 18 و136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الذين اكتتبوا كشفا تلخيصيا سنويا يحتوي على بيانات مختلفة عن تلك الواردة في التصريح السنوي

للنتائج والكشوف المرفقة، غرامة جبائية بمبلغ 10.000 دج لكل بيانات غير مطابقة، دون أن يتعدى إجمالي مبلغ الغرامات الجبائية المطبقة 100.000 دج.

القسم الفرعي الثاني

الزيادات بسبب نقص في التصريح

المادة 193: م 17 ق م 1996+ م 10 ق م 2000+ م م 38 ق م 2001 + م 6 ق م 2002 + م 12 ق م 2006 + م 8 ق م 2012:

1) عندما يصرح مكلف بالضريبة ملزم بتقديم تصريحات تتضمن الإشارة إلى الأسس أو العناصر التي تعتمد لتحديد وعاء الضريبة، أو يبين دخلا أو ربحا ناقصا أو غير صحيح، يزاد على مبلغ الحقوق التي تملص منها أو أخل بها بنسبة:

10%، إذ اكان مبلغ الحقوق المتملص منها يقل عن مبلغ 50.000 دج او يساويه.

15 %، إذ اكان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق 50.000 دج و يقل عن مبلغ 200.000 دج أو يساويه،

25 %، اذاكان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق 200.000 دج.

2) عند القيام بأعمال تدليسية، تطبق زيادة موافقة لنسبة الاخفاء المتبعة من طرف المكلف بالضريبة.

توافق هذه النسبة حصة الحقوق التي تم إخفاؤها مقارنة بالحقوق المستحقة بعنوان نفس السنة.

لا يمكن أن تقل هذه الزيادة عن50 % وعندما لا يدفع أي حق، تحدد النسبة ب 100 %.

تطبق نسبة 100% كذلك، عندما تتعلق الحقوق المتملص منها بالحقوق الواجب جمعها عن طريق الاقتطاع من المصدر.

يقصد بالأعمال التدليسية، خاصة :

أ) إخفاء أو محاولة إخفاء المبالغ أو المنتوجات التي يطبق عليها الرسم على القيمة المضافة من طرف كل شخص مدين به، وخاصة المبيعات بدون فاتورة.

ب) تقديم وثائق مزورة أو غير صحيحة للاستناد إليها عند طلب الحصول إما على تخفيض، أو خصم أو إعفاء أو استرجاع للرسم على القيمة المضافة وإما الاستفادة من الامتيازات الجبائية لصالح بعض الفئات من المدينين.

ج) القيام عمدا بنسيان تقييد أو إجراء قيد في حسابات، أو القيام بتقييد أو إجراء قيد في الحسابات غير صحيح أو وهمي في دفتر اليومية ودفتر الجرد المنصوص عليهما في المادتين 9 و 10 من القانون التجاري أو في الوثائق التي تحل محلها.لا يطبق هذا الحكم إلا على المخالفات المتعلقة بالنشاطات التي تم إقفال حساباتها.

د) قيام المكلف بالضريبة بتدبير عدم إمكانية الدفع أو بوضع عوائق بطرق أخرى أمام تحصيل أي ضريبة أو رسم مدين به.

هـ) كل عمل أو فعل أو سلوك يقصد منه بوضوح تجنب أو تأخير دفع كل أو جزء من مبلغ الضرائب والرسوم كما هو مبين في التصريحات المودعة.

و) ممارسة نشاط غير قانوني.يعتبر كذلك، كل نشاط غير مسجل و /أو لا يتوفر على محاسبة قانونية محررة، تتم ممارسته كنشاط رئيسي أو ثانوي.

3) تجمع الزيادات المقررة في المقطع الأول من هذه المادة، عند الاقتضاء، مع تلك المقررة في المادة 192 (المقطعان الأول والثاني).

4) يمكن أن يصحح تلقائيا تصريح المكلف بالضريبة الذي ارتكب مخالفة للتنظيم الإقتصادي خلال السنة السابقة والخاص بفرض الضريبة.وفي هذه الحالة، تطبق الزيادات المقررة في المقطع الأول أعلاه، على الحقوق المطابقة للزيادة.

5) كما تطبق الزيادات المقررة في هذه المادة وفي المادة 192 في حالة التنازل أوالتوقف عن النشاط أو ممارسة المهنة.

القسم الفرعي الثالث

الغرامات الجبائية

المادة 194: م 27 ق م ت 1992 + م 19 ق م 199+ م 7 ق م 2019 + م 7 ق م 2020 + م 9 ق م ت 23- 15 + م 13 ق م 2024 + م 16 ق م 2025:

1) يعاقب المكلف بالضريبة الذي لا يقدم تصريحا بالوجود، المنصوص عليه في المادة 183 من هذ ا القانون، بدفع غرامة جبائية محددة بـ 30.000 دج، وهذا دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

2) تخضع الشركات والأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات الذين يدفعون إما مباشرة أو عن طريق الغير، المبالغ المذكورة في هذه المادة،إلى أشخاص لا يكشفون عن هويتهم ضمن الشروط المقررة في المادة 176، لدفع غرامة جبائية تحسب بتطبيق ضعف النسبة القصوى للضريبة على الدخل الإجمالي على المبالغ المدفوعة أو الموزعة.

3) ملغى

4) يعاقب بغرامة جبائية قدرها 50 % من مبلغ كل عملية مصرح بها بمقتضى المادتين 176 و 183 مكرر 2من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة:

- المكلفون بالضريبة الذين لا يقومون قبل انجاز هذه العمليات، بالتأكد من صحة أرقام السجلات التجارية وأرقام التعريف الجبائي لشركائهم التجاريين،

- المكلفون بالضريبة الذين لا يقدمون، عند كل طلب من مفتش الضرائب، الوثائق المحاسبية والاثباتات المنصوص عليها بموجب نفس هذه المواد.

5) يعاقب بغرامة جبائية قدرها 500.000 دج، عند عدم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في المادتين 153 مكرر و 161 من هذا القانون،

6) أ) - تطبق على المكلفين بالضريبة الذين لا يقومون بإرفاق التصريح السنوي للنتيجة، بالكشف المنصوص عليه في المادة 183 مكرر 2 من هذا القانون، غرامة جبائية محددة بمعدل 2 % من رقم الأعمال السنوي المنصوص للسنة المعنية.

ب) - يترتب على الإيداع المتأخر لكشف الزبائن تطبيق الغرامات الآتية :

- 30.000 دج، عندما تكون مدة التأخر أقل من شهر واحد أو تساوي شهرا واحدا.
- 50.000 دج عندما يتجاوز التأخر شهرا واحدا أو يقل عن شهرين (2)،
- 80.000 دج، عندما يتجاوز التأخر شهرين (2).

ج) - يترتب على الأخطاء أو الإغفالات أو عدم صحة المعلومات الواردة في الجدول المفصل الخاص بالزبائن . والمنصوص عليه في المادة 183 مكرر 2 أعلاه، تطبيق غرامة جبائية من 1.000 دج إلى 10.000 دج، كل مرة ثبتت فيها أخطاء أو إغفالات أو عدم صحة المعلومات المطلوبة.

د) - دون المساس بالعقوبات التأديبية المذكورة في المادة 303 من هذا القانون، يعاقب بغرامة جبائية من 5.000 دج إلى 50.000 دج ، كل من قام، بواسطة تقديم معلومات غير صحيحة أوردها في الجدول المفصل الخاص بالزبائن، بمناورات التملص من الوعاء أو من تصفية الضريبة.

وتطبق نفس الغرامة عندما يتضمن كشف العمليات المحققة حسب شروط الجملة كما يظهره الجدول المفصل الخاص بالزبائن، انعدام الدقة الذي يحول دون اجراء مراقبة التصريحات الجبائية المكتتبة من طرف الزبائن.

7) يترتب على عدم الرد أو الرد غير التام على الإعذار المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، تطبيق لكل سنة مالية تم التحقيق فيها، غرامة جبائية تساوي 2% من مبلغ المعاملات المعنية بالوثائق أو التكميلات التي لم توضع تحت تصرف الإدارة الجبائية، بعد إعذار المؤسسة المعنية ولا يمكن أن يقل مبلغ هذه الغرامة الجبائية عن عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) عن كل سنة مالية.

8) يتعرض المكلفون بالضريبة الذين لم يقدموا للمصلحة الجبائية المعنية في الأجل المحدّد، الكشف المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون، لغرامة جبائية يحدد معدلها بـ 5% من الكتلة السنوية للأجور.

المادة 194 مكرر: م 15 ق م 2009: عندما يتبين أن الاستثمارات الواردة في قرارات منح الإمتيازات الجبائية لم تنفذ، أو عندما تكون الشروط التي منحت على أساسها هذه القرارات لم تستوف، فإن عدم التنفيذ هذا، يؤدي إلى سحب الاعتماد و تجريد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين منحت لهم هذه الامتيازات الجبائية بموجب الاعتماد، من حق الاستفادة من هذه الإمتيازات.وتصبح الحقوق و الرسوم والأتاوى التي تم إعفاؤهم منها مستحقة على الفور بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة ودون المساس

بعقوبات تأخير الدفع المنصوص عليها في المادة 402 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و التي تحسب إبتداء من التاريخ الذي كان يستوجب فيه دفعها.

كما تطبق أحكام المقطع السابق عندما يكون المستفيد من الإمتيازات الجبائية قد استعمل بعد تاريخ القرار طرقا تدليسية بمفهوم المادة 193 - 2، من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ويعاقب على هذه المخالفة بقرار قضائي له قوة الشيء المقضي فيه

المادة 194 مكرر 1 (م 7 ق م ت 2010+ م 9 ق م 2012 + م 7 ق م 2020 + م 55 ق م 2022):

تطبق الإدارة الجبائية على المكلفين بالضريبة المعنيين، في حالة معاينة التلبس الذي تنص على إجراءاته المادة 20 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجبائية، غرامة مالية قدرها ستمائة ألف دينار (600.000 دج)، وذلك مهما كان نظام الاإخضاع الضريبي.

يرفع هذا المبلغ إلى مليون ومئتي ألف دينار (1.200.000 دج) في حالة تجاوز رقم الاعمال، عند تاريخ إعداد محضر التلبس الجبائي، عتبة خمسة عشر مليون دينار(8.000.000 دج) المنصوص عليها في مجال نظام الضريبة الجزافية الوحيدة بموجب المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

وزيادة على العقوبات المنصوص عليها سابقا، فإنه يترتب على جنحة التلبس الجبائي إقصاء المكلفين بالضريبة من الاستفادة من الضمانات المنصوص عليها في المواد 19 و156 و 158 من قانون الإجراءات الجبائية.

إذا تعرض المكلف بالضريبة خلال نفس الفترة لعقوبات لأسباب أخرى، فإن هذه العقوبات تتعلق بمخالفات مختلفة عن تلك المنشئة للتلبس الجبائي.ويتعرض المكلف بالضريبة عندئذ لغرامة عن كل مخالفة وتطبق العقوبات بمعزل عن الغرامة المالية المنصوص عليها في هذه المادة.

القسم الحادي عشر

التنازل أو التوقف عن النشاط

القسم الفرعي الأول

عموميات

المادة 195: في حالة التنازل أو التوقف عن جزء أو كل النشاط الخاضع للنظام الضريبي المفروض على الربح الحقيقي، تؤسس مباشرة الضريبة المستحقة على الأرباح التي ما زالت لم تفرض عليها الضريبة.

يعد سحب الإعتماد المقرر في المادة 141 من القانون المتعلق بالنقد والقرض كإنهاء للنشاط.

ويجب على المكلفين بالضريبة أن يشعروا مفتش الضرائب بالتنازل أو التوقف عن النشاط ضمن أجل عشرة (01) أيام، كما هو محدد أدناه، وأن يحيطوه علما بالتاريخ الذي أصبح أو سيصبح فيه هذا التنازل أو التوقف فعليا، وكذا عند الإقتضاء، إسم المتنازل له ولقبه وعنوانه.

ويسري تاريخ العشرة (01) أيام إبتداء من:

- اليوم الذي ينشر فيه البيع أو التنازل في جريدة الإعلانات القانونية إذ ا تعلق الأمر ببيع أو تنازل عن محل تجاري؛

- اليوم الذي يتسلم فيه المشتري أو المتنازل له إدارة الإستغلالات إذا تعلق الأمر ببيع أو تنازل عن مؤسسات أخرى؛

- اليوم الذي أغلقت فيه نهائيا المؤسسات، إذا تعلق الأمر بوقف النشاط؛

- تاريخ السحب إذ ا تعلق الأمر بسحب إعتماد.

القسم الفرعي الثاني

كيفيات فرض الضريبة على المؤسسات الخاضعة للنظام الحقيقي

المادة 196:

1) يتعين على الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة حسب ربحهم الحقيقي، أن يقدموا، فضلا عن المعلومات المشار إليها في المادة السابقة، تصريحاتهم بالتنازل أو بالتوقف عن النشاط إلى مفتش الضرائب المباشرة الذي يتبع له مكان وجود مقر الشركة أو الإقامة الرئيسية، حسب الحالة، وذلك حسب الأشكال المحددة في المادة 152 وفي أجل العشرة (10) أيام المقررة في المادة 195 أعلاه.

2) ولتحديد الربح الحقيقي، تطبق أحكام المادة 173 . ولذلك، يجب على المدينين، الإشارة في تصريحاتهم إلى المبلغ الصافي لفوائض القيمة المشار إليها في المادة المذكورة وتقديم كل الإثباتات المفيدة تدعيما لذلك.

3) إذ ا لم يقدم المكلفون بالضريبة المعلومات والتصريح المشار إليهما اتباعا في المادة السابقة وفي هذه المادة، أو إذا طلب منهم تقديم التبريرات الضرورية تدعيما للتصريح بأرباحهم ولم يقدموها في العشرة (10) أيام الموالية لاستلام الإشعار الموجه إليهم لهذا الغرض، فإن قواعد فرض الضريبة تحدد تلقائيا وتطبق الزيادة في الحقوق المقررة في المادة 192 .

في حالة نقص في التصريح أو عدم صحة المعلومات المقدمة تدعيما للتصريح بالربح،.تضاعف الضريبة كما هو محدد في المادة 193.

4) في حالة تنازل بالمقابل أو بالمجان، وسواء تعلق الأمر ببيع إجباري أم طوعي، فإنه يمكن إقحام مسؤولية المتنازل له بصفة تضامنية مع المتنازل في دفع الضرائب المستحقة على الأرباح التي حققها هذا الأخير خلال السنة، أو السنة المالية للتنازل، إلى غاية يوم إجراء هذ ا التنازل، وكذا على الأرباح المحققة في السنة أو السنة المالية السابقة، إذ ا لم يصرح المتنازل بهذه الأرباح قبل تاريخ التنازل الذي وقع في الموعد العادي.

غير أن مسؤولية المتنازل له تنتهي عند سعر بيع المحل التجاري إذا تمت عملية التنازل بالمقابل وعند القيمة المحددة لتصفية حق الإنتقال بين الأحياء، إذا تمت عملية التنازل بالمجان، ولا يكون مسؤولا عن ذلك إلا خلال سنة واحدة تسري إبتداء من يوم التصريح المقرر في المادة السابقة، إذ ا تم في الأجل المحدد في المادة المذكورة، أو إبتداء من آخر يوم لهذ ا الأجل في حالة تقديم التصريح.

5) إن تحويل شركة أسهم أو شركة محدودة المسؤولية إلى شركة أشخاص، يعتبر توقفا عن نشاط المؤسسة، بمفهوم أحكام هذه المادة.

6) تطبق أحكام المادة السابقة وأحكام هذه المادة في حالة وفاة المستغل الخاضع للنظام الحقيقي لفرض الضريبة.وفي هذه الحالة، يقدم ذوي حقوق المتوفى المعلومات الضرورية لإعداد الضريبة في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الوفاة.

الباب الرابع
الرسم على التكوين المهني والرسم على التمهين

القسم الأول
مجال التطبيق

(م 56 ق م 2022)

المادة 196 مكرر (مدرجة ب م 56 ق م 2022):

يخضع للرسم على التكوين المهني والرسم على التمهين، المستخدمون المقيمون أو الموطنون في الجزائر، باستثناء الهيئات والإدارات العمومية.

القسم 2

الإعفاءات

المادة 196 مكرر 1 (مدرجة ب م 56 ق م 2022):

يستفيد من الإعفاء من الرسم على التكوين المهني، المستخدمون المهنيون الذين لديهم أقل من عشرين (20) عاملاً .

القسم 3

تحديد وعاء الرسم

المادة 196 مكرر 2 (مدرجة ب م 56 ق م 2022):

يتعين على المستخدمين المشار إليهم في المادة 196 مكرر، تخصيص مبلغ أدنى يساوي 1 % من الكتلة السنوية للأجور، كمساهمة في التكوين المهني المتواصل لمستخدميهم، ومبلغ أدنى يساوي 1 % من الكتلة السنوية للأجور، كمساهمة في التكوين في التمهين .

يتمثل وعاء كل رسم ب 1 % من الكتلة السنوية للاجور .

يقصد بالكتلة السنوية للأجور اجمالي الاجور المدفوعة للمستخدمين قبل خصم المساهمات الاجتماعية والتقاعد وكذا الضريبة على الدخل الإجمالي- أجور "

القسم 4

كيفيات تحديد معدل الإخضاع

المادة 196 مكرر 3 (مدرجة ب م 56 ق م 2022):

يساوي معدل كل من هذين الرسمين الفرق بين :

- من جهة، 1 % المنصوص عليه في المادة 196 مكرر 2 من هذا القانون،

- ومن جهة أخرى، النسبة الناتجة عن نفقات التكوين أو التمهين المحققة فعليا، مقارنة مع الكتلة السنوية للأجور .

يقصد بما يأتي :

- نفقات التكوين المهني،، تلك المتعلقة بالتكوين والنقل والإيواء والإطعام والتأمين، الواقعة على عاتق المستخدمين في هذا الإطار،

- نفقات التمهين، تلك الملتزم بها في التمهين والمنح المقدمة لأساتذة التربص، والأجور المسبقة الممنوحة للمتربصين، وتكلفة اللوازم والملابس والأدوات المهنية المستخدمة من طرف المتربصين، وكذا جميع النفقات المباشرة وغير المباشرة المندرجة ضمن اطار مساهمات التمهين .

في حالة عدم بلوغ نسبة 1 % من الكتلة السنوية للأجور الواجب تخصيصها لمساهمات التكوين في التمهين، لأسباب مثبتة قانونا، يمكن تخصيص الفارق المحقق في مساهمات التكوين المهني.

القسم 5

طرق التصريح والدفع

المادة 196 مكرر 4 (مدرجة ب م 56 ق م 2022):

يجب على المستخدمين اكتتاب تصريح خاص توفره إدارة الضرائب أو يمكن تحميله عبر موقعها الإلكتروني، يكون بمثابة إشعار بدفع وأداء الرسوم المستحقة للسنة المالية المقفلة لدى قباضة الضرائب لمكان تواجد مقر الشركة أو المؤسسة الرئيسية بالنسبة للأشخاص المعنويين، أو مكان النشاط بالنسبة للأشخاص

الطبيعيين، في تاريخ لا يتجاوز 20 فبراير من السنة الموالية لتلك التي أصبحت بموجبها الرسوم مستحقة الدفع.

يجب اكتتاب التصريح المنصوص عليه في الفقرة السابقة من طرف المستخد ولو في حالة عدم وجود رسوم مستحقة الدفع.

القسم 6

العقوبات المطبقة

المادة 196 مكرر 5 (مدرجة ب م 56 ق م 2022 معدلة م 17 ق م 2025:

تطبق زيادة على مساهمة المكلف بالضريبة الذي قام باكتتاب التصريح المنصوص عليه في المادة 196 مكرر 4 بعد انقضاء الأجل المحدد، حسب الحالة :

- 10% ، إذا لم يتجاوز التأخير شهراً واحدا (1) أو جزءاً من الشهر ،
- 20 % ، إذا تجاوز التأخير شهراً واحدا (1) أو جزءاً من الشهر ولم يتجاوز شهرين (2) أو جزءاً من الشهر ،
- 25 %، إذا تجاوز التأخير شهرين (2) أو جزءا من الشهر.

في حالة في عدم اكتتاب التصريح المنصوص عليه في المادة 196 مكرر 4 يُفرض الرسمان تلقائيا على المكلف بالضريبة، مع تطبيق زيادة بنسبة 25 %.

غير أنه، عندما لا يترتب على هذا التصريح دفع الحقوق ، يتم تطبيق غرامة جبائية قدرها :

- 2.500 دج ، إذا كان التأخير يساوي شهراً واحداً (1) أو جزءاً من الشهر،

• 5.000 دج ، إذا كان التأخير أكثر من شهر واحد (1) أو جزء منه و أقل من شهرين (2) أو جزء من الشهر،

• 10.000 دج ، إذا كان التأخير أكثر من شهرين (2) أو جزءاً من الشهر.

تطبق أحكام المادة 193 من هذا القانون، في حالة التسويات الناجمة عن نقص في التصريح أو استعمال المناورات التدليسية.

القسم 7

أحكام خاصة

المادة 196 مكرر 6 (مدرجة ب م 56 ق م 2022):

تحدد كيفيات تطبيق المواد من 196 مكرر إلى 196 مكررة من هذا القانون، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.

الجزء الثاني

الضرائب المباشرة المحصلة لفائدة الجماعات المحلية

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 197:م 18 ق م 1996+ م 14 ق م 2011: تتوفر الولايات والبلديات والصندوق المشترك للجماعات المحلية على الضرائب الآتية:

1) الضرائب المحصلة لفائدة الولايات والبلديات والصندوق المشترك للجماعات المحلية:

الرسم على النشاط المهني.

2) الضرائب المحصلة لفائدة البلديات دون سواها:

- الرسم العقاري؛

- رسم التطهير.

المادة 198: تحدد معدلات الرسوم العائدة للولايات والبلديات، عند الإقتضاء، في كل سنة من قبل هذه الجماعات طبقا للقانون.

المادة 199: م 14 ق م 1995+ م 16 ق م 2009+ م 13 ق م 2010: يبلغ مدير الضرائب للولاية، كل سنة، للولاية و البلديات و الصندوق المشترك للجماعات المحلية، لتحضير ميزانياتهم، مبلغ التحصيل المنتظر بعنوان الضرائب و الرسوم التي توزعها المصالح التابعة له، حسب التخصيصات المنصوص عليها في المواد222،197 و 282 من هذ ا القانون والمادة 161 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.

يتم ضبط التقديرات الواجب تقديره ا في ميزانية السنة على أساس آخر النتائج المعروفة للتحصيلات.

غير أنه، و في انتظار تخصيص إعتمادات الميزانية بعنوان سنة مالية معينة، يرخص للبلديات بالقيام، خلال الفصل المدني الأول من كل سنة بدفع، على المكشوف، المصاريف ذات الطابع الإجباري.

و تتم التقويمات المتعلقة بالكتابات، خلال نفس السنة المالية، وفقا لقواعد المحاسبة السارية المفعول.

تحدد قائمة النفقات و شروط التكفل بها بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية و الوزير المكلف بالمالية.

المادة 200: م 15 ق م 1995: تستدرك النقائص بين تقديرات الإيرادات الجبائية المنصوص عليها في المادة 199 أعلاه والتحصيلات بالمدفوعات التي يقوم بها الصندوق المشترك للجماعات المحلية حسب الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 201: ملغاة م 16 ق م 1995.

المادة 202 الى 206 ملغاة م 16 ق م 1995.

المادة 207:

1) تقع مصاريف الوعاء وتحصيل الرسوم والضرائب المذكورة في المادة 197، على عاتق الصندوق المشترك للجماعات المحلية. تتعلق هذه المصاريف فقط بنفقات المطبوعات والمستخدمين.

2) يتم تسديد هذه المصاريف لميزانية الدولة، على أساس أربعة بالمائة (4%) من مبلغ الإثباتات.

3) تدفع المبالغ المستحقة على الصندوق المشترك للجماعات المحلية إلى الخزينة، في مجرى شهر يناير من كل سنة بناء على تقديم كشف حساب تعده الإدارة الجبائية، تخصص هذه الموارد لميزانية الدولة.

الباب الثاني

الدفع الجزافي

القسم الأول

مجال تطبيق الدفع الجزافي

المادة 208 و 209 ملغاة م 13 ق م 2006.

القسم الثاني

أساس الدفع الجزافي

المادة 210: ملغاة م 13 ق م 2006.

القسم الثالث

حساب الدفع الجزافي

المادة 211: ملغاة م 13 ق م 2006.

القسم الرابع

نظام تحصيل الدفع الجزافي

المادة 212 و 213 ملغاة م 13 ق م 2006.

القسم الخامس

التسويات والعقوبات والتصريحات

المادة 214، 215، 2016 ملغاة م 13 ق م 2006.

الباب الثالث

(م 21 ق م 1996)

الرسم على النشاط المهني

القسم الأ ول

مجال التطبيق

المادة 217: م 17 ق م 1995+ م 15 ق م 1998 + م 11 و 16 ق م 2017 + م 7 ق م 2021 (قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 57 ق م 2022 + م 12 ق م 2023) (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)

المادة 218 (م 10 ق م 2012 + م 58 ق م 2022) (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)

القسم الثاني

أساس فرض الضريبة

المادة 219 (م 23 ق م 1997+ م 21 ق م 1999 + م 12 ق م 2000+ م 12 ق م 2005 + م 8 ق م ت 2010 + م 11 و 12 ق م 2017 + م 22 ق م 2021 + م 10 ق م ت 2021) (تم عرضها على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها) + م 58 ق م 2022) (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)

المادة 219 مكرر: م 17 ق م 2009+ م 9 ق م ت 2010 (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)

المادة 220: م 25 ق م 1997 + م 13 ق م 2000+ م 5 ق م ت 2001+ م 17 ق م 2007 + م 11 ق م 2009 + م 8 ق م ت 2021 (قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 59 ق م 2022) (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)

المادة 221: م 18 ق م 2017 (ملغاة م 10 ق م تص 23- 15)

القسم الثاني مكرر

الحدث المنشئ

المادة 221 مكرر (م 11 ق م 2012 + م 8 ق م 2019 + م 23 ق م 2021 + م 12 ق م 2023) (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)

القسم الثالث

حساب الرسم

المادة 222: م 6 ق م ت2001+ م 6 ق م ت 2008 + م 3 ق م ت 2015 + م 11 ق م 2018 + م 24 ق م 2020 + م 12 ق م ت 2020 + م 59 ق م 2022) (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)

المادة 222 مكرر: م 7 ق م ت 2001 + م 4 ق م 2016 (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)

القسم الرابع

الأشخاص الخاضعون للضريبة ومكان فرضها

المادة 223 (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)

القسم الخامس

التصريحات

المادة 224: (م 3+8 ق م 2002+ م 12 ق م 2005+ م 19 ق م 2007 + م 18 ق م 2009 + م 16 ق م 2017 + م 12 ق م 2018 + م 9 ق م 2019 + م 4 ق م 2020 + م 4 ق م ت 2020 + م 24 ق م 2021 + م 70 ق م 2022 + م 6 ق م 2022) (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)

المادة 225: ملغاة م 13 ق م ت 2005.

القسم السادس

الزيادات والغرامات الجبائية

المادة 226: (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)

المادة 227: (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)

المادة 228: م 8 ق م 2002: (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)

القسم السابع

التنازل أوالتوقف عن النشاط

المادة 229: م 21 ق م 1996: (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)

القسم الثامن

أحكام مختلفة

المادة 230: (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)

المادة 231: (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)

باب ثالث مكرر

الرسم المحلي للتضامن

القسم الأول

مجال التطبيق

المادة 231 مكرر : يستحق الرسم بصدد رقم الأعمال الذي يحققه في الجزائر المكلفون بالضريبة الذين يمارسون :

- أنشطة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،

- النشاطات المنجمية التي تخضع أرباحها للضريبة على الدخل الإجمالي أو للضريبة على أرباح الشركات.

بالنسبة للمؤسسات المنجمية، تطبق أحكام المواد 13 و13 مكرر- 1 و13 مكرر- 2 و138 من هذا القانون فيما يخص إقرار أساس هذا الرسم.

القسم الثاني

أساس فرض الضريبة

المادة 231 مكرر 2 (معدلة م 18 ق م 2025):

1) يؤسس الرسم المحلي للتضامن على المبلغ الإجمالي لرقم الأعمال خارج الرسم على القيمة المضافة.

بالنسبة لأنشطة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، قاعدة حساب الرسم المحلي للتضامن تساوي ناتج ضرب الكميات المنقولة في التعريفة المطبقة للنقل بواسطة الأنابيب.

توافق تعريفة النقل لتلك المحددة وفقا للتشريع والتنظيم التي تخضع لها أنشطة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.

2) يمنح تخفيض نسبته 30 % على عمليات البيع حسب شروط البيع بالجملة، المنجزة من طرف المؤسسات المنجمية، غير المسددة نقدا.

وبغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، يترتب على إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة إعادة تسديد مبالغ الرسم المستحقة الدفع والتي توافق التخفيض الممنوح.

يحدد تعريف إجراء إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

3) تستثنى من رقم الأعمال الخاضع لهذا الرسم :

- العمليات التي تنجزها وحدات من نفس المؤسسة فيما بينها،

- العمليات المنجزة بين الشركات الأعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته أحكام المادة 138 مكرر من هذا القانون.

القسم الثالث

الحدث المنشئ

المادة 231 مكرر 3 (معدلة م 19 ق م 2025):

يتشكل الحدث المنشئ للرسم :

أ) بالنسبة لأنشطة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، من تنفيذ عمليات النقل بواسطة الانابيب،

ب) بالنسبة للأنشطة المنجمية، من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة.

القسم الرابع

معدل الرسم وتوزيعه

المادة 231 مكرر 4 : يحدد معدل هذا الرسم كما يأتي :

- 3 %، على رقم الأعمال الناتج عن نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
- 1,5 %، على رقم الأعمال الناتج عن الأنشطة المنجمية.

يتم توزيع ناتج الرسم المحلي للتضامن كما يأتي:

- 66 %، لفائدة البلدية موقع تواجد المنجم بالنسبة للأنشطة المنجمية، ولفائدة البلديات التي تعبر عليها أنابيب نقل المحروقات،
- 29 %، لفائدة الولاية موقع تواجد المنجم بالنسبة للأنشطة المنجمية، ولفائدة الولايات التي تعبر عليها أنابيب نقل المحروقات،
- 5 %، لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

تحدد كيفيات توزيع ناتج هذا الرسم لصالح الجماعات المحلية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

القسم الخامس

الأشخاص الخاضعون للرسم ومكان فرضه

المادة 231 مكرر 5 : يؤسس الرسم باسم المؤسسة بعنوان رقم الأعمال الإجمالي المحقق من طرفها ومن طرف وحداتها، في المكان التابع له المقر الاجتماعي أو المقر الرئيسي للمؤسسة أو مكان ممارسة النشاط.

القسم السادس

التصريحات

المادة 231 مكرر 6 : يتعين على كل مؤسسة خاضعة للرسم أن تكتتب سنويا، لدى مصلحة الضرائب التابع لها مقرها الاجتماعي أو مقرها الرئيسي، تصريحا بمبلغ رقم الأعمال الإجمالي المحقق للفترة الخاضعة للضريبة، وذلك في نفس الوقت الذي يكتتب فيه التصريحات المنصوص عليها في المادتين 18 و 151 من هذا القانون.

ويجب أن يبرز هذا التصريح رقم الأعمال الإجمالي الخاضع للضريبة، وكذا جزءا من رقم الأعمال الذي قد يستفيد من التخفيض.

بالنسبة لمؤسسات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، يجب أن تبرز هذه المؤسسات في هذا التصريح، الحصة العائدة لكل بلدية وولاية تعبرها الأنابيب.

يتعين على كل مؤسسة خاضعة لهذا الرسم أن تقدم، عند كل طلب من الإدارة الجبائية، الوثائق المحاسبية والإثباتات الضرورية لتدقيق هذا التصريح.

يتعين على المكلفين بالضريبة الذين لم يتم مركزة تصريحاتهم ودفع هذا الرسم، أن تقدم أيضا تصريحا عن كل مؤسسة فرعية أو وحدة يتولون استغلالها في كل بلدية من بلديات مكان تواجدها.

المادة 231 مكرر 7 : تفرض الضريبة تلقائيا على المؤسسات التي لم تقدم تصريحاتها في الأجل المحدد في المادة 231 مكرر 6 من هذا القانون، أو التي لم تقدم مع تصريحها الوثائق والمعلومات والإثباتات المذكورة في هذه المادة، ، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب المقطعين 1 و2 من المادة 192 من هذا القانون.

المادة 231 مكرر 8 : تطبق الزيادات المنصوص عليها في المادة 193، على المؤسسات الخاضعة للرسم المحلي للتضامن، ضمن نفس الشروط وحسب نفس الكيفيات.

وزيادة على ذلك، دون الإخلال بالغرامات المنصوص عليها في المادة 194- 6، يترتب على عدم تقديم الكشف المذكور في المادة 183 مكرر2، فقدان التخفيض المنصوص عليه في المادة 231 مكرر2.

القسم السابع
الزيادات والغرامات الجبائية

القسم الثامن
التنازل أو التوقف عن النشاط

المادة 231 مكرر 9 :

1) في حالة التنازل عن النشاط أو توقفه كليا أو جزئيا، يؤسس الرسم المستحق فورا على رقم الأعمال الذي لم يخضع بعد للرسم، بما في ذلك الديون المكتسبة وغير المحصلة.

2) يتعين على المؤسسة المعنية، أن ترسل إلى المصالح الجبائية المختصة، في أجل العشرة (10) أيام المنصوص عليها في المادتين 132- 1 و195، التصريح المنصوص عليه في المادة 183 مكرر2 أعلاه، زيادة على المعلومات المذكورة في هاتين المادتين.

إذا لم تقدم المؤسسة المعلومات والتصريح المذكور أعلاه، وإذا طلب منها تقديم الوثائق المحاسبية والإثباتات الضرورية لدعم تصريحها وامتنعت عن تقديمها في العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ استلام الإشعار المرسل إليها لهذا الغرض، يحدد مبلغ رقم الأعمال الخاضع للضريبة تلقائيا، وتطبيق زيادة على الرسم بنسبة 25%.

و في حالة وجود نقص في التصريح أو عدم صحة الوثائق والمعلومات أو الإثباتات المقدمة، تطبق زيادة على الرسم حسبما تنص عليه المادة 231 مكرر 8.

3) تستحق الحصص المؤسسة حسب الشروط المذكورة في هذه المادة، فورا، في مجموعها. في حال التنازل بمقابل، يمكن أن يكون المتنازل له أو خلف المكلف بالضريبة مسؤولا بالتضامن مع المتنازل أو السلف، حسب الحالة، ووفق نفس الشروط المطبقة في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي.

4) تطبق أحكام المقطع 5 (الفقرة الأولى منه) والمقطع 6 من المادة 196 أو المقطع 4 من المادة 132- 5، حسب الحالة، لتأسيس الرسم.

الباب الفرعي الثاني

الرسم علي نشاط المهن غير التجارية

المواد 232 الي238: ملغاة م 21 ق م 1996.

الباب الفرعي الثالث

أحكام مشتركة

المادة 239 و 240 ملغاة م 21 ق م 1996.

الباب الرابع

الحق النوعي على البنزين الممتاز والعادي

والغاز أويل والبترول وكذا على الزيوت والمواد الصيدلية

المواد من 241 الى 247: ملغاة م 23 ق م 1996.

الباب الخامس

الضرائب المحصلة لفائدة البلديات دون سواها

الباب الفرعي الأول

الرسم العقاري

الفصل الأول

الرسم العقاري على الملكيات المبنية

القسم الأول

الملكيات الخاضعة للضريبة

المادة 248: م 4 ق م ت 2015: يؤسس رسم عقاري سنوي على الملكيات المبنية، مهما تكن وضعيتها القانونية، الموجودة فوق التراب الوطني، باستثناء تلك المعفية من الضريبة صراحة.

المادة 249: كما تخضع للرسم العقاري على الأملاك المبنية التالية:

1) المنشآت المخصصة لإيواء الأشخاص والمواد أو لتخزين المنتوجات؛

2) المنشآت التجارية الكائنة في محيط المطارات الجوية والموانيء ومحطات السكك الحديدية ومحطات الطرقات، بما فيها ملحقاتها المتكونة من مستودعات وورشات للصيانة؛

3) أرضيات البنايات بجميع أنواعها والقطع الأرضية التي تشكل ملحقا مباشرا لها ولا يمكن الإستغناء عنها؛

4) الأراضي غير المزروعة والمستخدمة لاستعمال تجاري أو صناعي كالورشات وأماكن إيداع البضائع وغيرها من الأماكن من نفس النوع، سواء كان يشغلها المالك أو يشغلها آخرون مجانا أو بمقابل.

القسم الثاني

الإعفاءات الدائمة

المادة 250: تعفى من الرسم العقاري المفروض على الملكيات المبنية، بشرط أن تكون مخصصة لمرفق عام أو ذي منفعة عامة وأن لا تدر دخلا، العقارات التابعة للدولة والولايات والبلديات وكذلك تلك التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تمارس نشاطا في ميدان التعليم والبحث العلمي والحماية الصحية والاجتماعية وفي ميدان الثقافة والرياضة.

المادة 251: تعفى كذلك من الرسم العقاري على الملكيات المبنية:

1) البنايات المخصصة للقيام بشعائر دينية؛

2) الأملاك العمومية التابعة للوقف والمتكونة من ملكيات مبنية؛

3) العقارات التابعة للدول الأجنبية والمخصصة للإقامة الرسمية لبعثاتهم الديبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الحكومة الجزائرية، وكذلك العقارات التابعة للممثليات الدولية المعتمدة بالجزائر وذلك مع مراعاة قاعدة المعاملة بالمثل؛ 4) تجهيزات المستثمرات الفلاحية لاسيما مثل الحظائر والمرابط والمطامر.

القسم الثالث

الإعفاءات المؤقتة

المادة 252 (م 26+ 27 ق م 1997+ م 6 ق م ت 2011 + م 10 ق م 2014 + م 5 ق م ت 2015 + م 60 ق م 2022 + م 16 ق م 2024:

تعفى من الرسم العقاري على الملكيات المبنية:

1) العقارات أو أجزاء العقارات المصرح بأنها غير صحية أو التي هي على وشك الإنهيار والتي أبطل تخصيصها.

2) الملكيات المبنية التي تشكل الملكية الوحيدة أوالسكن الرئيسي لمالكيها، شريطة توفر الشرطين الآتيين:

- ألا يتجاوز المبلغ السنوي للضريبة 1.400 دج؛

- ألا يتجاوز الدخل الشهري للخاضعين للضريبة المعنيين، مرتين الأجر الأدنى الوطني المضمون.

3) البنايات الجديدة، وإعادة البناءات وإضافات البنايات، و ينتهي هذا الاعفاء ابتداء من اول يناير من السنة التي تلي سنة إنجازها غير أنه في حالة الشغل الجزئي للاملاك قيد الانجاز، يستحق الرسم على المساحة المنجزة، ابتداء من اول يناير من السنة التي تلي سنة شغل الاملاك،

4) البنايات وإضافات البنايات المستعملة في النشاطات التي يمارسها أصحاب الاستثمارات المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ إنجازها.

تحدد مدة الإعفاء بست (6) سنوات،عندما تكون هذه البنايات وإضافات البنايات متواجدة في مناطق يجب ترقيتها،

5) السكن العمومي الايجاري التابع للقطاع العام، شرط ان يستوفي المؤجر او صاحب هذا السكن الشرطين المحددين في النقطة الثانية من هذه المادة.

لا يستثني الاعفاء المنصوص عليه في النقطتين 2 و 5 من هذه المادة، اصحاب المساكن و السكنات من دفع رسم عقاري قدره 500 دج سنويا.

المادة 253:م 6 ق م ت 2015: تتوقف العقارات أو أجزاء العقارات المخصصة للسكنات المعفاة تطبيقا للمادة 252 أعلاه، عن الاستفادة من هذا الإمتياز، عندما يتم التنازل عنها لاحقا الى اشخاص اخرين للسكن فيها و تخصيصها للايجار او لاستعمال اخر غير السكن، وذلك ابتداء من اول يناير من السنة التي تلي مباشرة سنة الانتهاء من الحدث الذي ترتب عليه فقدان الاعفاء.

القسم الرابع

أساس فرض الضريبة

المادة 254:م 7 ق م ت 2015: ينتج أساس فرض الضريبة من ناتج القيمة الإيجارية الجبائية لكل متر مربع للملكية المبنية، في المساحة الخاضعة للضريبة.

يحدد أساس فرض الضريبة بعد تطبيق معدل تخفيض يساوي2 % سنويا، مراعاة لقدم الملكية ذات الاستعمال السكني.

غير أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا التخفيض بالنسبة لهذه المباني، حدا اقصى قدره 25 %.

المادة 255: لا تؤخذ بعين الإعتبار أجزاء المتر المربع في وعاء الضريبة.

المادة 256 (معدلة م 60 ق م 2022):

ترجح القيمة الإيجارية الجبائية بمعاملات، وذلك حسب المنطقة والمناطق الفرعية . يحداد تصنيف البلديات حسب المناطق والمناطق الفرعية والمعدلات التي تطبق عليها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.

- العقارات أو أجزاء العقارات ذات الإستعمال السكني

المادة 257: م 9 ق م 2002 + م 8 ق م ت 2015: تحدد القيمة الإيجارية الجبائية على النحو الآتي:

المادة 258: تحدد مساحة الملكيات المبنية الفردية بالحواجز الخارجية لهذه الملكيات.

تتشكل هذه المساحة من مجموع مختلف المساحات الأرضية الخارجة عن البناء.

بالنسبة للعقارات الجماعية، تتشكل المساحة الخاضعة للضريبة من المساحة المفيدة.

ويدرج على الأخص ضمن المساحة المفيدة مساحة الحجرات والأروقة الداخلية والشرفات والأروقة الخارجية، ويضاف إل ى ذلك، عند الإقتضاء، الحصة المتعلقة بالأجزاء المشتركة على عاتق الملكية المشتركة.

- المحلات التجارية والصناعية:

المادة 259 (م 9 ق م 2002 + م 9 ق م 2015 و ملغاة ب م 62 ق م 2022)

المادة 260: م 9 ق م 2002 + م 10 ق م ت 2015: يتم تحديد المساحة الخاضعة للضريبة، بالنسبة للمحلات التجارية، ضمن نفس الشروط الخاصة بالعقارات ذات الإستعمال السكني.

- الأراضي الملحقة بالملكيات المبنية:

المادة 261 (م 9 ق م 2002 + م 11 ق م ت 2015، ملغاة ب م 62 ق م 2022)

المادة 261 أ : تحدد مساحة الأراضي الخاضعة للضريبة التي تشكل ملحقات الملكيات المبنية بالفارق بين المساحة العقارية للملكية والمساحة التي تمتد على رقعتها المباني أو البنايات التي شيدت عليها.

القسم الخامس

حساب الرسم

المادة 261 ب (معدلة م 63 ق م 2022 + م 20 ق م 2025):

يحسب الرسم بتطبيق المعدلين المبينين أدناه على الأساس الخاضع للضريبة:

الملكيات المبنية بأتم معنى الكلمة :3 %.

غير أنه بالنسبة للملكيات الثانوية الشاغرة المبنية للإستعمال السكني و المملوكة من طرف الأشخاص الطبيعين والتي لم يتم تأجيرها، تطبق عليها زيادة في المعدل قدرها 10 % بعنوان الرسم العقاري.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والجماعات المحلية.

يوضح صنف الأملاك المشار إليها في الفقرة السابقة وموقعها وكذلك شروط وكيفيات تطبيق هذ الإجراء عن طريق التنظيم.

- الأراضي التي تشكل ملحقات للملكيات المبنية:

- 5%، عندما تقل مساحتها أو تساوي 500 م^2،

- 7%، عندما تفوق مساحتها 500 م^2 وتقل أو تساوي 1000 م^2،

- 10%، عندما تفوق مساحتها 1000 م^2،

القسم السادس

تخفيضات خاصة

المادة 261 ج : ملغاة م 12 ق م ت 2015 .

الفصل الثاني

الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية

القسم الأول

الملكيات الخاضعة للضريبة

المادة 261 - د (م 13 ق م ت 2015 + م 63 ق م 2022):

يؤسس رسم عقاري سنوي على الملكيات غير المبنية بجميع أنواعها، باستثناء تلك المعفية صراحة من الضريبة.

وتستحق، على الخصوص، على:

1) الأراضي المتواجدة في القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمير،

2) المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الهواء الطلق؛

3) مناجم الملح والسبخات؛

4) الأراضي الفلاحية.

القسم الثاني

الإعفاءات

المادة 261 هـ: تعفى من الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية:

1) الملكيات التابعة للدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية أو العلمية أو التعليمية أو الإسعافية عندم ا تكون مخصصة لنشاط ذي منفعة عامة، وغير مدرة لأرباح.

لايطبق هذا الإعفاء على الملكيات التابعة لهيئات الدولة والولايات والبلديات التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا.

2) الأراضي التي تشغلها السكك الحديدية.

3) الأملاك التابعة للأوقاف العمومية والمتكونة من ملكيات غير مبنية.

4) الأراضي والقطع الأرضية الخاضعة للرسم العقاري على الملكيات المبنية.

القسم الثالث

أساس فرض الضريبة

المادة 261 و (م 9+10 ق م 2002+ م 14 ق م ت 2015 + م 64 ق م 2022):

ينتج الأساس الضريبي من حاصل القيمة الإيجارية الجبائية للملكية غير المبنية المعبر عنها بالمتر المربع أو الهكتار الواحد، حسب الحالة، تبعا للمساحة الخاضعة للضريبة.

المادة 261 - و مكرر (محدثة ب م 65 ق م 2022):

ترجح القيمة الإيجارية الجبائية بمعاملات محددة حسب سب المناطق والمناطق الفرعية. يتم تحديد تصنيف الملكيات غير المبنية، حسب المنطقة والمنطقة الفرعية، والمعاملات المطبقة عليها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.

المادة 261 - و مكرر 1 (محدثة ب م 65 ق م 2022):

تحدد القيمة الايجارية الجبائية كما يأتي:

المادة 261 - و مكرر 2 (محدثة ب م 65 ق م 2022):

تعفى الكثبات السيفية (الرمل السيفي) من الضريبة على الاستغلال الفلاحي.

القسم الرابع

حساب الرسم

المادة 261 ز : م 16 ق م 1998+ م 10 ق م 2002 + م 15 ق م ت 2015 + م 5 ق م 2016:

يحسب الرسم بعد أن يطبق على أساس الضريبة بنسبة:

5 %، بالنسبة للملكيات غير المبنية المتواجدة في المناطق غير العمرانية.

بالنسبة للأراضي العمرانية، تحدد نسبة الرسم كما يلي:

5 %، عندما تكون مساحة الأراضي أقل من 500 م^2 أو تساويها.

7%، عندما تفوق مساحة الأراضي 500 م^2 وتقل أو تساوي 1.000 م^2.

10 %، عندما تفوق مساحة الأراضي 1.000 م^2

3%، بالنسبة للأراضي الفلاحية.

إلا أنه بالنسبة للملكيات غير المبنية المتواجدة في المناطق العمرانية أو الواجب تعميرها والتي لم تنشأ عليها بنايات منذ ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء، أو صدور رخصة التجزئة، فإن الحقوق المستحقة بصدد الرسم العقاري ترفع الى 4 أضعاف.

القسم الخامس

تخفيضات خاصة

المادة 261 ح: ملغاة م 200 ق م 2002.

الفصل الثالث

أحكا م مشتركة

القسم الأول

المدينون بالضريبة

المادة 261 ط : م 16 ق م ت 2015: يستحق الرسم العقاري لسنة كاملة على المساحة الخاضعة لها والقائمة عند تاريخ أول يناير من السنة، من صاحب حق الملكية او حق مماثل، المبنية أو غير المبنية عند هذا التاريخ، و في غياب أي حق ملكية او حق مماثل، فإنه يتعين على شاغل الملكية السعي لدفع الرسم العقاري.

في حالة وجود رخصة او حق امتياز لشغل الاملاك العامة للدولة، يسدد المستفيد من الترخيص او صاحب حق الامتياز الرسم المستحق.

بالنسبة للسكنات بصيغة البيع بالايجار، يسدد المستفيد من السكن الرسم المستحق.

بالنسبة للسكنات العمومية الايجارية التابعة للقطاع العام، يسدد المستاجر المبلغ الثابت للرسم العقاري المنصوص عليه بموجب المادة 252 من هذا القانون.

بالنسبة لعقود القرض الايجاري المالي، يسدد المقرض المستاجر الرسم المستحق.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق منشور للوزير المكلف بالمالية.

المادة 261 ي: عندما يكون العقار مثقلا بحق الانتفاع، أو مؤجرا عن طريق إيجار حكري، أو عن طريق إيجار للبناء، يؤسس الرسم العقاري باسم المستفيد بحق الإنتفاع أو المستأجر بالحكر أو مستأجر للبناء.

المادة 261 ك : فيما يخص الهيئات العقارية المتعقلة بالملكيات المشتركة، يؤسس الرسم العقارى باسم كل واحد من أعضاء الهيئة، بالنسبة للحصة التي تعود لكل عضو في العقارات الاجتماعية.

القسم الثاني

مكان فرض الضريبة

المادة 261 ل: يؤسس الرسم العقاري على الملكيات المبنية والملكيات غير المبنية في البلدية التي توجد بها الأملاك الخاضعة للضريبة.

يكلف قابض الضرائب مكان تواجد الملكية، بتحصيل هذا الرسم

القسم الثالث

نقل الملكيات

المادة 261 م:

1) يعلم الإدارة، بعمليات نقل الملكيات، الملاك المعنيون.

2) ومن أجل معاينة نقل الملكيات في جداول الرسم العقاري، ينبغي للموثقين أن يودعوا في مكتب التسجيل في الوقت الذي يقدمون فيه أصل العقود المبرمة أمامهم لعملية

التسجيل، مستخرجا موجزا من هذه العقود التي تحمل نقل أو منح ملكية عقارية، بأية صفة كانت.

ويطبق نفس الإلتزام على كتاب الضبط، فيما يخص العقود القضائية من نفس نوع العقود المشار إليها في الفقرة السابقة.

يتم إعداد المستخرجات المذكورة في أوراق تقدمها الإدارة مجانا.

المادة 261 ض: يبقى المالك القديم خاضعا لجدول الضرائب مادامت معاينة النقل لم تتم، ويمكن إرغامه هو أو ورثته القانونيين على دفع الرسم العقاري، ما عدا حالة الطعن ضد المالك الجديد.

المادة 261 ف: م 17 ق م ت 2015: عندما يكون العقار مبنيا أو غير مبني، خاضعا للضريبة باسم مكلف بالضريبة غير المكلف الذي كان يملك هذ ا العقار إلى غاية أول يناير من سنة فرض الضريبة، فإن نقل حصة الضريبة يمكن أن يتقرر، إما تلقائيا ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الاجراءات الجبائية، وإما بناء على شكوى من المالك أو الشخص الذي خصصت باسمه، خطأ، حصة الضريبة على الملكية.

وتقدم الشكوى ويحقق ويبت فيها كما هو الحال بالنسبة لطلبات المخالصة أو تخفيض الرسم العقاري.

و إذا وقعت منازعة في حق الملكية، فتتم إحالة الأطراف أمام المحاكم المدنية ويؤجل قرارنقل حصة الضريبة إلى أن يصدر الحكم النهائي الخاص بحقهم في الملكية.

المادة 261 ن: يشعر مدير الضرائب للولاية، الأطراف المعنية باقتراحات نقل الحصة الضريبية تلقائيا، ويطلب منهم تقديم ملاحظاتهم في أجل ثلاثين (30) يوما، و بعد انقضاء هذا الاجل، يبت المدير في الأمر.

غير أنه، لا يمكن البت في الأمر إذ ا وجد اختلاف بين إقتراحات الإدارة والملاحظات المقدمة من المعنيين.

المادة 261 ش: يسري مفعول قرارات مديري الضرائب للولايات، وأحكام الغرف الإدارية التابعة للمجالس القضائية، التي تصدر نقل الحصة الضريبة، سواء بالنسبة للسنة التي تتعلق بها، أو بالنسبة للسنوات التي تليها، إلى أن تتم التصحيحات الضرورية في جدول الضرائب.

القسم الرابع

التصريحات الخاصة بالبنايات الجديدة وكذا التغييرات في الهيكل أو التخصيص

المادة 261 ص (م 18 ق م ت 2015 + م 66 ق م 2022):

يتم التصريح بالبنايات الجديدة، مهما كانت استعمالاتها (سكني أو تجاري أو صناعي ... الخ) وصفة المالك (شخص طبيعي أو معنوي) وكذا التغييرات في هيكل أو تخصيص الملكيات المبنية وغير المبنية، من الملاك إلى مصالح الضرائب المباشرة المختصة إقليميا، خلال شهرين بعد إنجازها النهائي.

في حالة الإشغال الجزئي لملكيات قيد البناء، يتعين على المالك تقديم تصريح خلال شهرين من الإشغال لهذه الملكيات.

المادة 261 ق (م 66 ق م 2022):

بالنسبة للسنة الأولى يجب على المكلفين بالضريبة، إكتتاب تصريح خلال السنة الأولى من تطبيق الرسم العقاري، وتقدم لهم الادارة نموذجا منه، ليرسلوه الى مصالح الضريبة المختصة إقليميا.

المادة 261 ع: م 19 ق م ت 2015 + م 66 ق م 2022):

بغض النظر عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، يترتب على عدم اكتتاب التصريحات المنصوص عليها في المادتين و 261- ص و 261- ق أعلاه ، تطبيق عقوبة مالية على المكلف بالضريبة المعني تحدد قيمتها كما يأتي :

- بالنسبة للمحلات المخصصة للسكن : 10.000 دج للمحلات المتواجدة في البنايات الجماعية و 20.000 بالنسبة للمساكن الفردية ، بما فيها ملحقاتها ،

- بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية : تكون العقوبة مساوية لضعف القيمة الإيجارية الجبائية محسوبة بالمتر المربع ، دون أن يكون الحد الأدنى أقل من 20.000 دج أو أكثر من 100.000 دج ،

- بالنسبة للأراضي : تكون العقوبة مساوية لضعف القيمة الإيجارية الجبائية محسوبة بالمتر المربع أو بالهكتار ، حسب الحالة.

بصفة استثنائية بالنسبة لسنة 2022 ، لا يتم تطبيق العقوبات المذكورة أعلاه عندما يتم اكتتاب ، حسب التصريح بين 22 مايو و 22 غشت سنة 2022.

المادة 262: ملغاة.

القسم الخامس

التعاون بين المصالح الجبائية و مصالح البلديات

المادة 262 مكرر (م 20 ق م ت 2015)

قبل اول فبراير من كل سنة، يجب على مصالح البلديات المكلفة بالعمران ان ترسل الى المصالح الجبائية المختصة اقليميا كشفا تبين فيه تراخيص البناء (الجديدة او المعدلة) الصادرة خلال السنة الماضية.

يجب على مصالح البلديات ان ترسل تلقائيا او بناء على طلب المصالح الجبائية، أي معلومة او وثيقة لازمة لاعداد القوائم الضريبية، فيما يخص الرسم العقاري.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق منشور للوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالجماعات المحلية.

المادة 262 مكرر1(م 20 ق م ت 2015 + م 66 ق م 2022):

إن تقديم مستخرج من جدول الضرائب مصفى وصادر عن قابض الضرائب ضروري، لا سيما للحصول على تراخيص العقارات و كذا بالنسبة لعقود تتضمن مطابقة المباني.

تحدد قائمة الوثائق الضرورية لاصدار مستخرج من جدول الضرائب المصفى، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالجماعات المحلية.

الباب الفرعي الثاني

رسم التطهير القسم الأول

رسم رفع القمامات المنزلية

المادة 263 (معدلة م 67 ق م 2022 + م 13 ق م 2023):

يؤسس لفائدة البلديات التي تشتغل فيها مصلحة رفع القمامات المنزلية رسم سنوي لرفع القمامات المنزلية وذلك على كل الملكيات المبنية.

ويكلف قابض الضرائب لمكان تواجد الملكية بتحصيل هذا الرسم.

المادة 263 مكرر (معدلة م 67 ق م 2022):

يؤسس سنويا رسم خاص برفع القمامات المنزلية باسم المالك أو المنتفع.

تطبق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 261- ط من هذا القانون على هذا الرسم.

فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يتحمل الرسم المستأجر الذي يمكن أن يكلف مع المالك بدفع الرسم سنويا بصفة تضامنية.

المادة 263 مكرر2: (م 28 ق م 1997 + م 15 ق م 2000 + م 11 ق م 2002 + م 21 ق م ت 2015 + م 25 ق م 2020 + م 25 ق م 2021 + م 67 ق م 2022):

يحدد مبلغ تعريفات الرسم كما ياتي:

- 2000 دج على كل محل ذي استعمال سكني؛

- 10.000 دج على كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه؛

18.000 دج على كل أرض مهيأة للتخييم والمقطورات؛

- 80.000 دج على كل محل ذي استعمال صناعي، أوتجاري أو حرفي أو ما شابهه، ينتج كمية من النفايات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه.

تطبق معاملات الترجيح على هذه التسعيرات وفقا للمناطق والمناطق الفرعية للبلديات.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما تصنيف البلديات إلى مناطق ومناطق فرعية ومعايير تقييم كميات النفايات المذكورة أعلاه في النقطة الرابعة من هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية وبالجماعات المحلية.

المادة 263 مكرر 3 (م 12 ق م 2002 و ملغاة ب م 68 ق م 2022)

المادة 263 مكرر4: م 25 ق م 2003: يتم تعويض البلديات التي تمارس عملية الفرز في حدود 15 % من مبلغ الرسم المطبق على رفع القمامات المنزلية المنصوص عليه في المادة 263 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالنسبة لكل منزل يقوم بتسليم قمامات التسميد و/ أو القابلة للاسترجاع لمنشأة المعالجة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب قرار وزاري مشترك.

المادة 264 و 264 مكرر، و 264 مكرر 2 ملغاة.

القسم الثاني

الإعفاءات

المادة 265: تعفى من الرسم على رفع القمامات المنزلية الملكيات المبنية التي لا تستفيد من خدمات رفع القمامات المنزلية.

القسم الثالث

الشكاوى

المادة 266: تقدم الشكاوى في الأشكال والآجال المنصوص عليها في مجال الرسم العقاري.

الباب الفرعي الثالث

الرسم على الإقامة

القسم الأول

مجال التطبيق

(م 69 ق م 2022)

المادة 266 مكرر (منشأة ب م 69 ق م 2022):

ينشأ رسم على الاقامة لفائدة البلديات.

المادة 266 مكرر 1 (منشأة ب م 69 ق م 2022):

يخضع للرسم على الاقامة، الأشخاص المقيمون في البلدية وليس لديهم بها سكن خاص، يخضعون بموجبه للرسم العقاري.

المادة 266 مكرر 2 (منشأة ب م 69 ق م 2022):

يؤسس الرسم بعنوان إقامة أشخاص بالمؤسسات الفندقية الآتية :

- الفنادق ،

- المركبات السياحية أو القرى السياحية ،

- الشقق أو الإقامات الفندقية ،

- الموتيلات أو مرابط المسافرين ،

- المخيمات السياحية ،

- المؤسسات الفندقية والإقامات الأخرى غير المذكورة أعلاه.

القسم الثاني

التعريفات المطبقة

المادة 266 مكرر 3 (منشأة ب م 69 ق م 2022):

تطبق تعريفات الرسم على كل شخص ، عن كل يوم إقامة ، كما يأتي :

- 600 دج ، بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات خمس (5) نجوم ،
- 500 دج ، بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات أربع (4) نجوم ،
- 300 دج ، بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات ثلاث (3) نجوم ،

- 200 دج ، بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات نجمتين (2) ،
- 100 دج ، بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات نجمة واحدة (1).

القسم الثالث

التخفيضات المطبقة

المادة 266 مكرر 4 (منشأة ب م 69 ق م 2022):

تستفيد العائلات المقيمة في المؤسسات الفندقية غير تلك المصنفة كمؤسسات ذات أربع (4) وخمس (5) نجوم ، من تخفيض في الرسم على الإقامة ، في حدود 10 % بالنسبة لكل طفل متكفل به.

القسم الرابع

كيفيات الدفع

المادة 266 مكرر 5 (منشأة ب م 69 ق م 2022 + م 14 ق م 2023):

تلزم المؤسسات الفندقية بتصريح ودفع الرسم المحصل على الإقامة، بواسطة جدول الإشعار بالدفع، لدى قباضة الضرائب التابعة لها في أجل لا يتعدى العشرين (20) من الشهر الذي يلي شهر تحصيلها.

يجب على كل مؤسسة فندقية أو شركة، اكتتاب في نفس الوقت مع التصريح السنوي للنتائج المنصوص عليه في المادتين 18 و 151 من هذا القانون لدى مصالح الضرائب التابعة لها، تصريح خاص وفقا للنموذج المقدم من طرف الإدارة.

القسم الخامس

العقوبات المطبقة

المادة 266 مكرر 6 (منشأة ب م 69 ق م 2022):

في حالة معاينة نقص في التصريح أو معاينة أعمال تدليسية، بخصوص الرء المحصل على الإقامة، تطبق العقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 193 من هذا القانون.

الباب السادس

توزيع حاصل الضرائب المباشرة المحلية

المادة 267: م 24 ق م 1996+ م 15 ق م 2011: تحصل لفائدة الجماعات المحلية، الضرائب المباشرة المنصوص عليها في هذ ا الجزء.

يحدد بموجب قانون المالية توزيع حاصل هذه الضرائب بين البلدية والولاية والصندوق المشترك للجماعات المحلية.

المادة 268 الى 273 ملغاة.

الجزء الثالث

مختلف الضرائب والرسوم ذات التخصيص الخاص

الباب الأول

الضريبة على الثروة (ق م ت 2020)

القسم الأول

مجال التطبيق

المادة 274 معدلة بالمادة 13 ق م ت 2020:

يخضع للضريبة على الثروة:

1) الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر، بالنسبة لأملاكهم الموجودة بالجزائر أوخارج الجزائر.

2) الأشخاص الطبيعيون الذين ليس لهم مقر جبائي بالجزائر، بالنسبة لأملاكهم الموجودة بالجزائر.

3) الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر ولا يحوزون أملاكا، بحسب عناصر مستوى معيشتهم.

تقدر شروط الخضوع في الأول من شهر جانفي من السنة، بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في 1 و 2.

القسم الثاني
وعاء الضريبة

المادة 275: (م 13 ق م ت 2020):

يتشكل وعاء الضريبة على الثروة من القيمة الصافية، في أول يناير من كل سنة، لمجموع الأملاك والحقوق والقيم الخاضعة للضريبة التي يمتلكها الأشخاص المذكورون في المادة 274 - 1 و 2.

تخضع المرأة المتزوجة للضريبة بصفة منفردة على مجموع الأملاك والحقوق والقيم التي تتشكل منها أملاكها.

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في المادة 274- 3 يتشكل وعاء الضريبة على الثروة من قيمة عناصر المستوى المعيشي.

المادة 276: م 15 ق م 2006 + م 26 ق م 2020 + م 13 ق م ت 2020:

1) تخضع وجوبا لإجراءات التصريح، عناصر الأملاك التالية:

- الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية؛

- الحقوق العينية العقارية؛

- الأموال المنقولة مثل:

•السيارات الخاصة التي تفوق سعة أسطوانتها 2000 سم 3 (بنزين) و 2200 سم3 (غاز أويل)؛

•الدراجات التي تفوق سعتها 250 سم3،

•اليخوت وسفن النزهة؛

•طائرات النزهة؛

•خيول السباق؛

•التحف و اللوحات الفنية التي تفوق قيمتها 500.000 دج؛

المادة 276 مكرر (مدرجة بالمادة 13 ق م ت 2020):

بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في النقطة 3 من المادة 274، تتكون عناصر المستوى المعيشي الخاضعة للضريبة على الثروة، من النفقات التي تكتسي طابعا مبالغا فيه وتوافق مداخيل لم يتم التصريح بها فيما يخص الضريبة على الدخل الاجمالي.

يتم تقييم عناصر المستوى المعيشي طبقا للمادة 98 من هذا القانون.

المادة 277: تدرج الأملاك أو الحقوق المثقلة بحق الإنتفاع أو بحق السكن أو بحق الإستعمال الممنوح بصفة شخصية، ضمن أملاك صاحب الحق في الإنتفاع أو صاحب الحق بالنسبة لقيمتها كاملة الملكية.

غير أن الأملاك المثقلة بحق الإنتفاع أو بحق الإستعمال أو بحق السكن تدرج، على التوالي، ضمن أملاك صاحب الحق في الإنتفاع وصاحب ملكية الرقبة وذلك طبقا لأحكام المادة 53 من قانون التسجيل بشرط:

1) أن يكون تكوين حق الإنتفاع ناتجا عن بيع ملك يكون بائعه قد احتفظ بحق الإنتفاع؛

2) ان تكون تجزئة الملكية ناتجة عن بيع ملك يكون بائعه قد احتفظ بحق الإنتفاع أو بحق الإستعمال أو بحق السكن و أن لا يكون المشتري من أحد الأشخاص المذكورين في المادة 44 من قانون التسجيل؛

3) أن يكون حق الإنتفاع أو حق الإستعمال أو حق السكن قد احتفظ به واهب لملك كان موضوع هبة أو وصية للدولة أوللولايات أوللبلديات أوللمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أوالمؤسسات الإستشفائية وللجمعيات الخيرية.

القسم الثالث

الأملاك المعفاة من الضريبة

المادة 278: إن قيمة رسملة الريوع العمرية، التي تكونت في إطار نشاط مهني لدى هيئات تأسيسية مقابل دفع علاوات دورية، والمقسطة بصفة منتظمة لمدة خمسة عشر (15) سنة على الأقل والتي يشترط في بدء الإنتفاع بها إنهاء النشاط المهني الذي تم بسببه دفع العلاوات، لاتدخل في تكوين أساس الضريبة.

المادة 278 مكرر مدرجة بموجب المادة 27 من ق م 2020+ م 13 ق م ت 2020:

تستثنى من الأساس الخاضع للضريبة على الثروة، الأملاك:

- أملاك تركة موروثة في حالة تصفية،

- التي تشكل السكن الرئيسي عندما تقل قيمتها التجارية أو تساوي 450.000.000 دج،

- العقارات المؤجرة.

المادة 279: إن الريوع أو التعويضات المحصلة تعويضا للأضرار المادية لاتدخل ضمن أملاك الأشخاص المستفيدين.

المادة 280: لاتدخل الأملاك المهنية في تكوين أساس الضريبة.

تعتبر كأملاك مهنية:

- الأملاك الضرورية لتأدية نشاط صناعي أوتجاري أو حرفي أو فلاحي أو نشاط حر؛

- حصص وأسهم الشركات.

المادة 281: لا تعتبر كأملاك مهنية حصص وأسهم الشركات التي يكون نشاطها الأساسي تسيير الأملاك المنقولة أو العقارية الخاصة بها.

القسم الرابع

تقييم الأملاك

المادة 281 مكرر (م 3 ق م 2000 + م 22 ق م ت 2015 + م 71 ق م 2022):

تقدر العقارات، مهما كانت طبيعتها، حسب قيمتها التجارية الحقيقية المحددة وفق الأسعار المرجعية التي تحددها الادارة الجبائية.

المادة 281 مكرر2: إن أساس تقدير الأموال المنقولة هو الأساس الناتج عن التصريح المفصل والتقديري للأطراف طبقا لأحكام المادة 32 من قانون التسجيل.

المادة 281 مكرر 3 (م 22 ق م ت 2015 و ملغاة ب م 72 ق م 2022)

القسم الخامس

الديون القابلة للحسم

المادة 281 مكرر4: تحسم الديون التي أثقلت أملاك الخاضعين للضريبة لتحديد أساس الضريبة.

المادة 281 مكرر5: تكون قابلة للحسم فيما يتعلق بالأملاك العقارية، على الخصوص القروض المبرمة لدى المؤسسات المالية من أجل البناء أو للحصول على تلك الأملاك العقارية، في حدود مبلغ يساوي رأس المال الباقي الواجب دفعه في أول يناير من سنة الخضوع للضريبة، تضاف إليه الفوائد المستحقة والتي لم تدفع والفوائد السارية إلى هذا التاريخ.

إضافة إلى ذلك، تكون أيضا قابلة للحسم ديون الرهن العقاري باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 42 من قانون التسجيل.

المادة 281 مكرر6: بالنسبة للأملاك المنقولة، تكون الديون القابلة للحسم الديون المذكورة في المواد من 36 الى 46 من قانون التسجيل والمتعلقة بنقل الملكية عن طريق الوفاة.

المادة 281 مكرر 7 (م 13 ق م ت 2020) :

يجب أن تثبت الديون القابلة للحسم قانونا وتفصل في التصريح الذي يكتتب بعنوان الضريبة على الثروة.

القسم السادس

حساب الضريبة

المادة 281 مكرر8:م 26 ق م 2003 + م 14 ق م 2006+ م 5 ق م 2013 + م 22 ق م ت 2015 + م 26 ق م 2020 + م 13 ق م ت 2020:

تحدد الضريبة على الثروة حسب السلم التصاعدي الآتي:

المادة 281 مكرر 9 معدلة م 13 ق م ت 2020:

يمكن للمدينين بالضريبة، بالنظر للأملاك الموجودة خارج الجزائر، الذين دفعوا ضريبة معادلة للضريبة على الثروة، خصم هذه الضريبة من تلك الواجبة الدفع في الجزائر بالنسبة لنفس الأملاك.

القسم السابع

إلتزامات المدينين بالضريبة

المادة 281 مكرر10: م 25 ق م 1996 + م 26 ق م 2020 + م 13 ق م ت 2020 + م 21 ق م 2025:

يجب على المدينين بالضريبة المذكورين في النقطتين 1 و 2 من المادة 274 من هذا القانون، أن يكتتبوا كل أربع (4) سنوات، بحلول 31 مارس كحد أقصى، تصريحا بأملاكهم لدى مفتشية الضرائب أو المركز الجواري للضرائب التي يتبعها مقر سكناهم،

وبصفة استثنائية، يجب أن يتم اكتتاب هذا التصريح بعنوان سنة 2025، في أجل أقصاه 30 يونيو سنة 2025، تحت طائلة تطبيق العقوبات الجبائية المنصوص عليها في المادة 281 مكرر 14 من هذا القانون.

المادة 281 مكرر11: م 21 ق م 1995 + م 25 ق م 1996 (ملغاة م 13 ق م ت 2020).

المادة 281 مكرر12: في حالة وفاة المدين بالضريبة، يؤخر تاريخ التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة إلى ستة أشهر إبتداء من تاريخ الوفاة.

المادة 281 مكرر13: يمكن للأشخاص الذين يملكون أملاكا بالجزائر دون أ ن يكون لديهم مقر جبائي بها، وكذا أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم، أو المكلفين بمهام في بلد أجنبي، أ ن يستدعوا من قبل الإدارة الجبائية لتعيين، في مدة 60 يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه إليهم، ممثلين لهم في الجزائر مرخصين باستلام المعلومات المتعلقة بالوعاء والتحصيل والمنازعات الضريبية.

القسم الثامن

العقوبات

المادة 281 مكرر 14 معدلة بالمادة 26 ق م 2020 + م 13 ق م ت 2020:

إن عدم اكتتاب التصريح المتعلق بالضريبة على الثروة، يؤدي إلى إخضاع ضريبي تلقائي.

لاتطبق إجراءات الإخضاع الضريبي التلقائي إلا إذا لم يسو المكلف بالضريبة وضعيته في الثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار الأول.

بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في النقطة 3 من المادة 274، تقوم الإدارة بفرض الضريبة حسب عناصر المستوى المعيشي التي تكتسي طابعا مبالغا فيه والتي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج)، بعد تبليغ الإخضاع الضريبي المراد تطبيقه مع مراعاة الإجراء المنصوص عليه في المادة 19 من قانون الاجراءات الجبائية.

تحسب الحقوق المستحقة بتطبيق معدل 10 % على الأساس الذي تم تقييمه.

القسم التاسع
أحكام مختلفة

المادة 281 مكرر 15 + م 13 ق م ت 2020:

تخضع الضريبة على الثروة، مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بها، لقواعد المراقبة والعقوبات، والتحصيل والمنازعات والتقادم المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

المادة 282 (معدلة م 13 ق م ت 2020):

يتم توزيع الضريبة على الثروة كما يأتي:

70 %، لميزانية الدولة،

- 30 %، لميزانية البلديات؛

الباب الثاني

الضريبة الجزافية الوحيدة

القسم الأول

أحكام عامة

المادة 282 مكرر : م 2 ق م 2007 + م 13 ق م 2015 + م 8 ق م 2020:

تؤسس ضريبة جزافية وحيدة تغطي الضريبة على الدخل الاجمالي، الرسم على القيمة المضافة و الرسم على النشاط المهني.

القسم الثاني

مجال تطبيق الضريبة

المادة 282 مكرر1: (م 2 ق م 2007 + م 9+12 ق م ت 2008 + م 14 ق م 2010 + م 16 ق م 2011 + م 3 ق م ت 2011 + م 13 ق م 2015 + م 8 ق م 2020 + م 14 ق م ت 2020 + م 26 ق م 2021 + م 73 ق م 2022 + م 7 ق م ت 2022 + م 17 ق م 2024 + م 22 ق م 2025:

يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو غير تجاري أو حرفيا وكذا التعاونيات الفنية والتقليدية والشركات المدنية المهنية، التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ثمانية ملايين دينار (8.000.000 دج)، ما عدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي أو النظام المبسط للمهن غير التجارية.

يستثنى من هذا النظام الضريبي:

1- أنشطة الترقية العقارية وتقسيم الأراضي،

2- أنشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها،

3- أنشطة شراء - اعادة البيع على حالها، الممارسة حسب شروط البيع بالجملة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 224 من هذا القانون،

4- الأنشطة الممارسة من طرف الوكلاء،

5- الأنشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة، وكذا مخابر التحاليل الطبية،

6- أنشطة الاطعام والفندقة المصنفة،

7- القائمين بعمليات تكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة، وصانعي وتجار المصوغات من الذهب والبلاتين،

8- الأشغال العمومية والري والبناء.

9- ملغاة.

10) بائعو التجزئة للمشروبات الكحولية،

11) مؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع أوراق التبغ،

12) مؤسسات تقديم وتموين الطعام،

13) تأجير قاعات للاحتفال بالأعياد أو لتنظيم اللقاءات والاجتماعات والندوات،

14) التجارة بالتجزئة في المساحات الكبرى،

15) تأجير المركبات،

16) تأجير الآلات والمعدات،

17) وكالة السياحة والأسفار ،

18) وكالة الإشهار والاتصال،

19) التكوين والتدريس المتنوع،

20) الوكيل العام ووسيط التأمين.

يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مطبقا من أجل تحديد الضريبة المستحقة بعنوان السنة الأولى التي تم خلالها تجاوز سقف رقم الأعمال المنصوص عليه بالنسبة لهذا النظام. ويتم تحديد هذه الضريبة تبعا لهذه التجاوزات. يظل هذا النظام قابلا للتطبيق كذلك بالنسبة للسنة الموالية.

القسم الثالث

تحديد الضريبة الجزافية الوحيدة

المادة 282 مكرر2: (م 2 ق م 2007 + م 23 ق م ت 2015 + م 13 ق م 2017 + م 8 ق م 2020 + م 14 ق م ت 2020 + م 27 ق م 2021 + م 74 ق م 2022 + م 8 ق م ت 2022 + م 15 ق م 2023 + م 23 ق م 2025:

يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، الذين اكتتبوا التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، أن يشرعوا في حساب الضريبة المستحقة وإعادة تسديدها للادارة الجبائية حسب الدورية المنصوص عليها في المادة 365 من هذا القانون.

فيما يتعلق بالمكلفين بالضريبة الذين يقومون بتسويق منتجات واسعة الاستهلاك ذات أسعار أو هوامش محددة أو مسقفة بموجب التنظيم، فإن الأساس الخاضع لهذه الضريبة يتمثل في الهامش المحقق.

يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة وفق نظام الهامش أن يظهروا، بصفة منفصلة في تصريحهم، رقم الأعمال المتعلق بالمنتجات التي يحدد هامش ربحها بموجب التنظيم، وكذلك ذلك المتعلق بالمنتجات الأخرى المسوقة.

يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة أن يكتتبوا في اجل اقصاه 20 جانفي من السنة ن+1، تصريحا نهائيا يتضمن رقم الأعمال المحقق فعليا.

في حالة ما اذا تجاوز رقم الاعمال المحقق رقم الأعمال المصرح به بعنوان التصريح المؤقت، فإن المكلف بالضريبة عليه أن يسدد الضريبة التكميلية الموافقة عندما يقوم باكتتاب التصريح النهائي.

كما يتوجب عليهم أن يذكروا في التصريح النهائي، الدخل الصافي المحقق الموافق لرقم الأعمال المصرح به، بعنوان السنة المقفلة.

عندما يتعدى رقم الأعمال المحقق ثمانية ملايين دينار (8.000.000 دج) ، فإن الفارق بين رقم الأعمال المحقق و رقم الأعمال المصرح به يخضع للضريبة الجزافية الوحيدة بالمعدلات الموافقة.

عندما تحوز الإدارة الجبائية عناصر تكشف عن تصريح غير مكتمل، فيمكنها إجراء التصحيحات على الأسس المحددة وفق الإجراء المنصوص عليه في المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية . و يتم إجراء التقويمات بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة عن طريق جدول ضريبي مع تطبيق العقوبات الجبائية المتعلقة بالتصريح غير المكتمل المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 10 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

لا يمكن أن يتم هذا التقويم إلا بعد انقضاء أجل اكتتاب التصريح النهائي.

يتم تحويل المكلفين بالضريبة الذين حققوا رقم أعمال أو إيرادات مهنية يتعدى سقف الإخضاع للضريبة الجزافية الوحيدة عند اختتام البسنة الموالية لتلك التي تم فيها تجاوز الحد المذكور أعلاه، إلى نظام الربح الحقيقي أو النظام المبسط، حسب الحالة،

يجب أن يبقى المكلفون بالضريبة المحولون إلى نظام الربح الحقيقي أو النظام الجبائي المبسط، خاضعين لأحد النظامين حسب الحالة، وهذا مهما كان مبلغ رقم الأعمال أو الإيرادات المهنية المحقق بعنوان السنوات المالية اللاحقة.

المادة 282 مكرر 3 (م 2 ق م 2007+ م 12 ق م 2008 + م 14 ق م 2010 + م 3 ق م 2013 + م 13 ق م 2015 + م 8 ق م 2020 + م 75 ق م 2022):

عندما يقوم مكلف بالضريبة باستغلال، في آن واحد وفي نفس المنطقة أو في مناطق مختلفة، عدة مؤسسات، و دكاكين و متاجر و ورشات، تعتبر كل واحدة منها بمثابة مؤسسة مستغلة بعلى حدة، وتكون خاضعة للضريبة بصفة منفصلة عندما لا ينجاوز مجموع أرقام أعمالها عتبة 8.000.000 دج.

وفي حالة تجاوز مجموع أرقام أعمالها هذه العتبة، يحول المكلف بالضريبة المعني إلى نظام الإخضاع الضريبي حسب الربح الحقيقي بالنسبة لكل نشاط على حدة، اعتبارا من السنة التي تلي سنة التجاوز.

القسم الرابع

معدلات الضريبة

المادة 282 مكرر4: م 2 ق م 2007+ م 10ق م ت 2008+ م 12 ق م 2012 + م 13 ق م 2015 + م 16 ق م 2023 + م 18 ق م 2024:

يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة، كما يأتي:

* 5%، بالنسبة لأنشطة الانتاج و بيع السلع،

* 12 % ، بالنسبة للأنشطة الأخرى.

غير أنه تخضع لمعدل 0.5 %، الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي.

المادة 282 مكرر 4 أ (م10 ق م 2019):

استثناء لأحكام المواد 282 مكرر إلى 282 مكرر 4 فان الأشخاص الطبيعيين، مهما كانت وضعيتهم ازاء الفئات الأخرى من المداخيل، الذين ينشطون في اطار دائرة توزيع السلع والخدمات عبر منصات رقمية، أو باللجوء إلى البيع المباشر على الشبكة، يخضعون لاقتطاع من المصدر محرر من الضريبة بمعدل 5 % بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة، يطبق على مبلغ الفاتورة مع احتساب كل الرسوم. ويطبق هذا الاقتطاع، حسب الحالة، من طرف مؤسسات انتاج السلع والخدمات أو من طرف المؤسسات التي تنشط في مجال الشراء / إعادة البيع.

كما يجب على المؤسسات المذكورة أعلاه، أن تطبق هذا الاقتطاع من المصدر بالنسبة للأشخاص غير المسجلين لحد الآن لدى الادارة الجبائية والذين يحققون عمليات انتاج للسلع والخدمات أو المؤسسات الناشطة في الشراء / إعادة البيع.

تتم غعادة صب هذا الاقتطاع من المؤسسات في العشرين من الشهر الذي يلي الفوترة، على الأكثر.

لا تطبق أحكام المادة 282 مكرر 3 على هذه الفئة من المكلفين بالضريبة.

المادة 282 مكرر 5 أ (م 10 ق م 2019) (ملغاة م 19 ق م 2024)

القسم الخامس

توزيع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة

المادة 282 مكرر5: م 2 ق م 2007+ م 11 ق م ت 2008+ م 19 ق م 2009 + م 12 ق م ت 2009 + م 13 ق م 2015:

ويوزع ناتج الضريبة الوحيدة الجزافية كما ياتي:

ميزانية الدولة: 49 %،

غرف التجارة و الصناعة :0.5 %،

الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية: 0.01 %،

غرف الصناعة التقليدية والمهن: 0.24 %،

البلديات: 40.25 %،

الولاية: 5 %،

الصندوق المشترك للجماعات المحلية: 5 %،

القسم السادس

الإعفاءات و الإستثناءات

المادة 282 مكرر6: م 2 ق م 2007+ م 13 ق م ت 2008 + م 14 ق م 2015 + م 8 ق م 2020 + م 14 ق م ت 2020 + م 20 ق م 2024:

تعفى من الضريبة الجزافية الوحيدة:

- المؤسسات التابعة لجمعيات اللأشخاص المعوقين المعتمدة و كذا المصالح الملحقة بها؛

- مبالغ الايرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية،

- الحرفيون التقليديون و كذا الاشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا و المقيدين في دفتر الشروط الذي تحدد بنوده عن طريق التنظيم.

- رقم الأعمال الناتج عن أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج.

تستفيد الأنشطة التي يمارسها أصحاب الاستثمارات المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، من اعفاء كامل من الضريبة الجزافية الوحيدة لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ استغلالها.

تمدد هذه المدة الى ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ الاستغلال، عندما تتواجد هذه الانشطة في منطقة يراد ترقيتها تحدد قائمتها عن طريق التنظيم.

تمدد هذه المدة بسنتين (2)، عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (3) مستخدمين على الاقل، لمدة غير محدودة.

يترتب على عدم احترام الالتزامات المرتبطة بعدد الوظائف المحدثة، سحب الاعتماد و استرداد الحقوق و الرسوم التي كان من المفروض تسديدها.

غير أنهم يبقون خاضعين لدفع الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بموجب المادة 365 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

القسم السابع

(مدرج بالمادة 9 ق م 2020)

المادة 282 مكرر 7 مدرجة بموجب م 10 ق م 2020 + م 15 ق م ت 2020 + م 21 ق م 2024:

تطبق زيادة على مساهمة المكلف بالضريبة الذي لم يقم باكتتاب التصريحات المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون الاجراءات الجبائية والمادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بعد انقضاء الآجال المحددة، حسب الحالة، بالزيادات الآتية:

- 10 % إذا لم يتجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر واحد (1)
- 20 %، إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر واحد (1) ودون أن يتجاوز شهرين،
- 25 %، إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة شهرين (2).

إن الإيداع المتأخر للتصريح النهائي المنصوص عليه في المادة 282 مكرر2 عندما لا يؤدي إلى عملية دفع، فيترتب عنه دفع غرامة:

- 2500 دج إذا لم يتجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر واحد (1)،

- 5000 دج إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر (1) دون أن يتعدى شهرين (2)،

- 10.000 دج إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة شهرين (2).

- 20 % إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة الشهرين (2).

المادة 282 مكرر 8 مدرجة بموجب م 10 ق م 2020 + م 16 ق م 2020:

بانقضاء أجل الشهر (1) الواحد المنصوص عليه في المادة 282 مكرر 7 أعلاه، فان المكلف بالضريبة الذي لم يكتتب التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الاجراءات الجبائية، يتم اخضاعه إجباريا للضريبة، مع تطبيق زيادة 25 % وذلك بعد تبليغه، عن طريق رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام، بوجوب تقديم تصريحه في أجل ثلاثين (30) يوما.

غير أنه، اذا تم تقديم التصريح في أجل الثلاثين (30) يوما المذكور أعلاه، تخفض الزيادة الى 20 %.

المادة 282 مكرر 9 مدرجة بموجب م 10 ق م 2020:

إن التصريحات التي يشوبها النقص أو التدليس تكون محل تسوية من طرف الإدارة، تكون عرضة لتطبيق العقوبات المقررة في المادة 193 من هذا القانون.

المادة 282 مكرر 10 مدرجة بموجب م 10 ق م 2020:

يترتب عن عدم مسك الدفاتر المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الاجراءات الجبائية، تطبيق غرامة قدرها عشرة آلاف دينار (10.000 دج).

الجزء الرابع

أحكام مختلفة

سجلات الضرائب

- إحتجاجات

الباب الأول

أحكام عامة

القسم الأول

فرض الضريبة على الحقوق المغفلة

المادة 283: ملغاة م 200 ق م 2002.

المادة 284: تتحمل الضرائب المؤسسة بموجب المادة 288، عند الاقتضاء، زيادات في الحقوق أو حقوقا إضافية، كما أقرت ذلك الأحكام المتعلقة بالضريبة التي تعنيها.

القسم الثاني

تصريح أصحاب الأملاك العقارية

والمستأجرين الأساسيين لها

المادة 285: قصد إعداد سجلات الضرائب المباشرة، يتعين على أصحاب الأملاك والمستأجرين الأساسيين للعقارات المبنية المخصصة بكاملها أو جزء منها للإيجار، أن يقدموا إلى رئيس مفتشية الضرائب المباشرة للبلدية التي توجد بها العقارات، تصريحا قبل 31 يناير.

ويبين التصريح يوم تقديمه:

- اللقب والإسم العاديين لكل مستأجر وحجم المحلات المؤجرة لهم، وكذا مبلغ أجور الكراء التي دفعها كل واحد، خلال السنة السابقة ومبلغ التكاليف؛

- اللقب والإسم العاديين لكل شاغل بصفة مجانية للمحلات وكذا حجمها؛

- حجم المحلات التي يشغلها المصرح نفسه؛

- حجم المحلات الشاغرة.

يتم إخضاع المكلف بالضريبة، الذي لم يقدم تصريحه، ضمن الأجل المحدد أعلاه تلقائيا،مع تطبيق الزيادة المقررة في المادة 192.

في حالة نقص في التصريح، يترتب على الحقوق المغفلة تطبيق الزيادات المقررة في المادة 193.

القسم الثالث

إلزامية الدمغ الواقعة على الجمعيات

التي تنظم عمليات جمع التبرعات

المادة 286: تلزم الجمعيات المشكلة، طبقا للقانون المتعلق بالجمعيات، التي تنظم عمليات جمع التبرعات والمرخص لها بذلك قانونا بتقديم، إلى قابض الضرائب المختلفة للدائرة المعنية، دفاتر الوصول المستعملة في هذه العمليات من أجل دمغها.

يترتب على كل إخلال بهذ ا الإلتزام، دفع غرامة جبائية قدرها 5000 دج.

القسم الرابع
السر المهني

إجراء الإشهار

المادة 287 الى 290 ملغاة م 200 ق م 2002 .

المادة 291: م 17 ق م 2011: بخصوص الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، وكذا الرسم على النشاط المهني المنصوص عليهم في المواد 1 و 135 و 217 و230، يرخص للمكلفين بالضريبة الحصول على مستخرجات السجل الضريبي، وفق الشروط المقررة في المادة 328 - 2، في حدود اشتراكاتهم الخاصة فقط.

المادة 292: يجب تبليغ في ظرف مغلق كل رأي أو معلومة يتبادلها أعوان الإدارة مع المكلفين بالضريبة أو يوجهونها لهم بخصوص الضرائب المشار إليها في المادة 291 أعلاه.

يمكن أن تنقل بإعفاء بريدي مراسلات المصلحة المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المتبادلة بين الموظفين المرخص لهم بالمراسلة.

تمنح الإعفاءات البريدية والنسب الخاصة بالإعفاء المعترف بضروريتها أو تحدد بموجب قانون.

المادة 293: م 90 ق م 1994: تودع قائمة المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة على الدخل والرسوم المباشرة المحلية من قبل مدير الضرائب للولاية، بمقر المجالس الشعبية البلدية والوحدات الإدارية التي تعد فيها الضرائب وتوضع هذه القائمة تحت تصرف جميع المكلفين بالضريبة التابعين للوحدة الإدارية. ويمكن للإدارة أن تأمر بإلصاقها.

يمكن للمكلفين بالضريبة الذين يتوفرون على عدة محلات إقامة، أو مؤسسات، أو استغلالات، أن يطلبوا حين اكتتاب تصريحهم بتبليغ إلى مقر المجلس الشعبي البلدي التابع للوحدة الإدارية التي تتبع لها محلات الإقامة هذه أو المؤسسات أو الإستغلالات.

ويذكر في كل قائمة، إسم المكلف بالضريبة، وعنوانه ووضعه العائلي، وكذا مبلغ الدخل الإجمالي الصافي ورقم الأعمال الخاضع للضريبة، والمبلغ الإجمالي للإشتراك الواجب دفعه، بصدد الضريبة والرسوم الآنفة الذكر.وعلاوة على ذلك، يذكر فيها لكل مكلف بالضريبة معني بالأمر، المبلغ السنوي للتخفيضات الممنوحة له تلقائيا أو على إثر منازعة.

ويستجمع مفتش الضرائب، في كل سنة الملاحظات والآراء التي تبديها لجنة الدائرة للطعن، المنصوص عليها في المادة 300، بخصوص هذه القوائم.

ويترتب عن أي نشر كلي أو جزئي لهذه القوائم، تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 303 .

القسم الخامس

أحكام أخرى

المادة 294: يحدد القانون كل التفاصيل التنفيذية المتعلقة بإقرار الضرائب والرسوم، موضوع هذ ا القانون، وكذا نفقات التسيير والإستغلال.

المادة 295: تقرر الرسوم المشار إليها في المادة 197، وتحصل، وتقدم الإحتجاجات ويحقق فيها ويبت فيها، وفقا للإجراءات المعمول بها، في مجال الضرائب المباشرة.

المادة 296: تعد الجداول النموذجية للرسوم الموضوعة تحت تصرف الولايات والبلديات، ماعدا تلك الخاصة بالرسم على النشاط المهني، من مفتشش الضرائب المباشرة بمساعدة المجالس الشعبية البلدية المعنية بالأمر.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.

المادة 297: يمكن أن تصحح الإغفالات الكلية أو الجزئية الملحوظة في إقرار أساس أحد الرسوم أو إحدى الضرائب المشار إليها في المادة 295، وكذا الأخطاء المرتكبة في تطبيق التعريفات، الى غاية إنقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 326 2 .

المادة 298: يحدد بمقتضى تعليمات خاصة، نمط إثبات المادة الخاضعة للضريبة وكذا التفاصيل التنفيذية الخاصة بإقرار أساس الضرائب المباشرة، المحصلة لحساب الجماعات المحلية.

المادة 299: إن المعدلات القابلة للتطبيق على المداخيل المحققة خارج الجزائر، هي تلك المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في الجزائر، ما عدا الأحكام الواردة في الإتفاقيات الجبائية الدولية.

القسم السادس

لجان الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة

القسم الفرعي الأول

لجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة

المادة 300: ملغاة م 23 ق م 2007.

القسم الفرعي الثاني

اللجنة الولائية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة

المادة 301: ملغاة م 23 ق م 2007.

القسم الفرعي الثالث

اللجنة المركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة

المادة : 302 ملغاة م 23 ق م 2007.

القسم السابع

الغرامات الجبائية والعقوبات الجنحية

المادة 303: م 28 ق م 2003 + م 13 ق م 2012: فضلا عن العقوبات الجبائية المطبقة، يعاقب كل من تملص أو حاول التملص باللجوء إلى أعمال تدليسية في إقرار وعاء أي ضريبة أو حق أو رسم خاضع له، أوتصفيته، كليا أو جزئيا، بما يأتي:

غرامة مالية من 50.000 دج الى 100.000 دج، عندما لا يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 100.000 دج، الحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر و غرامة مالية من 100.000 دج الى 500.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين، عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 100.000 دج، و لا يتجاوز 1.000.000 دج،

الحبس من ستة(6) اشهر الى سنتين (2) و غرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج، أو باحدى هاتين العقوبتين، عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 1.000.000 دج، و لا يتجاوز 5.000.000 دج،

الحبس من سنتين (2)الى خمس (5) سنوات و غرامة مالية من 2.000.000 دج الى 5.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين، عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 5.000.000 دج و لا يتجاوز 10.000.000 دج،

الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و غرامة مالية من 5.000.000 دج الى 10.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 10.000.000 دج.

2) تطبق على شركاء مرتكبي المخالفات نفس العقوبات المطبقة على مرتكبي هذه المخالفات أنفسهم، مع مراعاة أحكام المادة 306 أدناه.

إن تعريف شركاء مرتكبي الجرائم والجنح المحدد بموجب المادة 422 من قانون العقوبات، يطبق على شركاء مرتكبي المخالفات المشار إليهم في الفقرة السابقة. ويعتبر على الخصوص كشركاء، الأشخاص:

- الذين يتدخلون بصفة غير قانونية للإتجار في القيم المنقولة أو تحصيل قسائم في الخارج؛

- الذين قبضوا باسمهم قسائم يملكها الغير؛

3) إن العود في أجل خمس سنوات تنتج عنه بحكم القانون، مضاعفة العقوبات، سواء أكانت جبائية أم جزائية، المنصوص عليها بخصوص المخالفات الأولية، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الخاصة المنصوص عليها في نصوص أخرى) المنع من ممارسة المهنة والعزل من الوظيفة وغلق المؤسسة.... الخ).

إن لصق إعلان الحكم ونشره يؤمر بهما، ضمن الشروط المحددة في المقطع 6 أدناه، وذلك في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا المقطع.

4) لا تطبق في أي حال من الأحوال، أحكام المادة 53 من قانون العقوبات على العقوبات المنصوص عليها في المادة الجبائية.

ويمكن تطبيقها فيما يخص العقوبات الجزائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المقطع 3 أعلاه والمقطع 6 أدناه.

5) تجمع العقوبات المنصوص عليها، من أجل قمع المخالفات في المادة الجبائية، مهما كان نوعها.

6) يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بتمامه أو باختصار في الجرائد التي تعينها وبتعليقه في الأماكن التي تحددها والكل على نفقة المحكوم عليه.

7) إن الأشخاص والشركات المحكوم عليهم لنفس المخالفة ينبغي أن يدفعوا بالتضامن،العقوبات المالية الصادرة في حقهم.

8) ينتج عن العقوبات المالية، و كلما اقتضت الحاجة لذلك، تطبيق أحكام المادة 597 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، المتعلقة بالإكراه البدني.

عندما تصدر هذه العقوبات تطبيقا، إما للمقطعين 1 و 2 أعلاه، وإما للمادتين134 و 303 من هذا القانون، يتم تطبيق الإكراه البدني، فيما يخص تحصيل الضرائب التي يكون وعاؤها قد سبب الملاحقات والزيادات والغرامات الجبائية التي عاقبت المخالفات.

إن الحكم أو قرار الحكم يحدد مدة الإكراه البدني فيما يخص مجموع المبالغ المستحقة برسم العقوبات الجزائية والديون الجبائية المشار إليها أعلاه.

9) عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أ و شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، يصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة وبالعقوبات الملحقة ضد المتصرفين أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين للمجموعة.

ويصدر الحكم بالغرامات الجزائية المستحقة في نفس الوقت ضد المتصرفين أو الممثلين الشرعين أو القانونيين، وضد الشخص المعنوي دون الإخلال فيما يخص هذ ا الأخير، بالغرامات الجبائية المنصوص على تطبيقها.

المادة 304 معدلة م 24 ق م 2025:

كل شخص يتصرف بأي طريقة كانت بحيث يتعذر على الأعوان المؤهلين لمعاينة مخالفات تشريع الضرائب، القيام بمهامهم، يعاقب بغرامة جبائية تبلغ من 10.000 دج الى 30.000 دج.

تحدد هذه الغرامة ب 50.000 دج عندما يتم التأكد خلال المعاينة أن المحل مغلق لأسباب تهدف إلى منع المصالح الجبائية من إجراء الرقابة.

في حالة إجراء معاينتين متتاليتين، يضاعف مبلغ الغرامة بثلاث (3) مرات.

تكون هذه الغرامة مستقلة عن تطبيق العقوبات الأخرى الواردة في النصوص الجاري بها العمل، وذلك كلما تسنى تقدير أهمية التدليس.

وفي حالة العود، يجوز للمحكمة أن تقضي فضلا عن ذلك بعقوبة حبس مدتها من ستة (6) أيام الى ستة (6) أشهر.

و إذا حصل اعتراض جماعي على إقرار أساس الضريبة، تطبق العقوبات القامعة للإخلال بحسن سير الإقتصاد الوطني المنصوص عليها في التشريع الجزائري الساري المفعول.

المادة 305: م 20 ق م 1998+ م 13 ق م 2008 + م 14 ق م 2012:

تباشر المتابعات من أجل تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية.

المادة 306:

1) يعاقب على المشاركة في إعداد أو استعمال وثائق أو معلومات يثبت عدم صحتها، من قبل وكيل أعمال أو خبير وبصفة أعم من قبل كل شخص أو شركة تتمثل مهنتها في مسك السجلات الحسابية أو في المساعدة على مسكها لعدة زبائن، بغرامة جبائية قدرها:

* 1.000 دج، عن المخالفة الأولى المثبتة عليه،

* 2.000 دج، عن المخالفة الثانية؛

* 3.000 دج، عن المخالفة الثالثة، وهكذا دواليك بإضافة 1000 دج إلى مبلغ الغرامة عن كل مخالفة جديدة دون أن يستوجب ذلك التمييز فيما إذا ارتكبت المخالفات لدى مكلف واحد بالضريبة أو لدى عدة مكلفين إما بالتعاقب وإما بالتزامن.

ويلزم كل من المخالف وزبونه بدفع الغرامة بالتضامن.

2) عندما يثبت أن المخالفين أعدوا أو ساعدوا على إعداد حسابات ختامية، وجرود وحسابات ووثائق غير صحيحة، أيا كانت طبيعتها من تلك التي يستظهر بها لتحديد أسس الضرائب والرسوم المستحقة على زبائنهم؛ يمكن فضلا عن ذلك؛ أن يعاقبوا بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 304.

3) وفي حالة العود أو تعدد الجنح المثبتة بحكم أو عدة أحكام، فإن الحكم الذي يقضى به بمقتضى المقطع 2 ينتج عنه، قانونا، المنع من ممارسة مهنة وكيل أعمال أو مستشار جبائي أو خبير أو محاسب ولو مستخدم، وعند الاقتضاء، يغلق المحل.

وكل مخالفة لمنع ممارسة مهنة وكيل اعمال أو مستشار جبائي أو خبير أو محاسب ولو بصفة مسير أو مستخدم المفروض على الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بالإعداد أو المساعدة على إعداد حسابات ختامية وجرود وحسابات ووثائق غير صحيحة أيا كانت طبيعتها من تلك التي يستظهر بها لتحديد أسس الضرائب والرسوم المستحقة على زبائنهم، يعاقب عليها بغرامة جزائية مبلغها من 300 إلى 3000 دج.

المادة 307: في حالة فتح تحقيق من قبل السلطة القضائية، على أساس شكوى من إدارة الضرائب المباشرة، يجوز لهذه الإدارة أن تؤسس نفسها طرفا مدنيا.

المادة 308: في حالة اللجوء إلى وسائل العنف، يحرر الأعوان المؤهلون الذين يتعرضون لهذا العنف محضرا، وتطبق على مرتكبي هذه الأعمال، العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات في شأن الأشخاص الذين يعترضون بالعنف على ممارسة الوظائف العمومية.

القسم الثامن
حق الاطلاع

أ - لدى الادارات العمومية:

المادة 309 الى 311 ملغاة م 200 ق م 2002.

- لدى المؤسسات الخاصة:

المادة 312 الى 314 ملغاة م 200 ق م 2002.

- أحكام مشتركة:

المادة 315 الى 316 ملغاة م 200 ق م 2002.

القسم التاسع
وعاء الضريبة

المادة 317:

1) يمكن أن تمارس الصلاحيات المسندة لمفتشي الضرائب المباشرة من قبل مراقبي الضرائب المباشرة الذين يتمتعون إزاء المكلفين بالضرائب بنفس السلطات التي يتمتع بها المفتشون.

2) يمكن أن تمارس الصلاحيات، التي سنتها النصوص الجاري بها العمل الى موظفي إدارة الضرائب المباشرة وإدارة الضرائب المختلفة وإدارة التسجيل والطابع وإدارة أملاك الدولة والتنظيم العقاري وإدارة الجمارك، من

قبل الموظفين التابعين للواحدة أوالأخرى من هذه الإدارات، ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، وفقا للنصوص الجاري بها العمل وفي حدود اختصاصه.

ويخضع هؤلاء الموظفون لنفس الإلتزامات وخاصة في مجال السر المهني ولهم من السلطات إزاء المكلفين بالضرائب ما للموظفين الذين هم يمارسون مهامهم.

المادة 318: م 33 ق م 1997: يؤهل أعوان إدارة الضرائب، الذين لهم على الأقل رتبة مراقب للقيام، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بمعاينة المخالفات في مجال الأسعار وإنعدام إظهار وإنعدام تقديم فاتورات الشراء وذلك بواسطة محاضر.

تتولى المصالح المختصة إقليميا والمكلفة بالمنافسة والأسعار، النظر في المحاضر المتعلقة بالمخالفات الخاصة بالأسعار.

تعتبرالزيادات التي يتم كشفها علاوة على حدود الربح التجاري المرخص بها كاقتطاعات جبائية حصلت بغير حق، ومن هذا الباب، فإن الإدارة الجبائية تخضعها تلقائيا للضريبة.

المادة 319: في حالة التحقيق المتزامن في الرسوم على رقم الاعمال أوالرسوم المماثلة أو الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، تخصم حسب كل حالة، الحقوق البسيطة الناتجة عن التحقيق، من الترفيعات الموقعة على أساس فرض الضرائب، وذلك من غير طلب مسبق من المكلف بالضرائب.

ويجري هذا الخصم بالكيفيات التالية:

1) يخصم المزيد في الرسوم على رقم الأعمال والرسوم المماثلة، المتعلق بالعمليات المجراة اثناء سنة مالية معينة، بالنسبة لتأسيس وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي أوالضريبة على أرباح الشركات، من نتائج هذه السنة المالية ذاتها.

2) في حالة ما إذا تم في وقت لاحق، منح تخفيضات أو ارجاعات من مبلغ الرسوم والضرائب التي كانت محل الخصم المشار اليه في المقطع 1 من هذه المادة، تلحق، عند الاقتضاء، هذه التخفيضات أو الارجاعات، ضمن شروط القانون العام، بالأرباح أو المداخيل المحققة خلال السنة المالية الجارية في تاريخ الأمر بالصرف.

3) تطبق أحكام المقطعين 1 و 2 من هذه المادة، ضمن نفس الشروط، في حالة التحقيقات المنفصلة في الرسوم على رقم الأعمال والرسوم المماثلة أو في الضريبة على الدخل الإجمالي أو في الضريبة على أرباح الشركات.

غير أن الخصم المنصوص عليه فيما يخص الرسوم على رقم الأعمال والرسوم المماثلة لا يتم، الا إذا سبق انهاء التحقيق في أسس هذه الرسوم قبل التحقيق في أساس الضريبة على الدخل الإجمالي و على أرباح الشركات.

المادة 320: يعد باطل كل اقتراح ترفيع يقدم بمناسبة مراقبة جبائية، مالم يرد فيه أنه تخول للمكلف بالضريبة الاستعانة بمستشار من اختياره، من أجل مناقشة هذا الاقتراح أو الرد عليه.

لكل مكلف بالضريبة أن يستعين أثناء التحقيق في محاسبته بمستشار من اختياره، ويجب أن يشعر بهذا الحق تحت طائلة بطلان الاجراءات.

المادة 321: إذا تعذر القيام بالمراقبة الجبائية بفعل المكلف بالضريبة أو الغير، يتم فورا تقدير أسس فرض الضريبة.

المادة 322: م 29 ق م 1996 + م 13 ق م 2001 + م 22 ق م 2024:

عندما يتم إيداع التصريحات المذكورة في المواد 99 و 151 و 231 مكرر 6، انقضاء الأجال المحددة في نفس المواد المذكورة، وإنما في غضون الشهرين الموالين لتاريخ إنقضاء هذه الآجال، تنزل نسبة الزيادة بقدر25%، على عدم التصريح المنصوص عليه في المادة 192 إلى10%، إذا لم تتعد مدة التأخير شهرا، وإلى20 %، عند خلاف ذلك.

يترتب على الإيداع المتأخر للتصريحات التي تحمل عبارة" لاشيء "والتصريحات التي تكتتب من طرف المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاء جبائي أو الذين يتحصلون على نتائج عاجزة، تطبيق الغرامات الآتية:

* 2500 دج، عندما تكون مدة التأخر شهرا واحدا.

* 5000 دج، عندما يتجاوز التأخر شهرا واحدا ويقل عن شهرين.

* 10000 دج، عندما يتجاوز التأخر شهرين.

المادة 323 معدلة م 22 ق م 2024:

يجب تقديم التصريحات المنصوص عليها في المواد 99 و 151 و 231 مكرر6، في غضون الآجال المحددة في المواد المذكورة.

تحرر جميع التصريحات على الإستمارات التي تعدها وتوفرها الإدارة الجبائية ويجب أن توقع التصريحات من قبل المكلفين بالضرائب أو من قبل الأشخاص المؤهلين قانونا لذلك.

ويشعر المكلف بالضريبة بالاستلام بواسطة وصل على الشكل النظامي يلحقه بتصريحه، بعدما يكتب عليه لقبه وإسمه وعنوانه الصحيح، ثم يرسل إليه الوصل بعد دمغه بخاتم الإدارة.

الباب الثاني

جداول الضرائب والإنذارات

القسم الأول

وضع الجداول وإجراء التحصيل

المادة 324: ما لم ينص على أحكام خاصة في هذا القانون، تجبر المبالغ التي تعتمد لتأسيس وعاء الضرائب والرسوم المماثلة إلى الدينار الأدنى، إذا لم تصل إلى عشرة (10) دنانير وإلى العشرة الأدنى من الدنانير، في حالة ما يكون خلاف ذلك.

يحدد القانون النسب التي تعتمد لحساب الحقوق المستحقة برسم الضرائب المباشرة المحلية.

تجبر الأداءات المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة إلى العشرة الأقرب من السنتيمات، وتحسب الكسور التي تساوي أو تفوق خمس (05) سنتيمات، وتحسب الكسور التي تساوي أو تفوق خمس (05)سنتيمات بمثابة عشرة (10) سنتيمات.والأمر سواء بالنسبة لمبلغ الحقوق الزائدة و الزيادات والتنزيلات والتخفيضات.

وعندما يكون المبلغ الإجمالي للأداءات المتضمنة في مادة من جدول الضرائب لايتجاوز العشرة (10) دنانير، فإنه لا يتم تحصيل الأداءات المذكورة.

2) مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص عليها في التشريع، تقدر أداءات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة حسب ما تكون عليه الوضعية في أول يناير من سنة فرض الضريبة المعنية وطبقا للتشريع الجاري به العمل في ذلك التاريخ.

ويسري مفعول التعديلات التي يدرجها القانون تحت مادة من الجدول، عند الاقتضاء، إعتبارا من أول يناير من السنة التي تفتتح فيها السنة المالية، وهذا ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك.

المادة 325: ملغاة م 200 ق م 2002.

المادة 326:

1) مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عيلها في المادة 327، يحدد الأجل الممنوح للإدارة بأربع (4) سنوات للقيام بتحصيل جداول الضريبة التي يقتضيها استدراك ما كان محل سهو أو نقص في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو تطبيق العقوبات الجبائية المترتبة عن تأسيس الضرائب المعنية.

وفيما يخص وعاء الحقوق البسيطة والعقوبات المتناسبة مع هذه الحقوق، يبدأ أجل التقادم السالف الذكر، إعتبارا من اليوم الأخير من السنة التي اختتمت أثناءها الفترة التي تم فيها فرض الرسوم على المداخيل.

وفيما يخص وعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي، يبدأ أجل التقادم، إعتبارا من اليوم الأخير من السنة التي ارتكبت أثناءها المخالفة المعنية.

غير أنه، لا يجوز، في أي حال من الأحوال، أن يقل هذا الأجل عن الأجل المتاح للإدارة لقيامها بتأسيس الحقوق التي كانت محل المخالفة المعنية.

يمدد أجل التقادم المنصوص عليه أعلاه، بسنتين (2)، إذا ما قامت الإدارة، بعد إثباتها أن المكلف بالضريبة عمد إلى طرق تدليسية، برفع دعوى قضائية ضده.

2) يمنح نفس الأجل للإدارة لكي تدرج في التحصيل الجداول الإضافية الموضوعة في مجال الرسوم المحصلة لفائدة المجموعات المحلية وبعض المؤسسات، على أن يبتدئ سريان هذا الأجل في هذه الحالة، إعتبارا من أول يناير من السنة التي تفرض الضريبة برسمها.

المادة 327: م 200 ق م 2002:

1) دون الإخلال بالأجل المحدد في المادة 326، يجوز إستدراك كل خطأ يرتكب سواء في نوع الضريبة أو في مكان فرضها، بالنسبة لأي كان من الضرائب والرسوم المؤسسة عن طريق الجداول، وذلك إلى غاية إنتهاء السنة الثانية التي تلي السنة التي يصدر فيها القرار القاضي با لإعفاء من الضريبة الأولى.

2) كل إغفال أو نقص في الضريبة يتم إكتشافه إما بدعوى أمام المحاكم الجزائية، أو على إثر افتتاح تركة المكلف

بالضريبة أو تركة زوجه، ودون الإخلال بالآجال المحددة في المادة 326، يمكن تداركه إلى غاية إنقضاء السنة الثانية التي تلي سنة القرار الذي أنهى الدعوى أو التي تم فيها التصريح بالتركة.

تشكل الضرائب التي يتم تأسيسها بعد وفاة المكلف بالضريبة، بمقتضى هذه المادة وكذا جميع الضرائب الأخرى المستحقة على الورثة من تبعة الوارث دينا يخصم من أصول التركة بالنسبة لتحصيل حقوق التحويل الناتج عن الوفاة.

ولا يجوز خصم هذه الضرائب من دخل الورثة بالنسبة لتأسيس ما يفرض على هؤلاء من الضريبة على الدخل الإجمالي.

القسم الثاني

الإنذار والمستخلص من جدول الضرائب

المادة 328: ملغاة م 200 ق م 2002.

الباب الثالث

الشكاية والتخفيض

القسم الأول

المنازعات الضريبية

أ) الشكايات:

المادة 329 الى 334 ملغاة م 200 ق م 2002.

- الإجراءات أمام لجان الطعن:

المادة 335 و 336 ملغاة م 200 ق م 2002.

- الإجراءات أمام الغرفة الإدارية التابعة للمجلس القضائي:

المادة 337 الى 343 ملغاة م 200 ق م 2002.

- طرق الطعن في قرارات الغرف الإدارية التابعة للمجالس القضائية:

المادة 344: ملغاة م 200 ق م 2002.

القسم الثاني

الطعن الولائي

- طلبات المكلفين بالضريبة

المادة 345: ملغاة م 200 ق م 2002.

- طلبات قابضي الضرائب

المادة 346: ملغاة م 200 ق م 2002.

القسم الثالث

القرارات التي تتخذها الإدارة حكما

المادة 347: ملغاة م 200 ق م 2002.

القسم الرابع

التخفيضات والمقاصات

المادة 348 الى 352 ملغاة م 200 ق م 2002.

القسم الخامس

قمع أفعال الغش المرتكبة بمناسبة طلبات التخفيض

المادة 353: ملغاة م 200 ق م 2002.

الجزء الخامس

تحصيل الضرائب والرسوم

الباب الأول

وجوب تحصيل الضرائب وأداؤها

القسم الأول

الضرائب والرسوم الصادرة عن طريق الجداول الضريبية

المادة 354: م 31 ق م 1996+ م 30 ق م 2003: تفرض الضرائب المباشرة والعوائد والرسوم المماثلة المذكورة في هذا القانون، في اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي للشهر الذي يدرج فيه الجدول للتحصيل.

لا تطبق هذه الأحكام في جميع الحالات حيث يتحدد وجوب تحصيل الضريبة، بموجب أحكام خاصة.

وفضلا عن ذلك، عندما تطبق جداول أولية للضريبة الواحدة على سنتين متتاليتين، لا يجوز إصدار الواحد منها قبل ستة (06) أشهر بعد الآخر.

ينتج عن الرحيل من النطاق الإقليمي لقباضة الضرائب المختلفة أو القباضة البلدية وعن البيع الطوعي أو الإضطراري، وجوب التحصيل الفوري لمجموع الضريبة، بمجرد إدراج الجدول في التحصيل، إلا إذا قام المكلف بتعريف مسند لموطنه الجديد.

غير أن الإصدار التكميلي أو الإضافي لجدول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يصبح واجب التحصيل، إعتبارا من اليوم الثلاثين (30) بعد تاريخ إدراجه في التحصيل.غير أن الإصدارات التكميلية والإضافية الناتجة عن التصريحات الناقصة أو عن عدمها، تكون واجبة التحصيل بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.

وفي حالة التنازل أو توقف المؤسسة أو الاستغلال أو الكف عن ممارسة مهنة غير تجارية، أو وفاة المستغل أو المكلف بالضريبة، يصبح كل من الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني، المؤسسين ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 132 و 195 و229 2 واجب التحصيل على الفور وبالتمام.

كما يجب التحصيل الفوري والكلي للحقوق المشار إليها في المواد 33 و 54 و 60 إلى 74، وكذا الغرامات الجبائية المسلطة على مخالفة التنظيم المتعلق بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

القسم الثاني

نظام التسبيقات على الحساب

المادة 355: (م 23 ق م 1995 + م 10 ق م ت 2010 + م 18 ق م 2011 + م 16 ق م 2017 + م 13 ق م 2016 + م 28 ق م 2020 + م 28 ق م 2021 + م 76 ق م 2022 + م 26 ق م 2025:

1) يترتب على ضريبة الدخل على الأرباح الصناعية والتجارية وكذا أرباح المهن غير التجارية خلال سنة فرض الضريبة ، التسديد بواسطة إشعار بالدفع ، لتسبيقين (2) اثنين من 20 فبراير إلى 20 مارس ، ومن 20 مايو إلى 20 يونيو ، على مستوى مكان النشاط .

تتم تصفية الرصيد المتبقي من الضريبة من طرف المكلفين بالضريبة ، ويدفع المبلغ الموافق أيضا بواسطة إشعار بالدفع في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي آخر أجل لإيداع التصريح المنصوص عليه في المادتين 18 و 31 مكرر من هذا القانون .

عندما يمدد أجل اكتتاب التصريح المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون، يؤجل كذلك أجل تصفية الرصيد المتبقي للضريبة على الدخل الإجمالي بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية.

2) تسدد الضريبة على الدخل الخاصة بالمداخيل الفلاحية ، خلال سنة فرض الضريبة بواسطة إشعار بالدفع لتسبيق واحد (1) ، من 20 سبتمبر إلى 20 أكتوبر ، في مكان الاستغلال .

يحصل رصيد الضريبة على الدخل الناتج عن التصفية التي تتم على يد مصلحة الضرائب ، عن طريق الجدول ضمن الشروط المحددة في المادة 354 من هذا القانون .

3) يساوي مبلغ كل تسبيق 30 % من الاشتراكات المفروضة على المكلف بالضريبة بخصوص السنة الأخيرة التي تم إخضاعه فيها.

إذا لم يتم دفع أحد الأقساط كليا في الآجال المحددة أعلاه ، تطبق زيادة بنسبة 10 % على المبالغ غير المسددة ، وعند الاقتضاء ، يتم الاقتطاع تلقائيا على الاداءات المتأخرة عن موعدها .

عندما تتجاوز الأقساط المدفوعة مبلغ الضريبة ، فإن الفرق يعطي فائض دفع يمكن حسمه من الأقساط اللاحقة ، أو التماس استرجاعه ، عند الاقتضاء .

يعفى المكلفون بالضريبة الجدد من دفع الاقساط الوقتية، خلال السنة الأولى من نشاطهم.

4) يجوز للمكلف بالضريبة الذي يعتبر أن مبلغ الأقساط التي سبق أداؤها بعنوان سنة مالية ، يساوي أو يفوق الاشتراكات التي سيكون مدينا بها في النهاية ، أن يعفي نفسه من أداء أقساط جديدة متعلقة بهذه السنة ، وذلك بتسليم تصريح مؤرخ وموقع لقابض الضرائب لمكان فرض الضريبة ، وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما من موعد وجوب تسديد الأداء اللاحق .

وإذا ثبت ، فيما بعد ، أن التصريح غير صحيح ، تطبق على المكلف بالضريبة زيادة بنسبة 10 % على المبالغ التي لم يتم دفعها في الفترات المقررة .

5) تعدل ، عند الحاجة ، تواريخ الاستحقاق وفترات تسديد الأقساط الوقتية بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية.

6) لا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحق على الأشخاص الطبيعيين بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي ، صنف الأرباح الصناعية والتجارية وصنف أرباح المهن غير التجارية ، عن 10.000 دج بالنسبة لكل سنة مالية ومهما كانت النتيجة المحققة .

يجب أن يدفع هذا الحد الأدنى من الضريبة أمام قابض الضرائب لمكان النشاط ، خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الموالي لشهر تاريخ الأجل القانوني لإيداع التصريح الخاص ، سواء تم هذا التصريح أم لا .

بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي، صنف مداخيل فلاحية ، يحصل هذا الحد الأدنى الجزافي عن طريق جداول ، ضمن الشروط المحددة في المادة 354 من هذا القانون.

المادة 356: (م 24 ق م 1999+ م 17 ق م 2000+ م 14 ق م 2002+ م 31 ق م 2003 + م 20 ق م 2009 + م 18 ق م 2011 + م 4 ق م 2013 + م 6 ق م 2016 + م 14 ق م 2018 + م 29 ق م 2020 + م 29 ق م 2021 + م 77 ق م 2022 + م 27 ق م 2025:

1) يتم تحصيل الضريبة على أرباح الشركات المطبقة على شركات الأسهم و ما يماثلها، و كذا شركات الأشخاص التي اختارت النظام الجبائي الخاص بشركات رؤوس الأموال، وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ما عدا الاقتطاعات من المصدر المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

2) إستثناء لأحكام المادة 354، يترتب عن الضريبة على أرباح الشركات أداء ثلاث (3) تسبيقات يجب أداؤها، على التوالي، دون أن تتجاوز 20 مارس، و 20 يونيو، و 20 نوفمبر من السنة التي تلي تلك التي تم فيها تحقيق الأرباح المعتمدة كأساس لحساب الضريبة المذكورة أعلاه.

يتم حساب الأقساط الوقتية و دفعها إلى قابض الضرائب المختص من طرف المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات دون إخطار مسبق.

3) عندما يغير المكلف بالضريبة مؤسسته بعد إستحقاق التسبيقة الأولى لسنة مالية معينة، يجب عليه دفع التسبيقات اللاحقة إلى صندوق قابض الضرائب لمكان فرض الضريبة الموافقة للوضعية الجديدة.

يساوي مبلغ كل تسبيقة 30 % من الضريبة المتعلقة بالربح المحقق في آخر السنة المالية المختتمة عند تاريخ استحقاقها، أو بالربح المحقق في الفترة الأخيرة لفرض الضريبة إذا لم يحصل ختم لأي سنة مالية.

غير أنه، إذا تعلق الأمر بفترة تقل عن سنة أو تفوقها، تحسب التسبيقات على أساس الأرباح المقدرة بالتناسب مع فترة مدتها إثنا عشر (12) شهرا.

إستثناء من الفقرة الثانية أعلاه، تحسب التسبيقة التي يكون استحقاقها بين تاريخ ختم سنة مالية أو نهاية فترة فرض الضريبة ونهاية أجل التصريح المحدد في المادة 151، على أساس الأرباح المتعلقة بالسنة المالية أو بفترة فرض الضريبة السابقة التي انقضى أجل التصريح بها.ويسوى مبلغ هذه التسبيقة على أساس نتائج آخر سنة مالية أو آخر فترة فرض الضريبة عند دفع أقرب تسبيقة لاحقة.

ويجبر مبلغ التسبيقات إلى الدينار الأدنى.

4) فيما يخص المؤسسات المذكورة آنفا، الحديثة الإنشاء، تساوي كل تسبيقة 30 % من الضريبة المحسوبة على الحاصل المقدر بنسبة 5 % من رأسمال المال الإجتماعي المسخر.

5) عندما يفترض أن السنة المالية الأخيرة المختتمة غير خاضعة للضريبة في حين أن السنة المالية السابقة لها قد خضعت لفرض الضريبة، يجوز للمكلف بالضريبة أن يطلب من قابض الضرائب المختلفة إعفاءه من آداء التسبيقة الأولى المحسوبة على أساس نتائج السنة المالية ما قبل الأخيرة.

وإذا لم يطلب الإستفادة من هذا الإجراء، يمكنه فيما بعد أن يتحصل على تسديد التسبيقة الأولى إذا لم ينتج عن السنة المالية التي ينتمي إليها حساب التسبيقات الموالية، أي فرض للضريبة.

فضلا عن ذلك، يمكن للمكلف بالضريبة الذي يعتبر مبلغ التسبيقات التي تم أداؤها بعنوان سنة مالية يساوي أو يفوق الضريبة التي ستكون في النهاية على عاتقه بالنسبة لهذه السنة المالية، أن يعفي نفسه من

القيام بأداء تسبيقات جديدة بتسليم تصريح مؤرخ وموقع لقابض الضرائب المختلفة، خمسة عشرة (15) يوما قبل تاريخ وجوب أداء التسبيقة اللاحقة.

وإذ ثبت، فيما بعد، أن هذا التصريح غير صحيح، تطبق الغرامات المنصوص عليها في المادة 402 من هذا القانون، على المبالغ التي لم يتم دفعها في الآجال المنصوص عليها،

6) تتم تصفية الرصيد المتبقى من الضريبة من طرف هؤلاء المكلفين بالضريبة، ويجبر المبلغ إلى الدينار الأدنى، الذين يقومون بأنفسهم بدفعه دون إنذار مسبق أيضا، بعد خصم الأقساط المدفوعة عن طريق جدول إشعار بالدفع في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي الأجل المحدد لإيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.

اذا تجاوزت التسبيقات المدفوعة مبلغ الضريبة على ارباح الشركات المستحقة للسنة المالية، ينتج عن الفرق فائض في الدفع يمكن خصمه من الاقساط المقبلة الخاصة بالتسبيقات، أو عند الاقتضاء، طلب استرجاعها.

بالنسبة للمكلفين بالضريبة المسيرين بالنظام المعلوماتي، إذا تجاوزت التسبيقات المدفوعة مبلغ الضريبة على أرباح الشركات المستحقة بعنوان السنة المالية، يتم خصم الفائض في الدفع من هذه الضريبة المستحقة بعنوان السنوات المالية القادمة، أو يمكن عند الاقتضاء، أن يكون محل طلب استرداد.

عندما يتجاوز فائض الدفع التسبيق اللاحق أو يغطيه جزئيًا، يجب اكتتاب تصريح التسبيق، حسب الحالة، إما بتدوين عبارة "لا شيء" أو بدفع الرصيد المتبقي الناتج عن الفرق بين الفائض المدفوع سابقا والتسبيق الواجب دفعه.

عندما تستفيد المؤسسة من تمديد أجل إيداع التصريح السنوي المذكور أعلاه والمنصوص عليه في المادة 151 2، يمدد كذلك اجل تسوية متبقى التصفية.

7) في حالة غياب الدفع الطوعي، يتم ضمان تحصيل التسبيقات المستحقة ومتابعتها حسب الشروط المحددة في قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.

8) ملغاة،

9) لا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحق من طرف الأشخاص المعنويين بعنوان الضريبة على أرباح الشركات ، عن 10.000 دج ، بالنسبة لكل سنة مالية ، مهما كانت النتيجة المحققة .

يجب أن يدفع هذا الحد الأدنى من الضريبة لقابض الضرائب المختص ، خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الموالي لشهر تاريخ الأجل القانوني لإيداع التصريح السنوي ، سواء تم هذا التصريح أم لا.

القسم الثاني مكرر

نظام الاقساط المطبق على المؤسسات الاجنبية

المادة 356 مكرر:م 33 ق م 2003:

تخضع المؤسسات الأجنبية التي تقوم مؤقتا في الجزائر، في إطار الصفقات، بنشاط يخضع للضريبة وفقا للنظام العام بمقتضى التشريع الجبائي الجزائري أو بموجب الأحكام الإتفاقية، إلى دفع قسط من الضريبة على أرباح الشركات أو قسط من الضريبة على الدخل الإجمالي، حسب الحالة، يقدر ب 0.5 % من المبلغ الإجمالي للصفقة.

يعفي تسديد هذا القسط المؤسسة من دفع الأقساط المؤقتة في النظام العام ويمنح الحق في قرض جبائي مقتطع من الإخضاع النهائي للسنة المالية المعتبرة أو إذا تعذر ذلك السنوات المالية الموالية أو التسديد من قبل الخزينة العمومية.

يدفع القسط خلال العشرين (20) يوما الأولى من كل شهر لدى مصلحة الضرائب المختصة في مجال التحصيل، بعنوان التسديدات المدفوعة خلال الشهر السابق.

القسم الثاني مكرر3

نظام الأقساط المؤقتة المطبق على مؤسسات العروض

المادة 356 مكرر1: م 14 ق م 2008: بغض النظر عن أحكام المادتين 356 4 و 356 مكرر ادناه، تخضع المؤسسات التي تنظم عروضا بصفة منتظمة أو متناوبة للتسديد لدى قباضة الضرائب التي يتبع لها مكان تنظيم العرض في إطار أول ممارسة لنشاطها وفي أجل يوم بعد إنتهاء العرض لقسط مؤونة يساوي 20 % من مبلغ الإيرادات المحققة. و يخصم هذا القسط من الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي حسب الحالة.

القسم الثالث

نظام دفع الرسم على النشاط المهني

القسم الفرعي الأول

الدفع الشهري أو الفصلي للرسم

المادة 357: م 32 ق م 1996 (ملغاة م 24 ق م 2024)

المادة 358: م 27 ق م 1996 + م 32 ق م 1996 (ملغاة م 24 ق م 2024)

المادة 359: م 32 ق م 1996+ م 4 ق م 2002 + م 21 ق م 2009 + م 16 ق م 2017: (ملغاة م 24 ق م 2024)

المادة 360: م 24 ق م 1990+ م 32 ق م 1996 + م 30 ق م 2020: (ملغاة م 24 ق م 2024)

المادة 361:م 25 ق م 1990+ م 32 ق م 1996:(ملغاة م 24 ق م 2024)

القسم الفرعي الثاني
التسبيقات على الحساب

المادة 362: م 32 ق م 1996 + م 16 ق م 2017: (ملغاة م 24 ق م 2024)

المادة 363: م 32 ق م 1996: (ملغاة م 24 ق م 2024)

المادة 364 (م 32 ق م 1996+ م 13 ق م 2002 + م 15 ق م 2018): (ملغاة م 24 ق م 2024)

المادة 364 مكرر: (ملغاة م 32 ق م 1996)

القسم الثالث مكرر
نظام دفع الرسم المحلي للتضامن
القسم الفرعي الأول
الدفع الشهري للرسم

المادة 364 مكرر 2 : يحسب مبلغ الرسم الواجب دفعه شهريًا على أساس رقم الأعمال الشهري الخاضع للرسم، وفقا لأحكام المواد 231 مكرر إلى 231 مكرر 9 من هذا القانون.

المادة 364 مكرر 3 :

1) يجب التصريح ودفع الرسم المستحق خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحقق خلاله رقم الأعمال لدى :

- المبلغ الإجمالي لرقم الأعمال الشهري الخاضع للضريبة - معدل الرسم المعتمد لحساب الدفع،

- مبلغ الدفع.

- قابض الضرائب التابع له المقر الاجتماعي للمؤسسة أو مقرها الرئيسي إذا كانت خاضعة إلى التصريح والدفع الممركزين لهذا الرسم،

- قابض الضرائب محل ممارسة النشاط، إذا كانت المؤسسة غير خاضعة للنظام الممركز المذكور أعلاه.

2) يرفق كل دفع بجدول إشعار بالدفع يؤرخه ويوقعه القائم بالدفع، ويجب أن يتضمن البيانات الآتية :

- الشهر الذي تحقق خلاله رقم الأعمال،

- الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي وعنوان وطبيعة النشاط الممارس،

- رقم التعريف الجبائي،

- طبيعة العمليات،

3) حتى في حالة عدم حصول الدفع، يجب إيداع جدول إشعاري يتضمن عبارة "لا شيء" مع تبيان أسباب عدم حصول الدفع، الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول من هذه المادة.

المادة 364 مكرر 4 : تطبق غرامة نسبتها 10%، عند عدم إيداع الجدول الإشعاري بدفع الرسم وا والحقوق المطابقة في الآجال المحددة.

وترفع هذه الغرامة إلى 25 %، بعد أن ترسل إليهم الإدارة إعذارا، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، لتسوية وضعيتهم في أجل شهر واحد (1).

يمكن أن يترتب عن عدم إيداع الجدول الإشعاري في الآجال المقررة في المقطع 3 من المادة 364 مكرر 3، تطبيق عقوبة قدرها 500 دج لكل التزام جبائي.

المادة 364 مكرر 5 : يطبق الرسم تلقائيا على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 364 مكرر 2، الذين لم يودعوا جدول الإشعار بدفع الرسم، بعد أن يوجه إليهم الإعذار المنصوص عليه في المادة السابقة. يترتب على فرض الضريبة تلقائيا إصدار سجل واجب الأداء فورا، يتضمن زيادة على الحقوق الرئيسية عقوبة نسبتها 25% المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 364 مكرر 4.

القسم الفرعي الثاني
التسبيقات على الحساب

المادة 364 مكرر 6 : يجوز الترخيص لكل مؤسسة خاضعة للرسم المحلي للتضامن تمارس نشاطها منذ سنة على الأقل، بطلب منها، بدفع الرسم وفقا لنظام التسبيقات على الحساب.

يجب أن يقدم الطلب الموجه إلى مفتش الضرائب لمكان تواجد المقر الاجتماعي للمؤسسة أو مقرها الرئيسي، قبل أول أبريل من السنة المعنية أو قبل نهاية الشهر الذي تفتتح فيه السنة المالية، عندما تكون هذه الأخيرة غير متطابقة مع السنة المدنية. ويصح هذا الاختيار، بالنسبة لمجمل السنة المالية، وإذا لم يتم نقض هذا الاختيار صراحة، في ظرف الآجال المذكورة في الفقرة السابقة، فيتم تجديده بالتمديد الضمني.

المادة 364 مكرر 7 :

1) يترتب على اختيار نظام التسبيقات على الحساب، مدفوعات شهرية كما هو منصوص عليها في المادة 364 مكرر 2، يساوي مبلغها اثني عشر جزءا من مبلغ الرسم المتعلق بالنشاط الخاضع للضريبة في السنة المالية الأخيرة التي انقضى فيها إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 231 مكرر 6. غير

أنه، إذا تعلق الأمر بسنة مالية تقل مدتها عن سنة أو تفوقها، تحسب التسبيقات على أساس النشاط الخاضع للضريبة المسقط على فترة اثني عشر (12) شهرا. ويجبر مبلغ كل تسبيق إلى الدينار الأدنى.

2) تبلغ المصالح الجبائية المختصة إقليميا، كل سنة، المكلف بالضريبة الذي مارس الاختيار المنصوص عليه في المادة 364 مكرر 6، المبلغ المحدد طبقا لأحكام المقطع الأول من هذه المادة، المتعلق بالمدفوعات الشهرية الواجب أداؤها حتى التبليغ الموالي.

غير أنه، فيما يخص الفترة التي تمتد من اليوم الأول من السنة المالية التي تمت بخصوصها المبادرة الأولى للاختيار في اليوم الأخير من الشهر السابق لتاريخ التبليغ المذكور في الفقرة أعلاه، يحدد المكلف بالضريبة بنفسه مبلغ التسبيقات التي يدفعها حسب رقم الأعمال الخاضع للضريبة المحقق خلال السنة المالية الأخيرة التي فرضت عليها الضريبة.

3) يرفق كل دفع يتم ضمن شروط المادة 364 مكرر 3-1، بالجدول الإشعاري المنصوص عليه في المادة 364 مكرر 3-2 يحمل عبارة : " اختيار نظام التسبيقات على الحساب ". تشمل البيانات المتعلقة بالحساب عبارة، إما الفترة المرجعية التي كانت أساسا لحساب التسبيقات والمبلغ الإجمالي للرسم المتعلق بها، وكذا القسط الواجب تحصيله المحدد في المقطع 1، وإما التاريخ والعناصر الواردة في التبليغ الصادر عن المصلحة.

4) يمكن للمؤسسة التي تعتبر أن مبلغ التسبيقات التي سبق أداؤها، بعنوان سنة مالية، يساوي أو يفوق المبلغ الإجمالي للرسم الذي سيكون في النهاية على ذمتها عن هذه السنة، أن تعفي نفسها من القيام بأداء تسبيقات جديدة وذلك بتسليم للمصالح الجبائية المختصة، تصريحا مؤرخا وموقعا، وذلك قبل موعد وجوب تحصيل الأداء اللاحق. وإذا ثبت فيما بعد، أن مبلغ هذا التصريح يقل عن مبلغ التسبيقات

المستحقة فعلاً بقدر يفوق العشر، تطبق على المبالغ التي لم يتم دفعها في المواعيد المحددة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 364 مكرر 4 و364 مكرر 5.

5) إذا لم يتم الدفع الكلي لأحد التسبيقات المنصوص عليها في المقطعين 1 و2 في المواعيد المحددة، تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 364 مكرر 4 و 364 مكرر 5 على المبالغ غير المسددة.

المادة 364 مكرر 8 (معدلة م 28 ق م 2025):

1) يصفى الرسم آليا من قبل المكلفين بالضريبة المعنيين والذين يقومون بأنفسهم بالتصريح وتسديد الحقوق المتعلقة بها، بعد خصم التسبيقات التي تم تسديدها، في أجل أقصاه العشرون (20) من شهر فبراير.

غير أنه في حالة التنازل أو التوقف عن النشاط ، يكون الأجل المحدد لهذه التصفية هو ذلك المحدد في الفقرة 2 من المادة 231 مكرر 9 من هذا القانون

2) تتم تسوية الحقوق المستحقة، بعنوان الرسم، كل سنة حسب الشروط المحددة في المواد 231 مكرر إلى 231 مكرر 5.

القسم الفرعي الثالث

نظام الضريبة الجزافية الوحيدة

المادة 365: م 32 ق م 1996+ م 20 ق م 2007 + م 15 ق م 2015 + م 24 ق م ت 2015 + م 14 ق م 2017 + م 11 ق م 2020 + م 17 ق م ت 2020 + م 26 ق م 2024:

بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعون لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، عند ايداع التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، أن يشرعوا في

الدفع الكامل للضريبة المستحقة الموافق لرقم الأعمال المؤقت المصرح به، وذلك لدى قابض الضرائب الذي يتبعه مكان ممارسة أنشطتهم الخاضعة للضريبة.

يمكن هؤلاء المكلفين بالضريبة اللجوء الى الدفع بالتقسيط للضريبة المستحقة، بتسديد 50 % منها عند إيداع التصريح المؤقت، أما 50 % المتبقية فيتم تسديدها على دفعتين متساويتين، من أول ديسمبر الى 15 منه، شريطة أن يودع التصريح في الأجل المحدد.

عندما ينقضي اجل الدفع في يوم عطلة قانونية، يتم تأجيل الدفع الى اليوم الأول الذي يليه.

المادة 365 مكرر: م 21 ق م 2007 + م 16 ق م 2015:(ملغاة بالمادة 12 من ق م 2020)، واعيد ادراجها بموجب م 18 ق م ت 2020 + م 29 ق م 2025:

لا يمكن أن يقل المبلغ المستحق، بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة ، بالنسبة لكل سنة مالية، و بغض النظر عن رقم الأعمال الخاضع للضريبة، عن 30.000 دج.

غير أنه بالنسبة للأنشطة الممارسة في إطار القانون الأساسي للمقاول الذاتي، يحدّد هذا المبلغ بـ 10.000 دج.

ويجب دفع هذا الحد الأدنى من الضريبة بالكامل في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة المعنية.

المادة 336 الى 339 ملغاة م 32 ق م 1996.

القسم الرابع

أداء الضريبة

المادة 370: م 15 ق م ت 2008 + م 7 ق م 2016:

وٴدى الضرائب والرسوم المذكورة في هذا القانون، نقدا، لدى صندوق القابض القائم على جدول الضرائب أو حسب طرق الدفع الأخرى بما فيها الإقتطاع البنكي أو التحويل والدفع الآلي.

المادة 371:

1) ينتج عن كل دفع ضريبي تسليم وصل مقطوع من سجل قانوني ذي أرومة، وفضلا عن ذلك، يجب على القابضين، أن يقيدوا الأداءات في جداولهم تواليا مع حصولها.

2) يسلم مجانا تصريح بالدفع للمكلف بالضريبة، من قبل القابض، إثباتا للدليل على أدائه لضرائبه.

القسم الخامس

الدفع في كل ثلاثة أشهر للضرائب والرسوم المدفوعة فورا أو عن طريق الإقتطاع من المصدر

المادة 371 مكرر: م 22 ق م 2009: ملغاة م 17 ق م 2017 .

القسم السادس

أحكام خاصة

المادة 371 مكرر2: م 15 ق م 2003 + م 25 ق م 2007: (ملغاة بالمادة 31 ق م 2020).

المادة 371 مكرر3: م 32 ق م 2003:

غض النظر عن أحكام المواد 129 و 358 و 359 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يجب على المكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب الذين يقل مبلغ الحقوق المدفوعة من قبلهم خلال السنة المنصرمة مائة و خمسين ألف دينار (150.000 دج) إكتتاب تصريحاتهم بالنسبة للسنة الموالية و القيام بتسديد، كل ثلاثة أشهر، الحقوق والرسوم المستحقة خلال العشرة (01) أيام الأولى من الشهر الموالي للفصل.

الباب الثاني

إلتزامات الغير وإمتيازات الخزينة في مجال الضرائب المباشرة

المادة 372: م 8 ق م ت 2001: ينفذ الجدول المدرج قانونا في التحصيل وجوبا في حق المكلف المقيد فيه، وكذلك في حق ممثليه أو من شاركه في المصلحة، وفي حق كل شخص مستفيد من وكالة أو إنابة تسمح له بممارسة عمل أو عدة أعمال تجارية.

المادة 373: يجوز تحميل المتنازل له عن محل تجاري خاضع للضريبة، المسؤلية بالتضامن مع المتنازل أو مع ذوي حقوقه، على الحصص المشار إليها في المادتين 132 و 229، والمؤسسة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين المذكورتين. والأمرسواء بالنسبة لوارث مكلف بالضريبة يمارس مهنة غير تجارية، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 132 و238 .

المادة 374: يتحمل مالك المحل التجاري، المسؤولية بالتضامن مع مستغل المؤسسة عن الضرائب المباشرة المترتبة على استغلال هذا المحل التجاري.

غير أنه، لا تقحم مسؤولية مالك المحل التجاري، عندما يتبين أنه لم يحصل تواطؤ مصلحي بينه وبين مستغل المحل

التجاري أو عندما يقدم هذا المالك للإدارة الجبائية جميع المعلومات المفيدة الصالحة للبحث عن المستغل المتبوع وملاحقته.

تتحمل المسؤولية المؤسسات والأجهزة العمومية وغيرها من الهيئات العمومية المسند لها امتياز من أملاك الدولة، بالتضامن مع المستغلين أو الشاغلين للمحلات أو المساحات الواقعة في ملك الدولة المسند لها، عن الضرائب المباشرة المترتبة على الإستغلال الصناعي أو التجاري أو المهني لهذه المحلات أو المساحات.

بمناسبة تأجير ما أسند لها من محلات تجارية ذات الإستعمال أو الطابع السياحي بصفة التسيير الحر، يتعين على البلديات صاحبة الإمتياز، أن تدرج في دفتر الشروط المؤسس بموجب التنظيم الجاري به العمل شرطا يلزم المستأجرين القائمين على التسيير بدفع وديعة ضمان تساوي إيجار ثلاثة أشهرضمانًا لدفع الضرائب والرسوم التي يمكن أن تترتب على النشاط الممارس في المحلات المسندة للتسيير الحر.

المادة 375: تطبق أحكام المادتين 373 و 374، على جميع الضرائب والحقوق والرسوم والحواصل بجميع أنواعها، المستحقة عن النشاط الممارس في المحل التجاري المعني والمحصلة من قبل قابض الضرائب المختلفة.

المادة 376:

1) يتحمل المسؤولية بالتضامن، كلا الزوجين إن تعاشرا في البيت الواحد وكذا أولادهما القصر على أساس الأموال والمداخيل التي تؤول له بعد الزواج عن الضرائب المؤسسة باسم الضريبة على الدخل.

2) يتابع تحصيل الضريبة على الدخل الإجمالي المؤسسة باسم رب الأسرة، على أساس مداخيله الشخصية ومداخيل أولاده الذين يسكنون معه ويستوفون الشروط المطلوبة في المادة 6 1، لكي يعتبرون في كفالته، بصفة صحيحة لدى كل واحد من أولاده، ولكن في حدود النسبة المطبقة لنسبة مداخيل كل منهم من مجموع المداخيل الخاضعة للضريبة باسم رب الأسرة.

المادة 377 (م 27 ق م 2024):

من أجل تحصيل الضرائب والحقوق والرسوم المؤسسة باسم أحد الزوجين، يجوز ممارسة المتابعات بما فيها أعمال الحجز والبيع على الأموال المكتسبة عن طريق الشراء من قبل الزوج الآخر منذ حصول الزواج.ذلك لأنه يفترض أن هذه الأموال تم تملكها بأموال الزوج أو أموال الزوجة المدينة بالضريبة إلا إذا بادر الزوج المقحم بما يثبت العكس.

تطبق أحكام الفقرة السابقة، إن استوجب الأمر ذلك، على الأملاك المكتسبة بالشراء من قبل الأولاد القصر للزوجين، ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.

لا تمارس المتابعات، بالخصوص، على الأملاك من هذا النوع إذا حقق الزوج أو الأولاد المعنيون مداخيل شخصية خاضعة للضريبة، يتم عادة التصريح بها وغير مختلة التناسب مع قيمة هذه الأملاك.

و في حالة صدور شكوى تتعلق بالمتابعات الممارسة، تطبق أحكام المواد 153 و153 مكرر و153 مكرر1 و154 من قانون الإجراءات الجبائية.

المادة 378: لا مانع للحصص المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي وبالرسم على النشاط المهني والمقيدة في الجداول الضريبية على ذمة الشركاء بالإسم الجماعي طبقا لأحكام المادتين 7 و 233 في أن تشكل ديو ً نا على ذمة الشركة.

المادة 379: ملغاة م 200 ق م 2002 .

المادة 380: يمارس امتياز الخزينة في مادة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قبل كل شيء طيلة كل المدة القانونية للتحصيل، التي تحسب، في جميع الأحوال، إعتبارا من إدراج الجدول في التحصيل، وذلك على المنقولات والأثاث التي يملكها المدينون بالضريبة أينما وجدت.ويمارس هذا الإمتياز عندما لا توجد رهون اتفاقية على جميع العتاد المسخر لاستغلال مؤسسة تجارية حتى لو اعتبر هذا العتاد عقارا، تطبيقا لأحكام المادة 683 من القانون المدني.

المادة 381: يمارس الامتياز الذي خصت به الخزينة العمومية بمقتضى القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بغض النظر عن جميع الأحكام المخالفة، على جميع الأملاك المنقولة والعقارية التي كانت محل حجز من قبل الإدارات الجبائية المكلفة بالتحصيل وخاصة من قبل إدارة الضرائب المختلفة.

لايجوز أن يرخص قابض الضرائب المختلفة المباشر بمتابعة إستعمال أو استغلال الأملاك المنقولة أو العقارية المرتهنة قصد اتخاذها رهينة أو ضمانة للخزينة صاحبة الامتياز، إلا إذا رفع هذا المحاسب الحجز عنها رفعا قانونيا.

يتوقف رفع الحجز على دفع أو على معاودة تحمل الدين الجبائي من قبل أصحاب تلك الأملاك المقصرين ويجوز لقابض الضرائب المختلفة أن يبيعوا الأملك المحجوزة ويقتطعوا من ثمنها الضريبة المستحقة، ما عدا إذا طبقت الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.

يحصل قانونا مكوث الراسي عليه مزاد المحل التجاري المباع باستظهار نسخة محضر البيع المسلم من قبل القابض المباشر للمتابعة وكذا وصل الإيراد المثبت أداء الثمن.

وإذا لم يغطي هذا الثمن المبلغ الإجمالي للدين الجبائي الذي تباشر المتابعات من أجل تحصيله، يدفع مبلغ أجرة كراء المحل التجاري المذكور إلى غاية تحصيل المستحق إلى القابض تسديدا للضرائب والحقوق والرسوم الواقعة على المحل التجاري على عهدة المالك أو المستغل المقصر.

يتابع ويعاقب مختلس الأشياء المحجوزة وشركاؤهم طبقا للتشريع الجنائي الجاري به العمل.ويمنع سحب الأشياء المحجوزة أوتخصيص المحلات الموضوعة تحت يد العدالة نتيجة للحجز من دون الموافقة المسبقة للخزينة العمومية (إدارة الضرائب المختلفة المباشرة المتابعة).

وفضلا عن ذلك، تقتطع وجوبا قيمة الأملاك المسحوبة أو المخصصة والمقدرة من قبل مصلحة أملاك الدولة إن لم يتم الدفع وفقا للقواعد المألوفة من إعتمادات ميزانية العتاد المخصصة للسلطة الإدارية وذلك في حالة ما إذا استفادت هذه السلطة الإدارية من الأملاك المحجوزة أو كانت مسؤولة عن الضرر الذي لحق الخزينة.

ويشكل قانونا سند القباضة الذي يصدره القابض المكلف بالتحصيل ويدرجه في التنفيذ مدير الضرائب بالولاية أمرا بالصرف من هذه الاعتمادات.

غير أنه لا يدرج سند القباضة في التنفيذ إلا في حالة عدم إرجاع الأملاك المذكورة في الآجال المحددة في الإنذار الموجه إلى حائزي الأملاك المعنية أو من خصوا بها.

إستثناء من القواعد الإجرائية المنصوص عليها في مجال البيع بالمزاد العلني وبترخيص مكتوب من المديرية العامة للضرائب، يجوز لقابضي الضرائب المختلفة أن يضعوا الأملاك المحجوزة تحت تصرف الإدارات والأجهزة والهيئات العمومية والمؤسسات والإستغلالات المسيرة ذاتيا قصد استعمالها مباشرة، وذلك مقابل دفع ثمنها.

يحدد سعر البيع بالرجوع إلى الأثمان المعمول بها في تجارة الأملاك المماثلة.

ويتم الدفع نقدا ما لم يرفع طلب مهلة معلل إلى إدارة الضرائب المختلفة التي تحدد كيفيات التسديد المتدرج التي يقرها المشتري في شكل تعهد.

ينتج عن التأخر في الدفع وجوب التحصيل الفوري للمبالغ التي يتم أداؤها والقيام تلقائيا باقتطاع المبلغ الإجمالي الحاصل من ثمن البيع، بناء على طلب قابض الضرائب المختلفة من الأموال المودعة في الحساب الجاري البريدي أو في أي حساب آخر سواء مفتوح باسم المشتري المقصر ومما يملك من جميع الموارد الأخرى أو الدخل المخصص منها لذاته أو لغيره.

وإن كان المشتري إدارة أو مؤسسة عمومية تفرض لها اعتمادات ميزانية فيتم اقتطاع المبالغ المستحقة تلقائيا من هذه الاعتمادات المالية.ويشكل قانونا سند القباضة الذي يصدره القابض المكلف بالتحصيل ويدرجه في التنفيذ مديرالضرائب للولاية أمرا بالصرف من الاعتمادات.

المادة 382:م 16 ق م 2001: تطبق أحكام المواد 380 و 383 و 384 و 385 و 388 و 391 المتعلقة بامتياز الخزينة وممارسته في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على الإيجارات والأتاوى الخاصة بالتزود بالمياه، وعلى الغرامات والعقوبات المالية وعلى الديون غير المستحقة للضريبة وأملاك الدولة، وكذا بصفة عامة على جميع حواصل التحصيل لفائدة الدولة والمجموعات العمومية والمؤسسات العمومية، المنصوص عليه مثلما هو الشأن في مجال الضرائب المباشرة والمسند قانونا لإدارة الضرائب المختلفة.

غير أنه، يجب على الأعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات لقانون المرور إعلام المخالفين، أنه بإمكانهم أن يدفعوا بصفة إرادية الغرامات المسلطة عليهم خلال أجل قانوني محدد بثلاثين (30) يوما تحت طائلة المتابعات الجزائية طبقًا للتشريع المعمول به.

تحدد رتبة كل من الامتيازات التي تقع على الحواصل والديون المشار إليها في المادة كمايلي:

1) إمتياز الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة؛

2) إمتياز ديون الدولة غير المستحقة للضريبة وأملاك الدولة؛

3) إمتياز الحواصل والديون غير الجبائية المستحقة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛

4) إمتياز الغرامات والعقوبات المالية.

المادة 383: لا يجوز لأعوان التنفيذ التابعين لكتابة الضبط والموثقين والأعوان المكلفين بالحراسة القضائية وجميع المستأمنين العموميين على الأموال أن يسلموا للورثة والدائنين وغيرهم من الأشخاص الذين لهم الحق في قبض المبالغ المحجوزة المودعة، إلا بعد إثبات أداء الضرائب المباشرة والرسوم على القيمة المضافة المستحقة على الأشخاص الذين حصلت المبالغ المذكورة على عهدتهم.

غير أنه يرخص للأعوان والمستأمنين المذكورين، كلما اقتضت الحاجة لذلك، الدفع المباشر للضرائب التي قد تكون مستحقة، قبل الشروع في تسليم الأموال وتدرج في حسابها وصلات الإيراد من الضرائب.

وتطبق أيضا أحكام هذه المادة على القائمين بتصفية الشركات المحلة.

المادة 384:

1) يتعين على جميع المستأجرين والقابضين والمقتصدين وغيرهم من المستأمنين على أموال صادرة من المدينين بالضرائب والخاضعين لامتياز الخزينة العمومية، أن يدفعوا بناء على طلب ذلك منهم، لقابض الضرائب المختلفة كتسديد عن المدينين المذكورين، من مبلغ الأموال التي هم مدينون بها أو التي هي بين أيديهم أو ستكون إلى غاية اقتطاع كل الضرائب المستحقة على هؤلاء المدينين أو جزء منها.

2) تبقى الطلبات المقدمة قانونا والتي لم تسمح بسداد كل ما للخزينة، صحيحة طيلة أجل مدته سنة ويبقى المستأمنون والحائزون، حتى في حساب جاري، على الأموال المشار إليها أعلاه، والمدينون بها ملزمين طيلة نفس الأجل إعتبارا من الطلب بالقيام بدفع الأموال الصادرة عن المدينين بالضرائب تباعا لاستلامها.

تطبق أيضا أحكام هذه المادة على المسيرين والمتصرفين والمدراء العامين والمدراء والقائمين بتصفية الشركات بالنسبة للضرائب المستحقة عليها، وكذا على الأعوان المحاسبين أو أمناء مال الشركات الفلاحية للاحتياط وجميع هيئات القرض الفلاحي أو غير الفلاحي والتعاونيات والتجمعات المهنية.

3) عندما يكون المدين بالضريبة شخصا معنويا، يحدد أجل إلزام المستأمنين والحائزين بمدة أربع (4) سنوات.

4) تخصم المدفوعات المؤداة من المبالغ المستحقة.ويسلم وصل من قبل قابض الضرائب المختلفة للمستأمن أو الحائز الذي قام بالدفع.

المادة 385: لا يخول الامتياز المرتبط بالضريبة المباشرة بالحقوق الأخرى التي تجوز ممارستها للخزينة، على غرار كل دائن، على أموال المكلفين بالضريبة.

المادة 386: تطبق أحكام المواد 380 و 383 و 384 و 385 على الرسوم المحصلة لفائدة الولايات والبلديات، الملحقة بالضرائب المباشرة، غير أن رتبة الإمتياز المتعلق بالرسوم المحصلة لفائدة الولايات تأتي مباشرة بعد رتبة امتياز الخزينة وتأتي رتبة الإمتياز الخاص بالرسوم البلدية مباشرة بعد رتبة الإمتياز بالرسوم المحصلة لفائدة الولايات.

المادة 387: م 15 ق م 2012: يعتبر أن ممارسة الإمتياز المنصوص عليه في المادتين 380 و 386 قد تمت على الضمانة ويحتفظ به أيا كانت فترة تحقيقه بمجرد ما يتم مسك الضمانة عن طريق الحجز.

وينتج نفس الأثر على الضمانة من طلب الدفع المشار إليه في المادة 384 والمصاغ على النحو القانوني.ويمتد هذا الأثر أيضا إلى الديون المشروطة أو بالقسط، وإلى جميع الديون الأخرى التي نشأت أو ستنشأ بعد الطلب والتي يحوزها المكلف بالضريبة أو سيحوزها على ذمة الغير المدين أيا كان التاريخ الذي تصبح فيه هذه الديون واجبة التحصيل فعلا.

لا يدفع ضد الخزينة وهي الدائنة صاحبة الإمتياز، بالتنازل عن الأجور والمرتبات الخاصة أو العمومية ورواتب وأجور الموظفين المدنيين والعسكريين وتملك تمام الحصة القابلة للحجز أو التنازل عنها.

تحدد النسب التي تقع في حدودها الأجور والمرتبات الخاصة أوالعمومية ورواتب وأجور الموظفين المدنيين والعسكريين، تحت حجز الخزينة، لدفع الضرائب والحقوق والرسوم وغيرها من الحواصل الواقعة تحت الإمتياز، كما يأتي:

10 %، إذا كان المرتب الصافي يساوي أو يقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون؛

15 %، إذا كان المرتب الصافي يفوق قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون و يساوي أو يقل عن ضعف قيمته؛

20 %، إذا كان المرتب الصافي يفوق ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون و يساوي أو يقل بثلاث (03) مرات عن قيمته؛

25 %، إذا كان المرتب الصافي يفوق ثلاث (03) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون و يساوي أو يقل بأربع (04) مرات عن قيمته؛

30 %، إذا كان المرتب الصافي يفوق أربع (04) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون و يساوي أو يقل بخمس (05) مرات عن قيمته؛

40 %، إذا كان المرتب الصافي يفوق خمس (05) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون و يساوي أو يقل بست (06) مرات عن قيمته؛

50 %، إذا كان المرتب الصافي يفوق بست (06) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.

تستثنى المنح العائلية عند حساب الدخل الصافي المذكور أعلاه، و لا يجوز الحجزعليها.

تدفع المبالغ المقتطعة وجوبا للمحاسب المباشر للمتابعة تباعا مع حصول الاقتطاعات ودون انتظار أن يقوم صاحب العمل أو محاسبه القائم بالدفع باقتطاع كامل مبلغ الدين المستحق للخزينة على ذمة المستفيد من الأجر.ويمكن تسليم المعني، بناء على طلبه، تصريحا بدفع المبالغ المقتطعة.

المادة 388:م 17 ق م 2006+ م 16 ق م 2012 + م 8 ق م 2016: للخزينة العمومية رهن قانوني على جميع الأملاك العقارية للمدينين بالضريبة وذلك بالنسبة لتحصيل الضرائب بمختلف أنواعها والغرامات الجبائية المذكورة في هذا القانون.

ويأخذ هذا الرهن رتبة تلقائيا اعتبارا من تاريخ تسجيله في المحافظة العقارية، حيث لا يمكن تسجيله الا ابتداء من التاريخ الذي فرضت فيه على المكلف بالضريبة زيادة او غرامة لعدم اتمام الدفع.

الباب الثالث

الملاحقات

المادة 389: تجوز ملاحقة المكلف بالضريبة الذي لم يدفع الحصة الواجب تحصيلها من ضرائبه في موعد الاستحقاق المحدد بمقتضى القانون.

المادة 390 الى 400 ملغاة م 200 ق م 2002.

المادة 401: ينتج الإعتراض على الأموال الصادرة من كسب المدين، في مجال الضرائب الإمتيازية، من الطلب المنصوص عليه في المادة 384، الذي يكتسي مبدئيا شكل إشعار أو إنذار للغير الحائز.

المادة 402 (معدلة بالمواد 38 ق م 1996 + م 26 ق م 1999 + م 18 ق م 2000 + م 38 ق م 2001+ م 200 ق م 2002 + م 34 ق م 2003+ م 22 ق م 2007 + م 15 ق م 2017 + م 16 ق م 2018 + م 30 ق م 2021):

1) يترتب قانونا عن التأخير في دفع الضرائب والرسوم التي تحصل عن طريق الجداول، عملا بالأحكام المنصوص عليها في مختلف القوانين الجبائية، تطبيق عقوبة قدرها10 %عندما يتم الدفع بعد إنقضاء أجل الإستحقاق الإستحقاق.

في حالة عدم التسديد في أجل ثلاثين (30) يوما الموالية للأجل المحدد في الفقرة السابقة، تطبق غرامة تهديدية قدرها3 %عن كل شهر تأخير أو جزء منه، دون أن تتجاوزهذه الغرامة زائد العقوبة الجبائية بنسبة 10 % المذكورة أعلاه، نسبة.% 25

ينجم عن التاخير في دفع الضريبة الجزافية الوحيدة تطبيق غرامة تاخيرقدرها 10%، ابتداء من اليوم الاول الذي يلي اخر اجل للدفع، و في حالة عدم الدفع في اجل شهر تطبق غرامة مالية قدرها 3 % من كل شهر تاخير او جزء منه دون ان تتجاوز 25 %.

2) ينجم عن التأخير في دفع الضرائب والرسوم المدفوعة نقدا أو عن طريق الاقتطاع من المصدر التي تقوم الإدارة الجبائية بتحصيلها،تطبيق زيادة قدرها 10%.

وتطبق غرامة تهديدية قدرها 3 %عن كل شهر أو جزء من شهر من التأخير، ابتداء من اليوم الأول للشهر الذي يلي آخر أجل لدفع الحقوق الموافقة، بدون أن تفوق هذه الغرامة التهديدية زائد العقوبة الجبائية بنسبة 10 % المذكورة أعلاه، نسبة 25%.

عندما تجمع عقوبة التحصيل بنسبة10 %مع عقوبة الدفع المتأخر للتصريح، يحدد المبلغ الإجمالي للعقوبتين بنسبة15 % بشرط أن يتم إيداع التصريح ودفع الضريبة في آخر يوم من شهر الاستحقاق كأخر أجل.

3) ملغاة.

4) ملغاة.

5) تحصل العقوبات و تعويضات التأخير المذكورة في الفقرات السابقة و يحقق و يبت في الشكاوي النزاعية المتعلقة بتطبيقها حسب القواعد الخاصة بتحصيل الحقوق الرئيسية المتعلقة بها.

المادة 403: ملغاة م 31 ق م 1995.

المادة 404: ينتجن، قانونا، عن إلغاء أو تنزيل الضريبة المتنازع فيها منح كلي أو نسبي في حكم عديم القيمة لمبلغ العقوبات وتعويضات التأخير الملقاة على عاتق المشتكي، وكذا المصاريف المترتبة عن المتابعات في حالة ما إذا منح الإلغاء التام للضريبة المفروضة.

المادة 405: ملغاة م 200 ق م 2002.

المادة 406:م19 ق م 2011: القابضون مسؤولون عن الضرائب والرسوم المباشرة التي تكفلوا بجداولها ويتعين عليهم تقديم البرهان على تمام تحقيقها ضمن الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في مجال التحصيل.

بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها لا سيما في المادتين 74 و 80 من قانون الإجراءات الجبائية، وبالنسبة

للمؤسسات الأجنبية التي لا تتوفر على منشأة مهنية دائمة بالجزائر وعندما يتعلق الدين الجبائي بعقد في نهاية التنفيذ، يتعين أن يطلب قابض الضرائب وفقا لمقتضيات الدفع الفوري، مجموع المبالغ الواقعة على عاتق المكلفين بالضريبة غير المستقرين ما عدا في حالة ما إذا قدم هؤلاء المكلفون ضمانات، بنكية أو غيرها، كفيلة بضمان التحصيل اللاحق للمبالغ المستحقة.

المادة 407: تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 303 و 304، على المكلفين بالضريبة الذين تملصوا أو حاولوا التملص بطرق تدليسية من الدفع التام أو الجزئي للضرائب أو الرسوم الواقعة على ذمتهم.

لتطبيق الأحكام السابقة، تعتبر، على وجه الخصوص، طرقا تدليسية قيام المكلف بالضريبة بتنظيم إعساره أو وضع عراقيل من خلال اللجوء إلى طرق أخرى، تحول دون تحصيل أية ضريبة أو رسم مدين به.

المادة 408 معدلة م 25 ق م 2025:

يعاقب كل من يقوم، على أي نحو، كان بتنظيم أو يحاول تنظيم الرفض الجماعي لأداء الضريبة، بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجزائري الساري المفعول.

وتطبق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 303 على كل من حرض الجمهور على رفض أداء الضرائب أو على تأخيره.

احكام مختلفة

قانون المالية التصحيحي 23- 15 لسنة 2023

المادة 14 : يمكن أن تمدد أجال اكتتاب التصريحات بعنوان مختلف الضرائب والرسوم، في حالة وقوع حدث يحول دون القيام بهذا الواجب الجبائي في الآجال المحددة. يتم تمديد هذه الأجال بموجب مقرر من المدير العام للضرائب بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.

تسري أحكام هذه المادة ابتداء من أول جانفي سنة 2023.

المادة 15 : يعفى من دفع غرامات التحصيل، المكلفون بالضريبة الذين يقومون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2024، بتسديد دفعة واحدة أو بأقساط، لكامل المبلغ الأصلي لديونهم الجبائية وشبه الجبائية والغرامات والعقوبات المالية التي تفوق أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ التحصيل.

يعتبر المبلغ المدفوع لدى قابض الضرائب موجها بالدرجة الأولى لدفع الحقوق الرئيسية.

لا تطبق أحكام هذه المادة في حالات الأعمال التدليسية.